# 공 정 거 래 위 원 회

## 전 원 회 의

의 결 제 2020 - 294 호 2020. 11. 6.

사 건 번 호 2018내부3174, 2018내부0294(병합)

사 건 명 기업집단「금호아시아나」소속 계열회사들의 특수관계인에 대한 부당이익제공행위 및 부당지원행위에 대한 건

피 심 인 1. 금호산업 주식회사
전남 나주시 시청길 4
대표이사 서○○

2. 아시아나에어포트 주식회사
서울 강서구 공항동 1373
대표이사 오○○

3. 아시아나IDT 주식회사
서울 종로구 새문안로 76
대표이사 박○○

4. 아시아나개발 주식회사
인천 중구 운서동 2165-160
대표이사 오○○

5. 에어부산 주식회사
부산 강서구 유통단지1로57번가길 6
대표이사 한○○

6. 아시아나항공 주식회사
서울 강서구 오정로 443-83
대표이사 한○○

7. 아시아나세이버 주식회사
서울 종로구 새문안로 76
대표이사 박○○

8. 금호리조트 주식회사
용인시 처인구 양지면 양대로 290
대표이사 김○○

9. 에어서울 주식회사
인천 중구 공항로 272
대표이사 조○○

10. 금호고속 주식회사
광주 서구 무진대로 904
대표이사 김○○, 이○○

11. 박○○

위 피심인들의 대리인
법무법인(유한)태평양
담당변호사 오금석, 윤성운, 강일, 송준현, 김규식, 변채영

위 피심인들 중 1., 6., 10., 11.의 공동대리인

법무법인(유한) 엘케이비앤파트너스
담당변호사 이광범, 이화용, 서형석, 한경우

심 의 종 결 일 2020. 7. 22.

## 주 문

1. 피심인 금호산업 주식회사, 피심인 아시아나에어포트 주식회사, 피심인 아시아나IDT 주식회사, 피심인 아시아나개발 주식회사, 피심인 에어부산 주식회사, 피심인 아시아나항공 주식회사, 피심인 아시아나세이버 주식회사, 피심인 금호리조트 주식회사, 피심인 에어서울 주식회사는 아래 각 호와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 특수관계인이 발행주식 총수의 100분의 30(주권상장법인이 아닌 회사의 경우에는 100분의 20) 이상을 소유하고 있는 계열회사와 직접 또는 다른 회사를 통해 우회적으로 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 자금을 거래함으로써 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위

나. 상당히 유리한 조건의 자금 거래를 통해 계열회사를 부당하게 지원하는 행위

2. 피심인 아시아나항공 주식회사는 아래 각 호와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 기내식 공급업체 등 비계열회사를 통해 우회적으로 특수관계인이 발행주식 총수의 100분의 30(주권상장법인이 아닌 회사의 경우에는 100분의 20) 이상을 소유하고 있는 계열회사와 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래함으로써 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위

나. 기내식 공급업체 등 비계열회사를 통해 우회적으로 상당히 유리한 조건의 거래를 하여 계열회사를 부당하게 지원하는 행위

3. 피심인 금호고속 주식회사는 아래 각 호와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 위 1. 가.와 같이 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 자금을 거래함으로써 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하는 행위 또는 위 1. 나.와 같이 상당히 유리한 조건의 자금거래를 통해 부당한 지원행위에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 지원을 받는 행위

나. 위 2. 가. 와 같이 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래함으로써 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하는 행위 또는 위 2. 나. 와 같이 상당히 유리한 조건의 거래를 통해 부당한 지원행위에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 지원을 받는 행위

4. 피심인 금호산업 주식회사는 아래 각 호와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 계열회사들로 하여금 위 1. 가.의 행위를 하도록 하는 행위

나. 피심인 아시아나항공 주식회사로 하여금 위 2. 가.의 행위를 하도록 하는 행위

5. 피심인 박ㅇㅇ는 아래 각 호와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 기업집단 「금호아시아나」 소속 계열회사 등 누구에게든지 위 1. 가.의 행위 또는 3. 가. 전단의 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하는 행위

나. 기업집단 「금호아시아나」 소속 계열회사 등 누구에게든지 위 2. 가.의 행위 또는 3. 나. 전단의 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하는 행위

6. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 32,008,000,000원

| | | |
|---|---|---|
| 1) 금호산업 주식회사 | : | 15,207,000,000원 |
| 2) 아시아나에어포트 주식회사 | : | 26,000,000원 |
| 3) 아시아나IDT 주식회사 | : | 37,000,000원 |
| 4) 아시아나개발 주식회사 | : | 17,000,000원 |
| 5) 에어부산 주식회사 | : | 9,000,000원 |
| 6) 아시아나항공 주식회사 | : | 8,180,000,000원 |
| 7) 아시아나세이버 주식회사 | : | 8,000,000원 |
| 8) 금호리조트 주식회사 | : | 6,000,000원 |
| 9) 에어서울 주식회사 | : | 10,000,000원 |
| 10) 금호고속 주식회사 | : | 8,508,000,000원 |

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

1. 기초사실

가. 피심인 일반현황 및 적격성

1) 기업집단 금호아시아나

1 기업집단 금호아시아나[1)]는 상호출자제한기업집단으로서 동일인은 피심인

1) 이하 '금호' 또는 '금호 그룹'이라 한다.

박ㅇㅇ이다. 금호 그룹은 2020년 5월 1일 현재 금호산업 주식회사[2] 등 총 27개 계열회사를 보유하고 있고, 자산총액은 17.6조 원으로 자산규모 기준 국내 20위 대기업집단이다. 금호 그룹의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

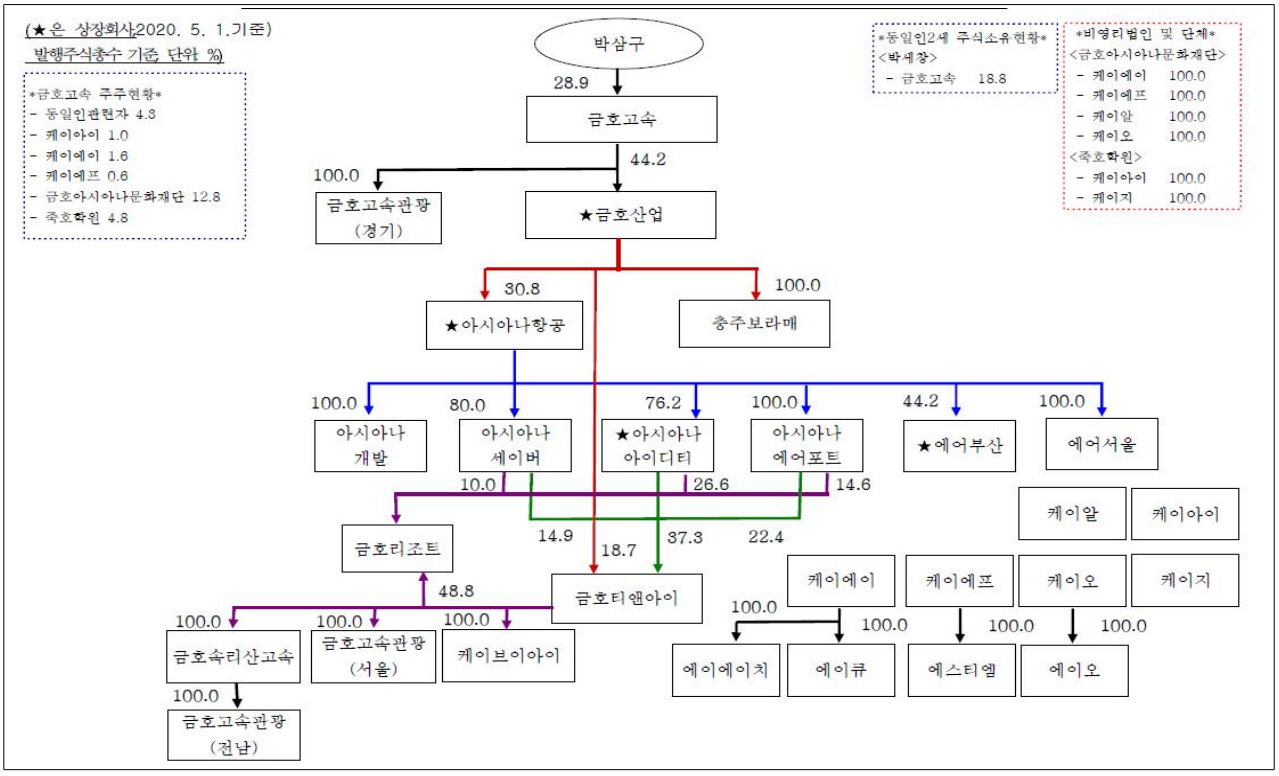
<표 1> 금호 그룹 일반현황

(단위: 개, 십억 원, %)

| 연도 | 계열 회사수 | 자산 총액 | 자본 총액 | 부채 총액 | 부채 비율 | 매출액 | 당기 순이익 | 집단 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17[3] | 18,828 | 5,278 | 13,551 | 257 | 16,835 | 233 | 25 |
| 2016 | 24 | 15,246 | 3,344 | 11,901 | 356 | 10,640 | -138 | 28 |
| 2017 | 28 | 15,615 | 3,469 | 12,146 | 350 | 10,762 | 264 | 19 |
| 2018 | 26 | 11,885 | 2,401 | 9,484 | 395 | 8,634 | 297 | 25 |
| 2019 | 27 | 17,579 | 2,033 | 15,546 | 764.77 | 9,705 | -913 | 20 |

* 출처: 공정거래위원회 보도자료 및 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)

<그림 1> 「금호아시아나」 소유지분도(2020년 5월 기준)




* 출처: 공정거래위원회 보도자료 2020년 기업집단별 소유지분도

2) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사'는 생략한다.
3) 2015년 4월 1일 지정 기준 계열회사 수는 26개이었으나, 동 지정 처분에 대한 취소소송에서 2015년12월 대법원이 처분 취소를 확정하여 금호석유화학 관련 9개 계열회사들이 금호 그룹에서 계열 분리되어 2015년 기준 계열회사는 17개가 되었다.

2 금호 그룹의 지배구조는 동일인 박ㅇㅇ가 금호고속 지분 28.9%를 보유하고, 금호고속이 금호산업 지분 44.2%를 보유하며, 금호산업이 아시아나항공의 지분 30.8%를 보유함으로써 동일인이 금호고속을 통해 그룹 전체를 지배하는 형태로 되어 있다. 다시 말해 금호고속이 '동일인 → 금호고속 → 금호산업 → 아시아나항공 → 기타 계열회사'로 연결되는 지배 고리의 최상단에 위치하고 있다.

2) 금호산업

3 피심인 금호산업은 1960년 9월 5일 설립되었으며, 주된 사업으로 주거용 건물 건설업을 영위하는 사업자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[4] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 금호산업의 최대주주는 피심인 금호고속으로서 금호산업 발행주식의 44.2%를 보유하고 있다.

<표 2> 금호산업의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서ㅇㅇ | 1960. 9. 5. | 1,106 | 1,328 | 1,597 | 55 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

3) 아시아나에어포트

4 피심인 아시아나에어포트는 1988년 12월 1일 설립되었으며, 주된 사업으로 항공 운송지원 서비스업을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 아시아나에어포트는 피심인 아시아나항공의 100% 자회사이다.

<표 3> 아시아나에어포트의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오ㅇㅇ | 1988. 12. 1. | 1,973 | 140 | 295 | 14 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

4) 2017. 4. 18. 법률 제14813호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

4) 아시아나IDT

5 피심인 아시아나IDT는 1991년 9월 2일 설립되었으며, 주된 사업으로 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 아시아나IDT의 최대주주는 피심인 아시아나항공으로서 아시아나IDT 발행주식의 76.2%를 보유하고 있다.

<표 4> 아시아나IDT의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박ㅇㅇ | 1991. 9. 2. | 474 | 228 | 246 | 11 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

5) 아시아나개발

6 피심인 아시아나개발은 1997년 5월 9일 설립되었으며, 주된 사업으로 부동산 임대업을 영위하고 있다. 아시아나개발은 피심인 아시아나항공의 100% 자회사이다.

<표 5> 아시아나개발의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오ㅇㅇ | 1997. 5. 9. | 12 | 32.5 | 12 | 4.5 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

6) 에어부산

7 피심인 에어부산은 2007년 8월 31일 설립되었으며, 주된 사업으로 정기항공 운송업을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 에어부산의 최대주주는 피심인 아시아나항공으로서 에어부산 발행주식의 44.17%를 보유하고 있다.

<표 6> 에어부산의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한○○ | 2007. 8. 31. | 1,419 | 985 | 633 | -37 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

7) 아시아나항공

8 피심인 아시아나항공은 1988년 2월 17일 설립되었으며, 주된 사업으로 정기항공 운송업(여객 및 화물 운송)을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 아시아나항공의 최대주주는 피심인 금호산업으로서 아시아나항공 발행주식의 30.77%를 보유하고 있다.

<표 7> 아시아나항공의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한○○ | 1988. 2. 17. | 9,068 | 12,013 | 5,924 | -486 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

8) 아시아나세이버

9 피심인 아시아나세이버는 2004년 5월 12일 설립되었으며, 주된 사업으로 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 아시아나세이버의 최대주주는 피심인 아시아나항공으로서 아시아나세이버 발행주식의 80%를 보유하고 있다.

<표 8> 아시아나세이버의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박○○ | 2004. 5. 12. | 46 | 57 | 29.8 | 8.9 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

9) 금호리조트

10 피심인 금호리조트는 2006년 10월 2일 설립되었으며, 주된 사업으로 관광숙박시설운영업을 영위하는 사업자로 법 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다. 금호리조트의 최대주주는 금호티앤아이, 2대 주주는 피심인 아시아나IDT로서 각각 금호리조트 발행주식의 48.8%, 26.6%를 보유하고 있다.

<표 9> 금호리조트의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 2006. 10. 1. | 440 | 456 | 75.7 | -3.7 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

10) 에어서울

11 피심인 에어서울은 2015년 4월 7일 설립되었으며, 주된 사업으로 정기 항공운송업을 영위하고 있다. 에어서울은 피심인 아시아나항공의 100% 자회사이다.

<표 10> 에어서울의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조○○ | 2015. 5. 11. | 482 | 367 | 233 | 3.7 |

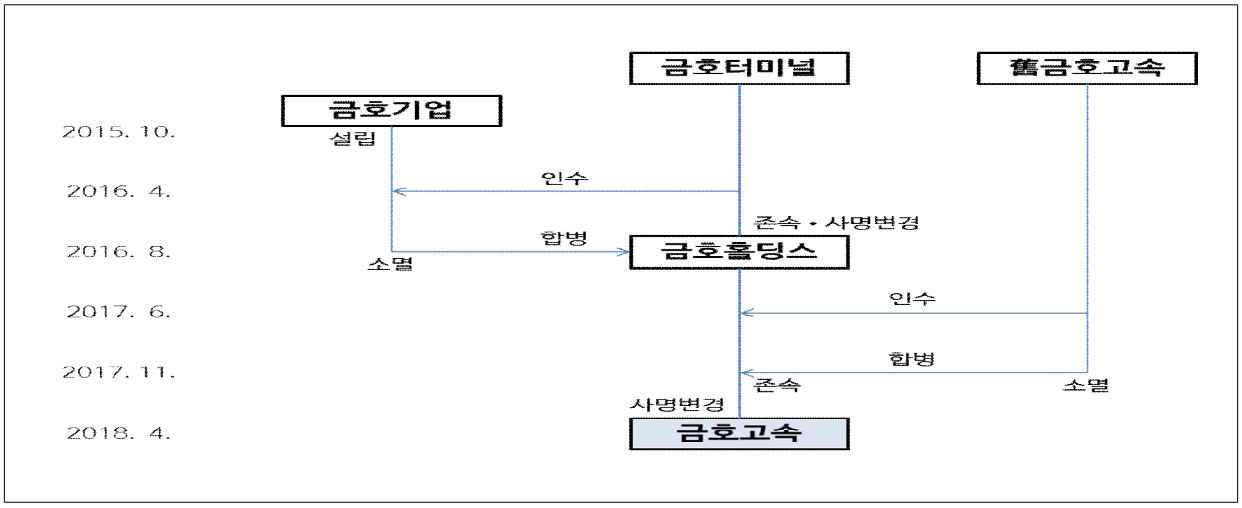
* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

11) 금호고속

12 피심인 금호고속은 2015년 이후 수차례 인수·합병 과정을 거쳐온 바, 그 세부 연혁은 다음과 같다. 2015년 10월 6일 금호 그룹의 동일인 박○○가 설립한 금호기업은 2016년 4월 29일 금호터미널을 인수하고, 같은 해 8월 12일 금호기업과 금호터미널은 금호터미널을 존속법인으로 합병하고 사명을 금호홀딩스로 변경하였다. 2017년 6월 23일 금호홀딩스는 舊 금호고속을 인수하고, 같은 해 11월 27일 금호홀

딩스와 舊 금호고속은 금호홀딩스를 존속법인으로 합병하였다. 금호홀딩스는 2018년 4월 3일 금호고속[5]으로 사명을 변경하여 현재에 이르고 있다.

<그림 2> 금호고속의 인수·합병 연혁




13 동일인 박○○가 설립한 금호기업은 2015년 12월 29일 금호산업을 인수(주식 46.9% 취득)하였고, 2016년 4월 29일 금호터미널을 인수(주식 100% 취득)하였다. 2016년 8월 12일 금호기업과 금호터미널[6]이 합병하여 금호홀딩스가 설립되었고, 금호홀딩스는 2017년 6월 23일 舊 금호고속[7]을 인수(주식 100% 취득)하고, 2017년 11월 27일 舊 금호고속과 합병하였다.

<표 11> 금호고속의 일반현황

(단위 : 십억 원, 명, 2019년 말 기준)

| 대표자 | 설립일 | 종업원수 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○/이○○ | 2006. 10. 1. | 2,027 | 1,683 | 433 | 26 |

* 출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 피심인 제출자료

14 2015년 말 기준 금호기업은 동일인 박○○가 21.9%의 지분을 보유한 최대주주, 동일인의 장남 박□□가 18.1%의 지분을 보유한 2대 주주였으며, 동일인과

5) 현재의 법인명 금호고속은 금호홀딩스의 단순 사명변경에 따른 것인 점, 2017년 11월 금호홀딩스로 흡수합병된 舊 금호고속과 사명이 동일하여 혼동의 여지가 있는 점, 이 사건 행위는 합병 전 법인인 금호홀딩스에 대하여 이루어진 점 등을 고려하여 이하에서는 피심인 금호고속을 편의상 당시의 회사명인 금호홀딩스로 지칭한다.
6) 금호터미널은 2006년 10월 2일 금호산업의 여객자동차터미널사업 부문을 물적분할하여 설립되었다.
7) 舊 금호고속은 2011년 12월 2일 금호산업의 고속사업 부문을 물적분할하여 설립되었다.

친족의 소유 지분의 합계는 40%, 계열회사, 비영리법인 등의 지분을 더하면 동일인 및 동일인 관련자의 지분의 합계는 71.2%에 달한다. 이후 동일인과 친족의 소유 지분은 2016년 45.5%, 2017년 49.3%, 2018년 50.6%, 2019년 50.9%으로 지속적으로 증가하였다.

<표 12> 금호홀딩스(금호기업, 금호고속)의 지분율 변동 내역

(보통주+우선주 기준, 단위: %)

| 구분 | | 2016년 | | | | | | | 2017년 | | | | 2018년 | | | | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.14 | 1.26 | 2.4 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.27 | 11.27 | 12.1 | 12.15 | 12.18 | 8.7 | 8.27 | 10.2 | 10.19 | 4.30 |
| 동일인 박ㅇㅇ(A) | | 21.9 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 27.8 |
| 친족 (B) | 이ㅇㅇ(妻) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| | 박ㅁㅁ(子) | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 |
| | 박ㅇㅁ(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 소계 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 |
| 특수관계인 소계(A+B) | | 40 | 40.8 | 41.1 | 42.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 47 | 48.4 | 49.3 | 49.4 | 50 | 50.1 | 50.6 | 50.9 |
| 계열 회사 (C) | 케이에이 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 케이에프 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 케이아이 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 아시아펀드 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 10.7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 5.6 | 4.4 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 비영리 법인 (D) | 문화재단 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
| | 죽호학원 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | 소계 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 |
| 동인인관련자 소계 (B+C+D) | | 50.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 43.8 | 42.6 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 42.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.9 |
| 기타 | | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 32.3 | 33.5 | 34.9 | 34 | 33.4 | 31.3 | 30 | 29.9 | 29.3 | 29.2 | 28.7 | 28.3 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건[8]) 심사보고서 소갑 제3호증의 7)

## 나. 관련시장 현황

### 1) 여객자동차터미널 운영업 시장

15 舊 금호터미널(2016년 8월 이전) 및 금호홀딩스 터미널 사업부(2016년 8월 이후)는 여객자동차터미널 운영업[9]을 영위한 바, 구체적으로는 매표대행사업(고속버스 회사의 매표업무를 담당하고 그에 따른 매표 수수료를 받는 것), 터미널 시설

8) 이하 '금호산업 등 9개 계열사들의 자금대여 행위'(사건번호 2018내부3174)를 '자금대여 행위' 또는 '1차사건'이라 하고, '아시아나항공의 기내식 사업자 선정과 관련한 금호홀딩스의 BW발행 지원 행위'(사건번호 2018내부0294)를 'BW발행 지원행위' 또는 '2차사건'이라 한다. 이하 증거자료를 지칭하는 경우 '심사보고서'는 생략하고 '소갑'이라 한다.

9) 여객자동차운수사업법 제2조 제3호 및 제6호에 의하면, 여객자동차터미널 사업은 도로의 노면 기타 일반 교통에 사용되는 장소 외에서 승합자동차를 정류시키거나 여객을 승하차시키기 위해 설치된 시설인 여객자동차터미널을 다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하는 사업인 여객자동차운송사업에 사용하게 하는 사업을 의미한다. 여객자동차터미널을 운영하기 위해서는 시·도지사의 면허를 받아야 한다(여객자동차운수사업법 제36조 제1항)

임대업(임차인에게 영업공간을 제공하고 임대료를 받는 것), 기타 사업(세차료, 버스 야간 주차비 등 터미널 이용 업체들에게 부가서비스를 제공하고 일정 대가를 받는 것)이 포함된다. 금호홀딩스는 자사 소유의 터미널 또는 제3자로부터 임차한 터미널을 운영하거나 제3자로부터 운영업무를 위탁받아 터미널을 운영하는 등의 방법으로 전국 총 16개의 여객자동차터미널을 운영한다.

16 국내 여객자동차터미널 운영업 시장은 236개 업체가 참여하고 있으며, 매출액 기준으로 금호홀딩스가 22%의 시장점유율을 차지하는 2위 사업자이다.

<표 13> 국내 여객자동차터미널 운영업 시장현황

(단위: 백만 원, %)

| 순위 | 회사명 | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 |
| 1 | 서울고속버스터미널 | 42,097 | 20.8 | 45,970 | 22.6 | 49,584 | 23.8 |
| 2 | 금호홀딩스 | 43,557 | 21.5 | 45,251 | 22.2 | 45,864 | 22.0 |
| 3 | 부산서부버스터미널 | 12,800 | 6.3 | 13,376 | 6.6 | 13,171 | 6.3 |
| 4 | 대전고속버스터미널 | 8,292 | 4.1 | 9,034 | 4.4 | 9,398 | 4.5 |
| … | 기타 사업자 | 95,766 | 47.3 | 90,150 | 44.2 | 90,150 | 43.3 |
| 계 | 총 236개사 | 202,521 | 100.0 | 203,781 | 100.0 | 208,167 | 100.0 |

* 출처: 금호고속 제출자료(2차사건 소갑 제3호증의 5)

2) 버스여객운송업 시장

17 舊 금호고속(2017년 11월까지) 및 금호홀딩스 고속사업부(2017년 11월 이후)는 버스여객운송업[10]을 영위한 바, 고속버스 운영업, 시외버스 운영업 및 전세버스 운영업을 포함한다. 이 중에서는 고속버스 운영업 매출 비중이 약 60%로 가장 크고, 시외버스 운영업 매출이 35%, 전세버스 운영업 매출이 3%의 순이다.

18 국내 고속버스 운영업 시장은 총 8개 사업자가 참여하고 있으며, 보유차량대수 기준으로 금호홀딩스가 32 ~ 33%의 시장점유율을 차지하는 1위 사업자이

10) 정원 11명 이상의 승합자동차에 의하여 여객을 운송하는 사업으로서 여객자동차운송사업을 경영하려는 자는 시·도지사의 면허를 받아야 한다.(여객자동차운수사업법 제4조 제1항)

다. 국내 시외버스 운영업 시장은 총 72개 사업자가 참여하고 있으며, 보유차량대수 기준으로 금호홀딩스가 3.8 ~ 4.1%의 시장점유율을 갖는 3위 사업자이다. 국내 전세버스 운영업 시장은 총 1,735개 사업자가 참여하고 있으며, 보유차량대수 기준으로 금호홀딩스는 0.2%의 시장점유율을 갖는 사업자이다.

<표 14> 국내 고속버스 운영업 시장현황

(단위: 백만 원, %)

| 순위 | 회사명 | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 보유차량 대수 | 시장 점유율 | 보유차량 대수 | 시장 점유율 | 보유차량 대수 | 시장 점유율 |
| 1 | 금호홀딩스 | 628 | 32.8 | 617 | 32.3 | 609 | 33.0 |
| 2 | 중앙고속 | 362 | 18.9 | 365 | 19.1 | 333 | 18.0 |
| 3 | 동양고속 | 334 | 17.4 | 343 | 18.0 | 327 | 17.7 |
| 4 | 천일고속 | 185 | 9.7 | 177 | 9.3 | 182 | 9.8 |
| 5 | 동부익스프레스 | 108 | 5.6 | 112 | 5.9 | 114 | 6.2 |
| 6 | 한일고속 | 106 | 5.5 | 107 | 5.6 | 108 | 5.8 |
| 7 | 삼화고속 | 102 | 5.3 | 107 | 5.6 | 96 | 5.2 |
| 8 | 금호속리산 (금호홀딩스 자회사) | 90 | 4.7 | 81 | 4.2 | 79 | 4.3 |
| 계 | 총 8개사 | 1,915 | 100.0 | 1,909 | 100.0 | 1,848 | 100.0 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제3호증의 5)

<표 15> 국내 시외버스 운영업 시장현황

(단위: 백만 원, %)

| 순위 | 회사명 | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 보유차량 대수 | 시장 점유율 | 보유차량 대수 | 시장 점유율 | 보유차량 대수 | 시장 점유율 |
| 1 | 경기고속 | 650 | 6.5 | 662 | 6.3 | 669 | 6.3 |
| 2 | 대원고속 | 597 | 6.0 | 577 | 5.5 | 559 | 5.3 |
| 3 | 금호홀딩스 | 412 | 4.1 | 412 | 3.9 | 403 | 3.8 |
| 4 | 경북코치서비스 | 390 | 3.9 | 304 | 2.9 | 306 | 2.9 |
| 5 | 금남고속 | 291 | 2.9 | 284 | 2.7 | 293 | 2.8 |
| 6 | 전북고속 | 235 | 2.4 | 232 | 2.2 | 238 | 2.3 |
| 7 | 금강고속 | 197 | 2.0 | 198 | 1.9 | 298 | 1.9 |
| 8 | 기타 사업자 | 7,186 | 72.2 | 7,881 | 74.7 | 7,884 | 74.7 |
| 계 | 총 72개사 | 10,550 | 100.0 | 10,550 | 100.0 | 10,550 | 100.0 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제3호증의 5)

<표 16> 국내 전세버스 운영업 시장현황

(단위: 백만 원, %)

| 순위 | 회사명 | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 보유 차량대수 | 시장 점유율 | 보유 차량대수 | 시장 점유율 | 보유차량 대수 | 시장 점유율 |
| 8 | 금호홀딩스 | 90 | 0.2 | 105 | 0.2 | 80 | 0.2 |
| | 기타 사업자 | 42,445 | 99.8 | 41,209 | 99.8 | 42,164 | 99.8 |
| 계 | 총 1,737개사 | 42,535 | 100.0 | 42,244 | 100.0 | 42,244 | 100.0 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제3호증의 5)

2. 위법성 판단

가. 금호산업 등 9개 계열사들의 자금대여 행위(1차사건)에 대한 위법성 판단

1) 인정사실 및 근거

가) 행위의 개요

19 피심인 금호산업 등 금호 그룹 소속 9개 계열회사[11]는 2016년 8월부터 2017년 4월까지 기간 동안 금호홀딩스(금호기업)[12]에 1.5 ~ 4.5%의 금리로 45회에 걸쳐 총 1,306억 원을 신용 대여하였다.

20 구체적으로 금호산업의 대여금액이 617억 원으로 가장 크고, 아시아나에어포트 200억 원, 아시아나IDT 159억 원, 아시아나개발 105억 원, 에어부산 65억 원, 아시아나항공 50억 원, 아시아나세이버 45억 원, 금호리조트 35억 원, 에어서울 30억 원의 순이다. 거래 건수로는 총 45건이며, 각 계열회사별 자금대여 내역은 다음 <표 19>와 같다.

11) 금호산업, 아시아나에어포트, 아시아나IDT, 아시아나개발, 에어부산, 아시아나항공, 아시아나세이버, 금호리조트, 에어서울을 지칭한다.

12) 금호터미널과 금호기업의 합병일인 2016년 8월 12일 이전에 이루어진 8건은 금호기업에 대해, 이후 37건은 금호홀딩스에 대해 자금대여가 이루어졌다.

<표 19> 각 계열회사별 이 사건 자금대여 내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번** | 대여회사 | 대여일 | 상환일 | 대여금액 | 금리 | 총 대여금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | '16. 8. 2. | '16. 12. 30. | 3,000 | 1.8 | 61,700 |
| 2 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 5,000 | 1.8 | |
| 3 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 6,000 | 1.8 | |
| 4 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 6,000 | 1.8 | |
| 5 | | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 4,900 | 4.5 | |
| 6 | | '16. 8. 29. | '16. 9. 12. | 4,900 | 4.5 | |
| 7 | | '16. 11. 15. | '16. 12. 9. | 2,000 | 2.0 | |
| 8 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 9. | 1,000 | 2.0 | |
| 9 | | '16. 11. 29. | '17. 3. 27. | 4,500 | 3.7 | |
| 10 | | '16. 12. 1. | '17. 3. 27. | 4,700 | 3.7 | |
| 11 | | '16. 12. 2. | '17. 4. 4. | 4,500 | 3.7 | |
| 12 | | '16. 12. 6. | '17. 4. 4. | 4,700 | 3.7 | |
| 13 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 4,500 | 3.7 | |
| 14 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,000 | 3.7 | |
| 15 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 2,000 | 3.7 | |
| 16 | | '17. 1. 2. | '17. 4. 4. | 3,000 | 1.8 | |
| 17 | 아시아나에어포트 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 14,000 | 3.0 | 20,000 |
| 18 | | '16. 11. 8. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.0 | |
| 19 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.0 | |
| 20 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 | |
| 21 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 | |
| 22 | 아시아나IDT | '16. 8. 17. | '16. 12. 8. | 4,900 | 3.7 | 15,900 |
| 23 | | '16. 11. 8. | '16. 12. 8. | 3,000 | 3.7 | |
| 24 | | '16. 12. 9. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 | |
| 25 | | '16. 12. 16. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 | |
| 26 | 아시아나개발 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 4,500 | 3.2 | 10,500 |
| 27 | | '16. 11. 15. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.2 | |
| 28 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 8. | 1,500 | 3.2 | |
| 29 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 | |
| 30 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 | |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | '16. 12. 8. | 4,500 | 4.5 | 6,500 |
| 32 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 2,000 | 3.7 | |
| 33 | 아시아나항공 | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 1,000 | 1.5 | 5,000 |
| 34 | | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 1,500 | 1.5 | |
| 35 | | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 2,500 | 1.5 | |
| 36 | 아시아나세이버 | '16. 8. 29. | '16. 9. 12. | 1,500 | 2.0 | 4,500 |
| 37 | | '16. 11. 15. | '16. 12. 5. | 1,000 | 2.0 | |
| 38 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 8. | 1,000 | 2.0 | |
| 39 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,000 | 2.0 | |
| 40 | 금호리조트 | '16. 8. 9. | '16. 11. 9. | 3,500 | 2.0 | 3,500 |
| 41 | 에어서울 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 | 3,000 |
| 42 | | '16. 12. 8. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 | |
| 43 | | '16. 12. 12. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 | |
| 44 | | '16. 12. 13. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 | |
| 45 | | '16. 12. 16. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 | |
| 합계 | | | | | | 130,600 |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증 및 제12호증)

** 이하 당해 연번은 각 자금대여 건의 고유번호로 사용한다.

나) 사건의 경위

21 금호 그룹은 2006년 12월 대우건설을 인수하면서 재무적 어려움에 처하게 되었다. 당시 금호 그룹은 대우건설 인수에 함께 참여한 재무적 투자자(Financial Investor, FI)들로부터 약 3조 5천억 원의 인수자금을 조달하는 대신, 금호산업이 FI와 주식매도선택권(Put-Back Option, PBO) 계약을 체결하여 3년 후 대우건설 주가가 기준가격을 하회할 경우 해당 주식을 기준가격에 되사주겠다는 약정을 하였다. 그런데 이후 대우건설 주가가 기준가격을 현저히 밑돌게 되어 FI의 PBO 행사에 따른 자금 부담이 커지는 한편 대우건설 인수 시 발행한 대규모 회사채 만기가 다가오는 등 유동성 위기에 처하게 되었다.

22 2009년 12월 금호 그룹은 금호산업과 금호타이어는 기업구조조정촉진법상 채권금융기관 공동관리('워크아웃')를, 금호석유화학과 아시아나항공은 자구노력을 전제로 채권단과 자체 경영정상화('자율협약')를 추진하기로 주채권은행인 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ와 협의하였다. 이에 따라 금호산업과 금호타이어는 2010년 1월부터 워크아웃에 돌입하고, 금호석유화학과 아시아나항공은 2010년 2월부터 자율협약을 개시하는 등 금호 그룹의 주요 계열사들이 채권단의 경영 관리 및 감시를 받게 되었다.[13]

23 이 과정에서 동일인 박○○의 동생 박찬구가 금호산업 지분을 매각하고 금호석유화학 지분을 매입하면서 형제간 경영권 분쟁이 본격화되었고 2015년 12월 금호석유화학 관련 계열사들이 금호 그룹에서 계열분리되었다.

24 2012년 6월 29일 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 채권단은 금호산업 재무구조 개선을 위해 금호산업이 보유한 舊 금호고속 등 3개 계열사 지분을 ㅁㅁㅁㅁPEF에 9,464억 원에 매각하였다.[14] 동시에 금호산업은 동 PEF에 지분을 출자하여 향후 PEF가 舊

13) 이후 금호산업은 2015년 12월, 금호타이어는 2014년 12월 워크아웃이 종료되었고, 아시아나항공은 2014년 12월 자율협약이 종료되었다.
14) 매각대상회사(매각지분, 매각금액) : 금호고속(100%, 3,310억 원), 서울고속버스터미널(38.7%, 2,000억 원), 대우건설(12.3%, 4,154억 원)

금호고속 지분을 처분하는 경우 금호산업이 우선 매수할 수 있는 권리(우선매수권)를 확보하였다. 이후 금호산업이 2013년 6월 5일 동 PEF 출자지분과 우선매수권을 금호터미널에 매각함에 따라 금호터미널이 舊 금호고속에 대한 우선매수권을 보유하게 된다. 2015년 5월 26일[15] 금호터미널은 우선매수권을 행사하여 ㅁㅁㅁㅁPEF로부터 舊 금호고속 지분을 인수하였고, 2015년 9월 24일 이를 다시 ㅁㅁㅁKHB PEF에 매각하면서 동시에 동 PEF에 출자함으로써 2018년 7월 2일을 만기로 하는 콜옵션을 보유하게 된다.

25 금호터미널은 舊 금호고속 인수자금 및 우선매수권 매입을 위해 광주신세계백화점 임차전환 거래(2013년 5월, 장기차입금 5,000억 원) 및 금호고속 인수금융[16](2015년 5월, 단기차입금 800억 원), 舊 금호고속 콜옵션 취득(장기차입금 3,900억 원[17]) 등 약 1조 원에 이르는 장·단기 차입금을 조달하였다. 이러한 금호터미널의 부채는 2016년 8월 금호기업과 합병 이후 존속법인 금호홀딩스가 부담하게 되었다.

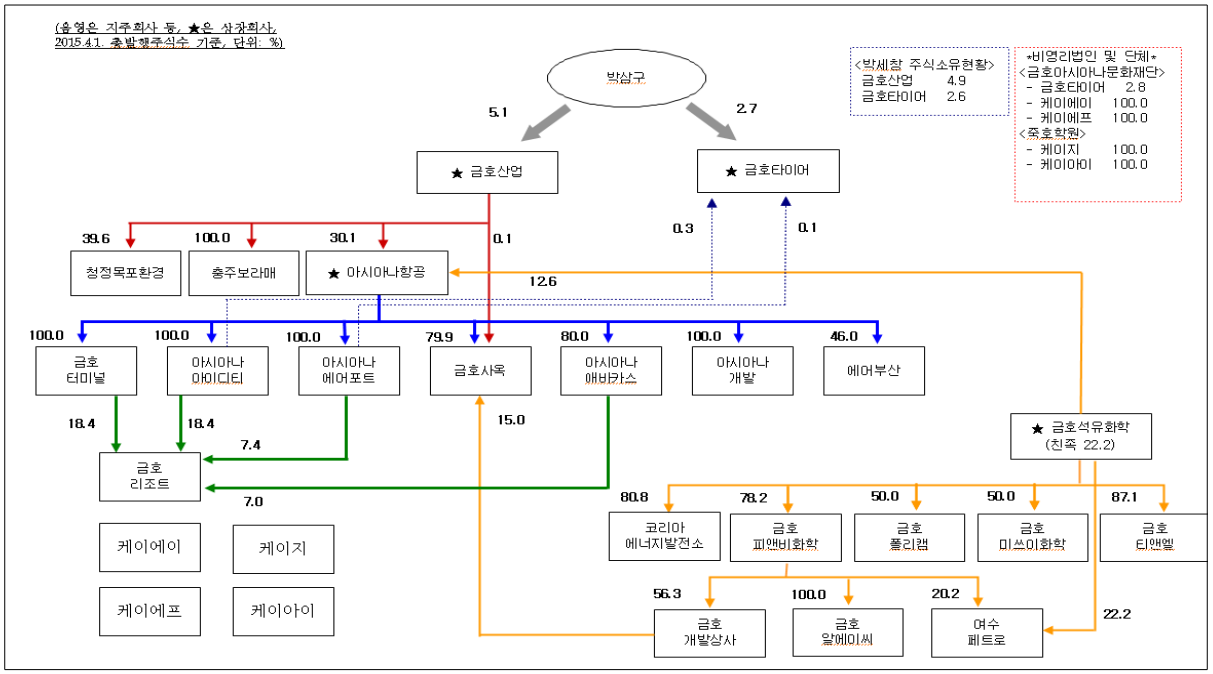
26 한편 2015년 10월 6월 금호그룹의 동일인 박○○가 금호산업을 인수하기 위한 목적으로 설립한 금호기업은 2015년 12월 29일 채권단으로부터 금호산업을 인수하였다. 인수금액은 총 6,728억 원이었는데, 이는 신주발행, 금융권 및 협력업체로부터의 차입금 등으로 조성되었다.

27 당시 금호 그룹은 금호산업이 아시아나항공의 최대주주이고, 아시아나항공이 기타 여러 자회사를 거느리고 있는 구조로서 금호의 동일인 박○○가 그룹의 지배권을 다시 확보하기 위해서는 금호산업을 인수하는 것이 필요하였다.[18]

---

15) 금호고속 우선매수권의 행사기한(2015년 6월) 만료 전 이를 행사한 것이다.
16) 인수합병 과정에 필요한 자금을 대출하는 업무를 의미하며, 금호터미널은 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ로부터 800억 원을 인수대상인 舊 금호고속 주식 담보부, 4.5% 금리로 차입하였다.
17) 금호터미널이 舊 금호고속 지분 100%를 3,900억 원에 매각하면서 동 지분 전체를 취득할 수 있는 권리(콜옵션)를 연 8%의 이자율로 취득한바, 금호터미널의 외부감사인은 이를 장기차입금으로 분류하였다.
18) 2015년 10월 15일 금호기업이 금호산업 인수와 관련하여 공정거래위원회에 제출한 기업결합 신고서에서 금호산업 인수의 배경을 '본건 거래는 금호아시아나 그룹 재건 작업의 일환으로서 그룹의 모태에 해당하는 금호산업의 지배지분을 되찾아 오는 거래입니다'라고 설명하고 있다.[동일인 박○○의 금호산업 인수 관련 기업결합신고 자료(1차사건 소갑 제5호증의 1)]

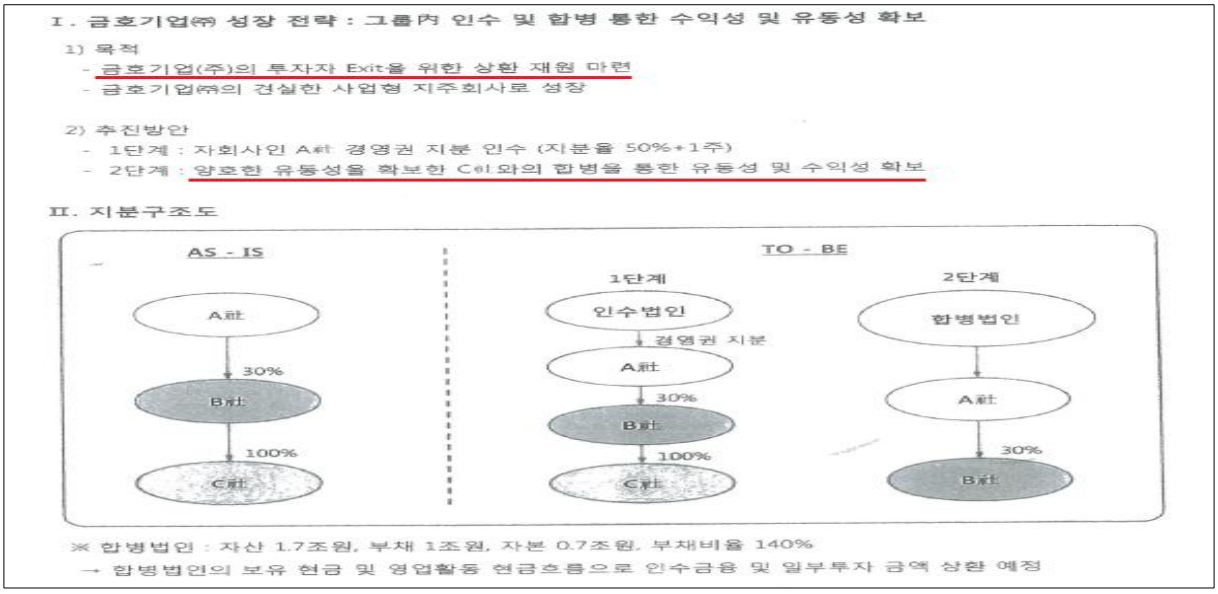
<그림 4> 2015년도 「금호아시아나」 소유지분도




* 출처: 2015년도 기업집단별 소유지분도

28 그리고 2016년 4월 29일 금호기업은 금호터미널을 인수하였다. 금호터미널 인수금액은 총 2,700억 원이었고, 인수자금은 금융권 차입을 통해 마련하였다. 이후 2016년 8월 12일 금호터미널이 금호기업을 흡수합병하고 사명을 금호홀딩스로 변경하였다.

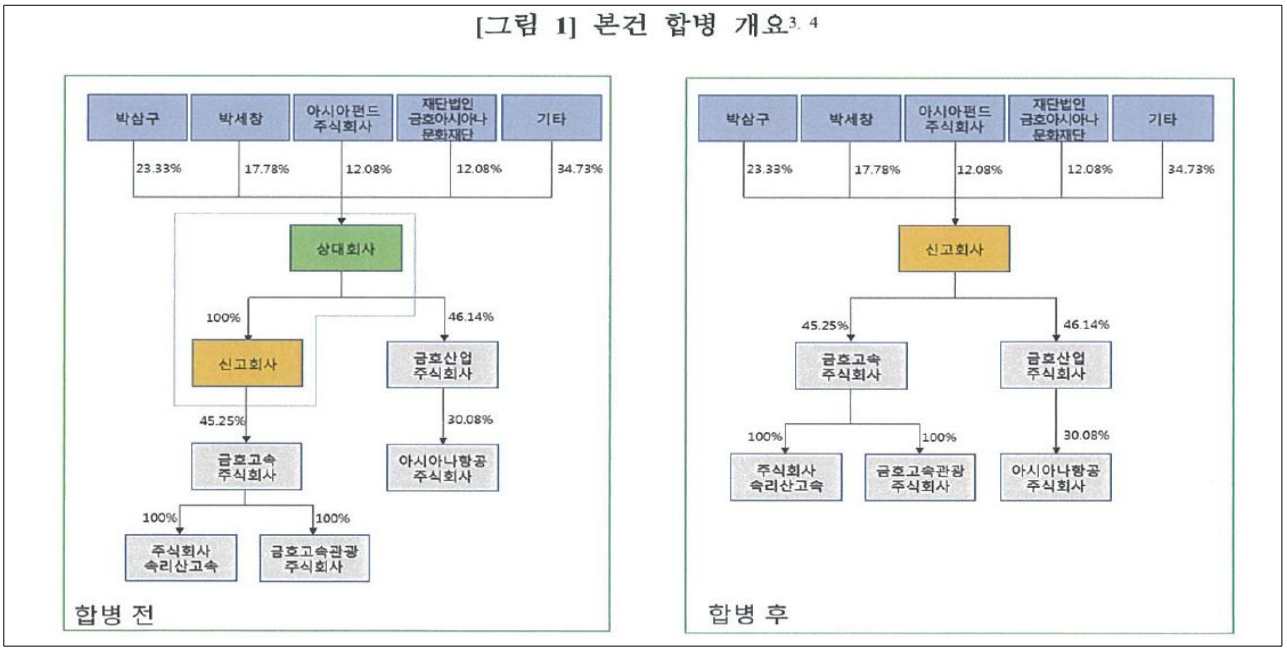
<그림 5> 금호기업의 인수·합병 계획




* 출처: 금호아시아나문화재단 이사회 설명자료(1차사건 소갑 제8호증)
** A사는 금호산업, B사는 아시아나항공, C사는 금호터미널을 의미한다.

29 합병 후 금호홀딩스는 금호산업의 최대주주로서 금호산업, 아시아나항공을 지배하면서 기존 금호터미널이 보유하고 있던 舊 금호고속 지분증권에 대한 콜옵션을 보유하게 되었다.

<그림 6> 금호터미널과 금호기업의 합병 전·후 비교




* 출처: 금호터미널과 금호기업 합병 관련 기업결합 신고 보정자료(1차사건 소갑 제5호증의 2)

30 2017년 6월 23일 금호홀딩스는 舊 금호고속에 대한 콜옵션을 행사함으로써 舊금호고속을 인수하였다. 인수금액은 총 4,374억 원이었고, 인수자금은 금융권 차입금, 배당금 및 신주인수권부사채 발행자금 등으로 조달하였다. 이후 2017년 11월 27일 금호홀딩스는 금호고속을 합병하였다.

31 이와 같이 동일인 박○○는 금호기업을 설립한 후 각종 차입, 인수금융 등을 통한 자금과 우선매수권 행사 등을 활용하여 금호산업, 금호터미널 및 舊 금호고속을 차례로 인수함으로써 금호홀딩스를 정점으로 하는 그룹 전체에 대한 지배권을 다시 확보하게 되었다. 이러한 과정에서 금호기업 및 금호홀딩스는 금호산업과 금호터미널 인수를 위해 약 1조 원에 달하는 대규모의 차입을 하였다. 구체적으로 동일인 박○○와 장남 박□□의 금호타이어 지분 매각대금, 재무적 투자자들로부터

확보한 약 3,000억 원과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 인수금융 3,300억 원을 이용하여 금호산업을 인수하였고, 이후 금호산업 주식을 담보로 증권사로부터 차입한 800억 원과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 인수금융 2,000억 원을 이용하여 금호터미널을 인수하였다. 이 과정에서 이전의 차입금들을 또 다른 차입금을 조달하여 상환하는 등 채무차환이 지속되었다. 이러한 채무차환은 금융권(증권사), 계열사, 계열사의 협력업체, 외국인 투자자, 특수관계인 등 활용가능한 모든 차입처를 동원하여 이루어졌으며, 금호홀딩스의 자금사정이 곤란했던 2016년 8월부터 2017년 4월까지 기간 중에 집중되었다.

<표 21> 금호홀딩스(금호기업)의 주요 차입금 조달 현황*

(단위: 원)

| 차입시기 | 구분 | 차입규모 | 차입목적 |
|---|---|---|---|
| 2015. 12. | 금융권 | 3,300억 | 금호산업 인수 |
| 2016. 4. | 금융권 | 2,800억 | 금호터미널 인수 |
| 2016. 8. | 계열사 | 491억 | 금융권 차입금 상환 |
| | 협력업체** | 292억 | |
| | 특수관계인 개인 | 75억 | |
| 2016. 9. | 금융권 | 400억 | 계열사 차입금 상환 |
| 2016. 11. | 계열사 | 150억 | 협력업체 차입금 상환 |
| 2016. 12. | 계열사 | 129억 | 계열사 차입금 대환 |
| 2017. 3. | 외국인 투자자 | 1,600억 | 계열사・협력업체 차입금 상환, 舊 금호고속 인수 |

* 출처: 금호홀딩스(금호기업)의 월별 차입금 현황(1차사건 소갑 제10호증), 전략경영실 재무팀 차장 정ㅇㅇ의 확인서(1차사건 소갑 제57호증의 9)

** 계열사 우회대여 여부를 불문하고 협력업체를 통한 차입금을 포함한다.

32 이와 같은 대규모 차입금 조달로 인해 2016년 3월부터 2017년 12월까지 금호홀딩스(금호기업)는 총 395억 원의 차입금 이자 비용을 지출하였으며, 이자지급 대상 차입처는 총 48곳에 달한다.

<표 22> 금호홀딩스(금호기업)의 월별 차입금 이자 지급내역

(단위: 백만 원)

| 지급 연월 | 2016 | | | | | | | | | | | | 연 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 지급액 | - | - | 4,574 | - | 52 | 4,902 | 410 | 5,343 | 2,643 | 459 | 1,803 | 1,942 | 22,128 |
| 지급 연월 | 2017 | | | | | | | | | | | | 연 합계 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 지급액 | 1,282 | 1,286 | 1,411 | 1,873 | 1,317 | 2,593 | 1,076 | 1,742 | 1,110 | 1,082 | 1,163 | 1,498 | 17,433 |
| 총계 | | | | | | | | | | | | | 39,561 |

* 출처: 금호홀딩스(금호기업) 연도별 이자비용(1차사건 소갑 제11호증)

<표 23> 금호홀딩스(금호기업)의 차입처별 이자 지급내역

(단위: 백만 원)

| 구분 | 금융권 | 계열사 | 협력업체 | 특수관계인(개인) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자 지급액 | 37,838 | 1,013 | 603 | 108 | 39,562 |

* 출처: 금호홀딩스(금호기업) 연도별 이자비용(1차사건 소갑 제11호증)

다) 각 피심인별 행위 세부내용

① 금호산업

33 피심인 금호산업은 2016년 8월 2일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 16회[19]에 걸쳐 1.8 ~ 4.5%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 617억 원을 대여하였다.

<표 24> 금호산업의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역*

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | '16. 8. 2. | '16. 12. 30. | 150 | 3,000 | 1.8 | 1년 | 우회대여 |
| 2 | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 5,000 | 1.8 | 1년 | 우회대여 |
| 3 | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 6,000 | 1.8 | 1년 | 우회대여 |
| 4 | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 6,000 | 1.8 | 1년 | 우회대여 |
| 5 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 26 | 4,900 | 4.5 | 1년 | |
| 6 | '16. 8. 29. | '16. 9. 12. | 14 | 4,900 | 4.5 | 1년 | |
| 7 | '16. 11. 15. | '16. 12. 9. | 24 | 2,000 | 2.0 | 1년 | |
| 8 | '16. 11. 18. | '16. 12. 9. | 21 | 1,000 | 2.0 | 1년 | |
| 9 | '16. 11. 29. | '17. 3. 27. | 118 | 4,500 | 3.7 | 1년 | |
| 10 | '16. 12. 1. | '17. 3. 27. | 116 | 4,700 | 3.7 | 1년 | |
| 11 | '16. 12. 2. | '17. 3. 27. | 115 | 4,500 | 3.7 | 1년 | |
| | | '17. 4. 4.** | 123 | | | | |
| 12 | '16. 12. 6. | '17. 4. 4. | 119 | 4,700 | 3.7 | 1년 | |
| 13 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 118 | 4,500 | 3.7 | 1년 | |
| 14 | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 110 | 1,000 | 3.7 | 1년 | |
| 15 | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 110 | 2,000 | 3.7 | 1년 | |
| 16 | '17. 1. 2. | '17. 4. 4. | 92 | 3,000 | 1.8 | 7개월 | 우회대여 |
| 계 | | | | 56,800 | | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

** 대여금 45억 원 중 2017년 3월 27일 18억 원을 중도 상환하였고(대여일수: 115일), 나머지 27억 원을

19) 동 횟수는 계약 건수 기준으로 한다. 이하 같다.

2017년 4월 4일 최종 상환하였다(대여일수: 123일).

34 금호산업은 자신이 직접 금호홀딩스에 자금을 대여하거나 또는 비계열 협력업체를 통해서 우회적으로도 자금을 대여하였다. 위 <표 24>에서 연번 1, 2, 3, 4, 16번이 우회대여 사례로서 다음에서 검토하는 바와 같이 금호산업의 자금대여 행위로 귀속될 수 있다.

35 금호산업은 2016년 8월 2일 자신의 협력업체인 ㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁ 등 4개사에 각각 30 ~ 60억 원의 자금을 대여하였다. 이들 협력업체는 금호산업에 철근, 전선, 동력 등 각종 건축자재를 공급하는 업체로서 당시 매출의 상당 부분 내지 전액을 금호산업에 의존하고 있었다. 또한 해당 업체의 대표가 금호산업의 퇴직 임직원이거나 동일인 및 그 일가와 친분관계가 있는 등 금호산업과 밀접한 관계가 있는 업체였다.

<표 25> 금호산업 협력업체 일반현황

(2016년 기준, 단위: 명, 백만 원, %)

| 업체명 | 영위사업 | 종업원수 | 매출액<br>(영업이익) | 보유현금<br>(현금+예금) | 對금호산업<br>매출비중 | 금호와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㅁㅁㅁㅁㅁ | 철근 도매 | 4 | 23,900<br>(300) | 1,400 | 22% | 前 금호산업 과장 |
| ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | 전선 도매 | 3 | 1,907<br>(-183) | 15 | 100% | 동일인 추천업체 |
| ㅁㅁㅁㅁㅁ | 철근 도매 | 3 | 8,294<br>(14) | 200 | 46% | 前 금호산업 전무 |
| ㅁㅁ | 전기통신공사 | 21 | 5,376<br>(248) | 55 | 80% | 동일인 일가와 친분관계 |

* 출처: 각 협력업체 대표 진술조서(1차사건 소갑 제65호증)

36 구체적으로 2016년 7월 금호산업 기획재무담당임원 조○○ 상무는 그룹 전략경영실 기획재무담당임원 윤○○ 상무가 주재하는 재무담당임원회의에서 윤○○ 상무로부터 금호기업에 자금을 대여할 협력업체를 주선해줄 것을 요청받고, 금호산업 외주자재팀장 최○○에게 금호기업에 자금을 대여할 수 있는 협력업체를 알아보도록 지시하였다.

37 금호산업의 자금대여 요구에 대해 협력업체들이 자금을 대여할 여력이 없

다고 하자,[20] 금호산업은 내부 논의를 통해 금호산업에서 협력업체에 자금을 지급하고 협력업체가 이 자금을 받아서 금호기업에 대여하도록 하는 우회적인 방식을 마련하였다.[21]

38 이에 따라 금호산업은 2016. 8. 2. ㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁ 등 4개사에 각각 30억 원, 50억 원, 60억 원, 60억 원 등 총 200억 원을 무이자, 만기 1년 조건으로 담보 없이 신용 대여하였고, 위 4개사는 금호산업으로부터 받은 금액을 같은 날 그대로 금호기업에 금리 1.8%, 만기 1년 조건으로 신용 대여하였다.[22]

<표 26> 금호산업 협력업체를 통한 우회대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 회사명 | 차입 및 대여일** | 상환일 | 대여금액 | 금리(차입/대여) | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅁㅁㅁㅁㅁ | '16. 8. 2. | '16. 12. 30. | 3,000 | 0/1.8 | 1년 |
| | '17. 1. 2. | '17. 4. 4. | 3,000 | | |
| ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 5,000 | 0/1.8 | 1년 |
| ㅁㅁㅁㅁㅁ | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 6,000 | 0/1.8 | 1년 |
| ㅁㅁ | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 6,000 | 0/1.8 | 1년 |
| 합계 | | | 23,000 | | |

* 출처: 금전소비대차계약서, 대여금 지급/회수 내역(1차사건 소갑 제12호증, 소갑 제15호증, 소갑 제16호증)
** '차입'이란 협력업체가 금호산업으로부터 자금을 차입한 것을 의미하고, '대여'란 협력업체가 금호기업에 자금을 대여한 것을 의미한다.

39 이후 2017년 4월 4일 금호홀딩스는 협력업체 대여금 원금과 이자 상당액을 일괄 상환하였고, 같은 날 협력업체들은 이자를 제외한 대여금 원금을 금호산업에 상환하였다. 금호산업이 협력업체에 무이자로 자금을 제공하였기 때문이다.

40 관련 협력업체들은 중소 영세업체로서 자금을 대여할 만한 여력도, 과거 다른 회사에 자금을 대여해본 경험도 없었다는 점, 자금대여 상대방인 금호기업과

20) 이들 협력업체는 모두 당기순이익 또는 영업이익이 3억 원 미만의 영세업체로서 30 ~ 60억 원에 달하는 자금을 외부에 대여해줄 여유가 없었다[각 협력업체 대표 진술조서(1차사건 소갑 제65호증)].
21) 금호산업의 협력업체에 대한 대여금 지급 품의서상 대여금 지급사유는 '안정적 물량확보를 통한 원활한 공정진행 및 협력업체의 자금부담 경감'이라고 기재되어 있으나(1차사건 소갑 제14호증), 이는 실제 자금대여 사유('금호홀딩스 자금대여')와는 다르게 허위로 기재한 것으로 해당 품의서는 형식적으로 작성한 것으로 판단된다.(1차사건 소갑 제58호증의 1)
22) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 경우 2016년 12월 30일 금호홀딩스로부터 자금을 일시 회수한 후 2017년 1월 2일 만기 연장 없이 동일 조건으로 다시 대여하였다.

아무런 거래관계도 없었던 점, 금호산업과 사업관계가 긴밀한 이들 협력업체들은 금호산업의 지시대로 자금을 받아 그대로 금호기업에 전달하는 형식적 역할만 하였던 점, 금호산업은 금호기업에 우회적으로 자금을 대여하기 위해 회사 자금 200억 원을 목적 외로 사용하면서 이자수익을 포기하였던 점, 금호산업은 그 과정에서 허위로 품의서를 작성하고 자금대여의 조건 등을 모두 주도적으로 결정하였던 점 등을 고려할 때 금호산업 협력업체들의 금호기업에 대한 총 200억 원의 자금대여 행위는 금호산업의 행위로 귀속될 수 있다.

② 아시아나에어포트

41 피심인 아시아나에어포트는 2016년 8월 17일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 5회에 걸쳐 3.0%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 200억 원을 대여하였다.

<표 27> 아시아나에어포트의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 26 | 14,000 | 3.0 | 1년 |
| 18 | '16. 11. 8. | '16. 12. 5. | 27 | 1,500 | 3.0 | 1년 |
| 19 | '16. 11. 18. | '16. 12. 5. | 17 | 1,500 | 3.0 | 1년 |
| 20 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 118 | 1,500 | 3.0 | 1년 |
| 21 | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 110 | 1,500 | 3.0 | 1년 |
| 계 | | | | 20,000 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

③ 아시아나IDT

42 피심인 아시아나IDT는 2016년 8월 17일부터 2017년 3월 27일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 4회에 걸쳐 3.7%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 159억 원을 대여하였다.

<표 28> 아시아나IDT의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | '16. 8. 17. | '16. 12. 8. | 113 | 4,900 | 3.7 | 1년 |
| 23 | '16. 11. 8. | '16. 12. 8. | 30 | 3,000 | 3.7 | 1년 |
| 24 | '16. 12. 9. | '17. 3. 27. | 108 | 4,000 | 3.7 | 1년 |
| 25 | '16. 12. 16. | '17. 3. 27. | 101 | 4,000 | 3.7 | 1년 |
| 계 | | | | 15,900 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

④ 아시아나개발

43 피심인 아시아나개발은 2016년 8월 17일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 5회에 걸쳐 3.2%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 105억 원을 대여하였다.

<표 29> 아시아나개발의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 26 | 4,500 | 3.2 | 1년 |
| 27 | '16. 11. 15. | '16. 12. 5. | 20 | 1,500 | 3.2 | 1년 |
| 28 | '16. 11. 18. | '16. 12. 8. | 20 | 1,500 | 3.2 | 1년 |
| 29 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 118 | 1,500 | 3.2 | 1년 |
| 30 | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 110 | 1,500 | 3.2 | 1년 |
| 계 | | | | 10,500 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

⑤ 에어부산

44 피심인 에어부산은 2016년 8월 17일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 2회에 걸쳐 3.7 ~ 4.5%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 65억 원을 대여하였다.

<표 30> 에어부산의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 26 | 4,500 | 4.5 | 1년 |
| | | '16. 12. 8.[23] | 113 | | | |
| 32 | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 110 | 2,000 | 3.7 | 1년 |
| 계 | | | | 6,500 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

⑥ 아시아나항공

45 피심인 아시아나항공은 2016년 8월 3일부터 2017년 4월 4일까지 비계열 협력업체들을 통해서 우회적으로 금호홀딩스에 총 3회에 걸쳐 1.5%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 50억 원을 대여하였다.

<표 31> 아시아나항공의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 1,000 | 1.5 | 1년 | 우회대여 |
| 34 | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 1,500 | 1.5 | 1년 | 우회대여 |
| 35 | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 2,500 | 1.5 | 1년 | 우회대여 |
| 계 | | | | 5,000 | | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

46 위 <표 31>의 연번 33, 34, 35번 모두 우회대여 행위로서 다음에서 검토하는 바와 같이 아시아나항공의 자금대여 행위로 귀속될 수 있다.

47 구체적으로 2016년 7월 그룹 전략경영실 기획재무담당임원 윤○○ 상무는 자신이 주재하는 재무담당임원회의에서 아시아나항공의 김○○ 상무에게 금호기업에 자금을 대여할 협력업체를 주선해줄 것을 요청한 바 있다.

23) 대여금 45억 원 중 2016년 9월 12일 24억 원을 중도 상환하였고(대여일수: 26일), 나머지 21억 원을 2016년 12월 8일 최종 상환하였다(대여일수: 113일).

48 2016년 8월 3일 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 아시아나항공의 3개 협력업체들은 아시아나항공의 상생협력팀 및 경영지원팀으로부터 선급금 명목으로 각 10억 원, 15억 원, 25억 원을 지급받고, 아시아나항공의 요구에 따라 같은 날 같은 금액을 금호기업에 대여하였다.

<표 32> 아시아나항공 협력업체를 통한 우회대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 회사명 | 선급금 지급 및 대여일** | 상환일 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 1,000 | 1.5 | 1년 |
| ㅁㅁ | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 1,500 | 1.5 | 1년 |
| ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 2,500 | 1.5 | 1년 |
| 합계 | | | 5,000 | | |

* 출처: 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제12호증), 선급금 지급/회수 관련 회계전표 및 거래원장 내역(1차사건 소갑 제22호증)

** '선급금 지급'이란 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 협력업체가 아시아나항공으로부터 자금을 선지급 받은 것을 의미하고, '대여'란 동 협력업체가 금호기업에 자금을 대여한 것을 의미한다.

49 2017년 4월 4일 금호홀딩스는 협력업체 대여금 원금과 이자 상당액을 일괄 상환하였고, 협력업체들은 상환받은 금액에서 이자를 제외한 금액을 아시아나항공에 반납하였다.[24)]

50 이들 협력업체들은 아시아나항공이 운영하는 공항 라운지에 다과류를 납품하거나 아시아나항공 사옥과 인천국제공항 및 김포공항 간 셔틀버스를 운행하는 업체로서, 당시 매출의 대부분 내지 전액을 아시아나항공에 의존하고 있었다. 또한 해당 업체의 대표가 아시아나항공의 퇴직 임직원이거나 동일인 박ㅇㅇ의 전직 운전기사 또는 동일인 자택 가정부의 배우자로서 아시아나항공과 밀접한 관계가 있었다.

<표 33> 아시아나항공 협력업체 일반현황

24) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 금호홀딩스로부터 받은 이자 전부를 제외한 대여금 원금만 아시아나항공에 반납하였고, ㅁㅁ와 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 이자 일부를 제외한 금액을 아시아나항공에 반납하였으나 이후 아시아나항공이 나머지 이자도 ㅁㅁ 및 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에게 돌려주었다.

(2016년 기준, 단위: 백만 원, %)

| 업체명 | 영위사업 | 종업원수 | 매출액<br>(영업이익) | 보유현금<br>(현금+예금) | 對금호산업<br>매출비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅁㅁㅁㅁㅁ<br>ㅁㅁ | 아시아나항공<br>라운지 식음료 납품 | 4 | 2,920<br>(131) | 180 | 90 |
| ㅁㅁ | 아시아나항공 셔틀버스<br>운행(김포) | 35 | 1,498<br>(153) | 281 | 100 |
| ㅁㅁㅁㅁㅁ<br>ㅁ | 아시아나항공 셔틀버스<br>운행(인천) | 42 | 2,287<br>(39) | 30 | 100 |

* 출처: 각 협력업체 대표 등의 진술조서(1차사건 소갑 제66호증)

51 아시아나항공은 3개 사에 대한 선급금 지급 시 별도로 품의·결재 과정을 거치지도 않았으며, 이 건 이외에는 협력업체들에게 선급금을 지급한 사례도 없다. 또한 아시아나항공의 협력업체 관리부서는 선급금이 당초 목적[25]대로 사용되지 않는다는 사실을 알았음에도 선급금 반환을 요구하는 등 어떠한 조치도 취하지 않았으며, 공정위 조사 개시 이후 동 선급금이 당초 목적대로 사용되지 않고 약 9개월 동안 방치되었음에도 불구하고 아시아나항공은 해당 부서의 관리책임 소홀 등과 관련하여 내부 감사를 실시하지도 않았다. 또한 이들 협력업체들은 모두 영업이익 2억 원 미만의 영세업체로 자금을 대여할 수 있는 여유나 과거 다른 회사에 자금을 대여한 경험도 없었다. 당연히 금호기업과 거래관계도 없었으므로 거래 상대방인 금호기업과 접촉하거나 대여조건을 협의한 사실이 없었고 제반 대여조건은 모두 아시아나항공이 결정하였다. 이러한 점들을 고려할 때 아시아나항공이 2016년 8월 3일 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 3개 협력업체에 지급한 선급금은 실질적으로는 금호기업에 대여할 목적으로 제공한 금원인 것으로 판단된다.

⑦ 아시아나세이버

52 피심인 아시아나세이버는 2016년 8월 29일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 4회에 걸쳐 2.0%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 45억 원을 대여하였다.

25) 선급금의 목적은 ㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 경우 '차량 교체 목적', ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 경우 '물품 적시 공급'을 위한 물품 구매대금이다.(1차사건 소갑 제19호증)

<표 34> 아시아나세이버의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | '16. 8. 29. | '16. 9. 12. | 14 | 1,500 | 2.0 | 1년 |
| 37 | '16. 11. 15. | '16. 12. 5. | 20 | 1,000 | 2.0 | 1년 |
| 38 | '16. 11. 18. | '16. 12. 8. | 20 | 1,000 | 2.0 | 1년 |
| 39 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 118 | 1,000 | 2.0 | 1년 |
| 계 | | | | 4,500 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

⑧ 금호리조트

53 피심인 금호리조트는 2016년 8월 9일부터 2016년 11월 9일까지 금호홀딩스에 2.0%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 35억 원을 대여하였다.

<표 35> 금호리조트의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | '16. 8. 9. | '16. 11. 9. | 92 | 3,500 | 2.0 | 3개월 |
| 계 | | | | 3,500 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

⑨ 에어서울

54 피심인 에어서울은 2016년 12월 7일부터 2017년 4월 4일까지 기간 동안 금호홀딩스에 총 5회에 걸쳐 3.5%의 금리로 별도의 담보 없이 신용으로 총 30억 원을 대여하였다.

<표 36> 에어서울의 금호홀딩스에 대한 자금대여 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 118 | 600 | 3.5 | 1년 |
| 42 | '16. 12. 8. | '17. 4. 4. | 117 | 600 | 3.5 | 1년 |
| 43 | '16. 12. 12. | '17. 4. 4. | 113 | 600 | 3.5 | 1년 |
| 44 | '16. 12. 13. | '17. 4. 4. | 112 | 600 | 3.5 | 1년 |
| 45 | '16. 12. 16. | '17. 4. 4. | 109 | 600 | 3.5 | 1년 |
| 계 | | | | 3,000 | | |

* 출처: 금호홀딩스 월별 차입금 현황, 금전소비대차계약서(1차사건 소갑 제10호증, 제12호증)

55 이러한 사실은 ‘금호홀딩스 월별 차입금 현황’(1차사건 소갑 제10호증), ‘금전소비대차계약서’(1차사건 소갑 제12호증), ‘아시아나항공 협력업체 목록’(1차사건 소갑 제18호증), ‘아시아나항공 협력업체 선급금 관련 공문’(1차사건 소갑 제19호증), ‘아시아나항공 셔틀버스 구매 관련 품의서’(1차사건 소갑 제20호증), ‘아시아나항공과 협력업체 간 업무 도급계약서, 구매계약서’(1차사건 소갑 제21호증), ‘선급금 지급/회수 관련 회계전표 및 거래원장 내역’(1차사건 소갑 제22호증) 및 윤ㅇㅇ(전략경영실 기획재무담당임원 상무), 조ㅇㅇ(금호산업 경영관리본부장 전무) 등 금호산업 임직원, 아시아나항공 임직원, 각 협력업체 대표 등의 진술조서 및 확인서(1차사건 소갑 제57호증의 1, 소갑 제58호증, 소갑 제58증의 1, 소갑 제61호증, 소갑 제65호증, 소갑 제66호증) 등을 통해 확인된다.

라) 일부 자금대여건 관련 금호홀딩스의 담보 제공여부

56 다음 <표 37>과 같이 이 사건 자금대여 총 45건 중 2016년 8월 17일자 대여 5건에 대해서는 계약서 상 금호홀딩스의 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분이 담보로 제공된 것으로 되어 있으나, 아래와 같은 이유로 담보가 제공된 것으로 볼 수 없기 때문에 무담보 신용대여에 해당하는 것으로 판단된다.

<표 37> 2016년 8월 17일자 대여 건

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여회사 | 대여일 | 상환일 | 대여금액 | 금리 | 만기 | 계약서상 담보내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 금호산업 | ’16. 8. 17. | ’16. 9. 12. | 4,900 | 4.5 | 1년 | ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분 98억좌 |
| 17 | 아시아나 에어포트 | ’16. 8. 17. | ’16. 9. 12. | 14,000 | 3.0 | 1년 | 〃 280억좌 |
| 22 | 아시아나 IDT | ’16. 8. 17. | ’16. 12. 8. | 4,900 | 3.7 | 1년 | 〃 98억좌 |
| 26 | 아시아나 개발 | ’16. 8. 17. | ’16. 9. 12. | 4,500 | 3.2 | 1년 | 〃 90억좌 |
| 31 | 에어부산 | ’16. 8. 17. | ’16. 12. 8. | 4,500 | 4.5 | 1년 | 〃 90억좌 |
| 계 | | | | 32,800 | | | |

57 ① 2016년 8월 당시 금호홀딩스는 차입금 상환을 위해 보유 자산인 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분 전체를 담보로 하는 유동화 작업을 KB증권 및 케이프투자

증권과 이미 추진 중이었는바, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분을 다른 곳에 담보로 사용할 수 없는 상황이었다.

58 ② 금호홀딩스의 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분(1,200억 좌)은 전액 2016년 9월 12일 케이프투자증권으로부터 400억 원 자금 대출에 담보로 제공된 바, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분이 금호산업 등 계열사 자금 대여에 담보로 제공되었다면 케이프투자증권에 담보로 제공될 수 없었다.

59 ③ 계약서 조항 외 출자지분 근질권설정계약서나 담보제공증서 등 담보목적물에 대한 최소한의 정보 제공이나 담보권 설정을 확보할 수 있는 장치를 확인할 수 없고[26], 동 PEF의 업무집행 사원에게 해당 담보제공에 대한 승낙을 받은 사실도 없어 동 계약 문구는 형식적인 조항으로 판단된다.

60 ④ 대주인 금호산업 등 5개사는 계약서에 기재된 담보물의 가치가 적정한지 평가하거나 검토하는 등 필요한 절차를 거치지 않았다. 또한 담보 제공 여부는 자금 대여 의사결정 시 중요한 고려사항임에도 불구하고 아시아나에어포트, 아시아나개발은 자금대여 품의서에 담보 제공사항을 기재하지 않았다.

61 ⑤ ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분 유동화 추진 과정에서 KB증권 투자심의위원회는 유동화 구조의 LTV(Loan to Value, 담보인정비율)가 높다(차입금 700억 원/출자지분 1,200억 원=58.3%)는 이유로 부결하였는데, 2016년 8월 17일자 자금대여의 경우에도 LTV가 50%에 해당(차입금 49억 원/출자지분 98억 원=50%)하는 것으로 실제로 담보 제공이 성립하기 어렵다.

62 ⑥ 2016년 8월 17일자 자금대여에 적용된 금리는 담보가 제공되지 않은 다른 신용대여 건들에 적용된 금리와 차이가 없다. 에어부산의 경우에는 담보대여 금리(4.5%)가 신용대여 금리(3.7%)보다 높은 경우도 존재한다. 일반적으로 담보 대여 금리는 신용대여 금리보다 낮다는 점을 고려할 때, 2016년 8월 17일자 자금대여에

26) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분이 담보로 제공된 케이프투자증권 차입금의 경우에는 담보권 설정을 담보하기 위한 근질권 등이 설정되어 있었다.

실제로 담보가 제공되었다고 보기 어렵다.

<표 38> 담보대여 금리와 신용대여 금리 간 비교

| 연번 | 대여회사 | 대여일 | 상환일 | 대여금액 | 금리 | 만기 | 담보조항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 금호산업 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 4,900 | 4.5 | 1년 | ○ |
| 6 | | '16. 8. 29. | '16. 9. 12. | 4,900 | 4.5 | 1년 | × |
| 17 | 아시아나에어포트 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 14,000 | 3.0 | 1년 | ○ |
| 18 | | '16. 11. 8. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.0 | 1년 | × |
| 19 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.0 | 1년 | × |
| 20 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 | 1년 | × |
| 21 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 | 1년 | × |
| 22 | 아시아나IDT | '16. 8. 17. | '16. 12. 8. | 4,900 | 3.7 | 1년 | ○ |
| 23 | | '16. 11. 8. | '16. 12. 8. | 3,000 | 3.7 | 1년 | × |
| 24 | | '16. 12. 9. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 | 1년 | × |
| 25 | | '16. 12. 16. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 | 1년 | × |
| 26 | 아시아나개발 | '16. 8. 17. | '16. 9. 12. | 4,500 | 3.2 | 1년 | ○ |
| 27 | | '16. 11. 15. | '16. 12. 5. | 1,500 | 3.2 | 1년 | × |
| 28 | | '16. 11. 18. | '16. 12. 8. | 1,500 | 3.2 | 1년 | × |
| 29 | | '16. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 | 1년 | × |
| 30 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 | 1년 | × |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | '16. 12. 8. | 4,500 | 4.5 | 1년 | ○ |
| 32 | | '16. 12. 15. | '17. 4. 4. | 2,000 | 3.7 | 1년 | × |

63 ⑦ 피심인 아시아나항공 내부자료인 '금호아시아나 내부거래 관련 대응 회의자료'(제1차사건 소갑 제26호증)에서도 피심인 스스로 '담보 제공하지 않았음'을 확인하였다.

64 이러한 사실은 '금호홀딩스의 케이프투자증권 차입금 계약서 및 부속서류'(1차사건 소갑 제23호증), '아시아나에어포트, 아시아나개발의 금호홀딩스에 대한 자금대여 관련 품의서'(1차사건 소갑 제24호증), 'ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분 유동화 결렬이유에 대한 피심인 보고·제출자료'(1차사건 소갑 제25호증), '금호아시아나 내부거래 관련 대응 회의자료'(1차사건 소갑 제26호증) 및 정○○(전략경영실 前 기획팀 부장), 정○○(전략경영실 재무팀 차장) 등의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3, 소갑 제57호증의 8) 등을 통해 확인된다.

마) 금호홀딩스의 자금 사용 용도

① 2016년 8월 대여금[27] 사용내역

65 2016년 8월 대여금은 금호기업이 금호산업과 금호터미널을 인수하기 위해 조달한 금융기관 차입금 상환비용을 충당하는 데 사용되었다.[28] 금호기업은 2015년 12월 금호산업 및 2016년 4월 금호터미널 인수를 위해 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ로부터 각각 3,300억 원, 2,000억 원을 차입하였다.[29] 이후 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 2016년 5월 금호 계열의 익스포저(Exposure)[30]가 과도하다는 이유로 금호기업에 차입금을 조기 상환해줄 것을 요청하였다.[31] 2016년 7월 당시 금호홀딩스의 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에 대한 차입금 잔액은 총 5,100억 원이었고,[32] 금호홀딩스는 먼저 금호터미널과의 합병을 통해 확보한 총 4,280억 원[33]에 더하여 부족분인 820억 원은 계열사, 협력업체 및 총수일가 등으로부터 차입을 통해 마련하였다. 이와 같이 마련한 자금으로 2016년 8월 금호홀딩스는 우선 총 4,649억 원[34]을 상환하고, 나머지 500억 원은 2016년 11월 케이프투자증권으로부터 차입금을 조달하여 상환하였다.[35]

<표 39> ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금 상환재원

(단위: 억 원)

| 구분 | | 세부 상환재원 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 8.12. 이전 | 금호기업 차입금 | 협력업체[36](금호산업 관련 4개사, 아시아나항공 관련 3개사, 금호타이어 관련 9개사) 차입금 | 292 |

27) <표 19>의 연번 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 22, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 40번 대여금(총 15건)을 말한다.
28) 금호홀딩스 전략경영실 재무팀 차장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 8)
29) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 인수금융 세부내역(단위: 원, %)

| 차입시기 | 차입목적 | 차입금액 | 금리 | 담보 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| '15.12.28. | 금호산업 인수 | 3,300억 | 5.5 | 금호산업 주식 | '17.6.29.(18개월) |
| '16.4.29. | 금호터미널 인수 | 2,000억 | 4.3 | 금호터미널 주식 | '16.10.29.(6개월) |

* 출처: 금호홀딩스(금호기업)의 금융권 차입내역(1차사건 소갑 제27호증)

30) 특정 기업과 연관된 금액이 어느 정도인가를 나타내는 용어로, 주로 신용사건 발생 시 특정 기업으로부터 받기로 약속된 대출 또는 투자금액뿐만 아니라 연관된 모든 거래에서 발생할 수 있는 손실금액을 말한다.
31) 전략경영실 기획재무담당임원 상무 윤○○의 확인서(1차사건 소갑 제57호증의 2), 전략경영실 前 기획팀 부장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3), ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료(1차사건 소갑 제28호증)
32) 금호산업 인수금융 5,300억 원 중 200억 원은 2016년 7월 ㅁㅁㅁㅁ에 신주인수권부사채(BW)를 발행하여 중도 상환했기 때문에 전체 차입금 5,300억 원 중 2016년 7월 말 기준 5,100억 원이 남아 있었다.
33) 금호터미널은 2015년 9월 舊 금호고속 매각대금으로 약 2,700억 원의 현금을 보유하고 있었고, 2013년 11월 금호산업으로부터 매입한 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분을 2016년 8월 유동화거래를 함으로써 1,580억 원을 추가로 확보하였다.
34) 차입원금 4,600억 원에 이자 약 49억 원을 더한 금액이다.
35) 전략경영실 前 기획팀 부장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 총수일가(동일인, 동일인의 처) 차입금 | 75 |
| | | 계열사(금호리조트 등 6개사) 차입금 | 50 |
| 8.12. 이후 | 금호터미널 자금·자산 | 금호고속 매각대금 | 2,700 |
| | | PEF 출자지분 유동화 | 1,580 |
| | 금호홀딩스 차입금 | 계열사(금호산업 등 7개사) 차입금 | 441 |
| 합계 | | | 5,138 |

* 출처: 금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황(1차사건 소갑 제10호증)

② 2016년 11월 대여금[37] 사용내역

66 2016년 11월 대여금은 금호기업이 2016년 8월 발생한 차입금 중 금호타이어 협력업체와 총수일가 차입금(원금 및 이자) 상환에 주로 사용하였다.

<표 40> 2016년 11월 대여금의 용도

| 일자 | 자금마련 | 금액 | 상환대상 차입금 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '16. 11. 4. | 금호터미널 사업부 자금 | 45억 | 금호타이어 협력업체 | 42억 |
| '16. 11. 8. | (차입) 아시아나IDT 등 2개사 | 45억 | - | - |
| '16. 11. 9. | - | - | 금호리조트 | 35억 |
| '16. 11. 15. | (차입) 아시아나개발 등 3개사 | 45억 | - | - |
| '16. 11. 18. | (차입) 금호산업 등 4개사 | 50억 | - | - |
| '16. 11. 21. | - | - | 협력업체<br>총수일가 | 30억<br>75억 |
| 합계 | | 185억 | | 182억 |

* 출처: 금호홀딩스(금호기업) 2015. ~ 2017. 분개장(1차사건 소갑 제29호증)
** 상환대상 차입금의 금액은 이자를 제외한 차입원금 기준으로 작성하였다.

③ 2016년 12월 대여금[38] 사용내역

67 2016년 12월 대여금은 금호홀딩스의 기존 계열사 차입금을 대환(貸環)하는데 사용되었다. 구체적으로 아시아나개발로부터의 2016년 12월 7일자 차입금 1,500백만 원은 2016년 11월 15일자 기존 차입금 1,500백만 원을 대환한 것이고, 에어서울의 2016년 12월 7일부터 12월 16일까지 5회에 걸친 차입금 3,000백만 원은 2015년 12월 28일자 기존 차입금 6,000백만 원을 일부 대환한 것이다.[39]

36) 금호타이어 협력업체들은 금호타이어로부터 대여금 또는 선급금 등의 명목으로 자금을 제공받지 않고 자체 보유 자금으로 금호기업에 대여하였다[금호타이어 임직원들의 확인서(1차사건 소갑 제64호증의 2)].
37) <표 19>의 연번 7, 8, 9, 18, 19, 23, 27, 28, 37, 38번 대여금(총 10건)을 말한다.
38) <표 19>의 연번 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45번 대여금(총 19건)을 말한다.
39) 피심인 금호홀딩스는 연말 결산 시기에 기존 대여금을 일시적으로라도(적게는 1일에서 많게는 11일

<표 41> 2016년 12월 금호홀딩스 차입금 대환 세부내역

(단위: 백만 원, %)

| 차입처 | 차입일 | 만기일 | 상환일 | 2016년 12월 (상환)/차입 | 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나개발 | '16. 11. 15. | '17. 11. 15. | '16. 12. 5. | (1,500) | 3.2 |
| | '16. 12. 7. | '17. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 |
| | '16. 11. 18. | '17. 11. 18. | '16. 12. 8. | (1,500) | 3.2 |
| | '16. 12. 15. | '17. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.2 |
| 아시아나에어포트 | '16. 11. 8. | '17. 11. 8. | '16. 12. 5. | (1,500) | 3.0 |
| | '16. 12. 7. | '17. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 |
| | '16. 11. 18. | '17. 11. 18. | '16. 12. 5. | (1,500) | 3.0 |
| | '16. 12. 15. | '17. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,500 | 3.0 |
| 아시아나세이버 | '16. 11. 15. | '17. 11. 15. | '16. 12. 5. | (1,000) | 2.0 |
| | '16. 12. 7. | '17. 12. 7. | '17. 4. 4. | 1,000 | 2.0 |
| 에어서울 | '15. 12. 28. | '16. 12. 28. | '16. 12. 5. | (6,000) | 3.5 |
| | '16. 12. 7. | '17. 12. 7. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 |
| | '16. 12. 8. | '17. 12. 8. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 |
| | '16. 12. 12. | '17. 12. 12. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 |
| | '16. 12. 13. | '17. 12. 13. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 |
| | '16. 12. 16. | '17. 12. 16. | '17. 4. 4. | 600 | 3.5 |
| 아시아나IDT | '16. 8. 17. | '17. 8. 17. | '16. 12. 8. | (4,900) | 3.7 |
| | '16. 11. 8. | '17. 11. 8. | '16. 12. 8. | (3,000) | 3.7 |
| | '16. 12. 9. | '17. 12. 9. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 |
| | '16. 12. 16. | '17. 12. 16. | '17. 3. 27. | 4,000 | 3.7 |
| 금호산업 | 16. 11. 18. | '17. 11. 18. | '16. 12. 9. | (1,000) | 2.0 |
| | '16. 11. 15. | '17. 11. 15. | '16. 12. 9. | (2,000) | 2.0 |
| | '16. 12. 15. | '17. 12. 15. | '17. 4. 4. | 1,000 | 3.7 |
| | '16. 12. 15. | '17. 12. 15. | '17. 4. 4. | 2,000 | 3.7 |
| 에어부산 | '16. 8. 17. | '17. 8. 17. | '16. 12. 8. | (2,100) | 4.5 |
| | '16. 12. 15. | '17. 12. 15. | '17. 4. 4. | 2,000 | 3.7 |

* 출처: 피심인 제출자료(1차사건 소갑 제31호증)

68 위 ①, ②, ③의 사실은 '금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황'(1차사건 소갑 제10호증), '금호홀딩스(금호기업)의 금융권 차입내역'(1차사건 소갑 제27호증), 'ㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료'(1차사건 소갑 제28호증), '피심인(금호고속) 보고·제출자료(6차)'(1차사건 소갑 제30호증), '피심인(금호고속) 보고·제출자료(3차)'(1차사건 소갑 제31호증) 및 윤○○(전략경영실 기획재무담당임원 상무), 정○○(전략경영실 前 기획팀 부장), 정○○(전략경영실 재무팀 차장), 금호타이어 임직원 등의 진술조서 및 확인서(1차사건 소갑 제57호증의 1 내지 2, 1차사건 소갑 제57호증의 3, 1차사건 소갑 제57호증의 8 내지 9, 1차사건 소갑 제64호증의 2) 등을 통해서 확인된다.

---

까지) 상환함으로써 이자비용을 일부라도 절감하기 위해 대환을 추진하였다고 보고한 바 있다.[피심인 제출자료(1차사건 소갑 제31호증), 전략경영실 재무팀 차장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57-8호증)]

2) 관련 법규정 및 법리

가) 특수관계인에 대한 부당이익제공행위

(1) 관련 법규정

법 제23조의2【특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지】

① 일정규모 이상의 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회의 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여서는 아니된다.

법 시행령[40] 제38조【특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지】

① 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “일정 규모 이상의 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단”이란 제17조(상호출자제한기업집단등의 범위) 제1항에 따른 상호출자제한

40) 2017. 7. 17. 대통령령 제28197호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 ‘법 시행령’이라 한다.

기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)을 말한다.

② 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사”란 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족[제3조의2(기업집단으로부터의 제외) 제1항에 따라 동일한 동일인관련자로부터 분리된 자는 제외한다]과 합하여 발행주식 총수의 100분의 30(주권상장법인이 아닌 회사의 경우에는 100분의 20) 이상을 소유하고 있는 계열회사를 말한다.

③ 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 제1항 각 호에 따른 행위의 유형 또는 기준은 별표 1의3과 같다.

④ (생략)

[별표 1의3] 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위의 유형 또는 기준

1. 상당히 유리한 조건의 거래

법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 제1항 제1호에 따른 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건 보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 한다. 다만, 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 법 제7조 제1항에 따른 특수관계인이 아닌 자와의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건과 차이가 100분의 7미만이고 거래당사자간 해당 연도 거래총액이 50억원(상품·용역의 경우에는 200억원) 미만인 경우에는 상당히 유리한 조건에 해당하지 않는 것으로 한다.

가. 상당히 유리한 조건의 자금거래

가지급금·대여금 등 자금을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래하는 행위

나. ~ 다. (생략)

(2) 법리

(가) 행위주체에 대한 위법성 성립요건

① 행위당사자 요건

㉮ 행위주체

69 법 제23조의2에서 말하는 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위에 해당하기 위해서는 법 제23조의2 제1항이 정하고 있는 행위자 및 행위의 상대방 요건을 충족하여야 한다.

70 법 제23조의2 제1항은 이익제공주체(즉, 행위주체)를 일정규모 이상의 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단에 속하는 회사로 한정하고 있고, 법 시행령 제38조 제1항은 일정규모 이상의 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단은 구법 시행령 제17조 제1항에 따른 상호출자제한기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)으로 규정하고 있다. 상호출자제한기업집단은 구법 시행령 제17조에 따라 당해 기업집단에 속하는 국내회사들의 기업집단 지정 직전 사업연도의 대차대조표상의 자산총액의 합계액이 일정금액 이상인 기업집단을 말하며, 공정거래위원회가 매년 지정·통지한다.

71 법 제23조의2 제1항은 이익제공주체를 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사로 한정하고 있다. 공시대상 기업집단은 법 제14조 및 법 시행령 제21조에 따라 당해 기업집단에 속하는 국내회사들의 기업집단 지정 직전 사업연도의 대차대조표 상의 자산총액의 합계액이 5조원 이상인 기업집단을 말하며, 공정거래위원회가 매년 지정·통지한다.

㉯ 행위객체

72 법 제23조의2 제1항 및 법 시행령 제38조 제2항은 행위의 상대방을 특수관계인 또는 특수관계인이 30%이상(비상장회사의 경우 20% 이상) 지분을 보유하고 있는 계열회사로 규정하고 있다. 특수관계인은 상호출자제한기업집단의 동일인 및

동일인의 친족에 한하는데, 친족은 시행령 제3조 제1호 가목에 따라 배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척을 의미한다.

② 법 제23조의2 제1항 제4호의 부당한 이익제공 행위의 위법성 요건

73 법 제23조의2 제1항 제4호의 부당한 이익제공 행위는 행위자가 행위 상대방의 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래를 하여야 하고, 이를 통해 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되어야 성립한다.

74 당해 거래의 특성상 행위자가 통상적으로 수행하거나 수행할 것으로 기대되는 거래상대방의 적합한 선정 과정이 전혀 없었거나 거래상대방을 선정하기 위해 요구되는 거래상대방의 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 및 거래조건 등과 같은 정보를 충분히 수집·조사하여 이를 객관적·합리적으로 검토하지 아니하였다면 의사결정에 있어서의 합리성이 결여된 것으로 볼 수 있다.

75 상당한 규모의 거래에 해당하는지 여부와 관련하여서는 대상 거래의 종류, 행위자와 행위 상대방의 자산·매출액 등 규모 및 경영상황, 행위자 및 행위 상대방의 해당 상품 또는 용역의 전체 거래 물량 중 해당 거래의 비중, 거래 기간, 통상적인 거래 관행 등을 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 한다.

76 다만, 행위자와 행위 상대방 간 상품·용역의 해당 연도 거래총액이 200억 원 미만이고, 행위 상대방의 평균매출액의 12% 미만인 경우에는 상당한 규모에 해당하지 않는 것으로 간주한다. 행위주체가 2 이상인 경우에는 각 행위자의 거래금액의 합계액을 기준으로 위의 안전항 충족 여부를 판단한다.[41]

77 행위자가 직접 특수관계인과 거래하는 등의 행위를 하는 경우에는 이익귀속의 효과가 바로 특수관계인에게 발생하게 될 것이나, 행위의 상대방이 계열회사인

41) 법 시행령 제38조 제3항 관련 [별표 1의3] 4. 단서

경우에는 행위의 상대방과 이익귀속 주체가 분리된다. 그러나 기업집단 내 계열회사 간에 합리적 고려나 비교 없이 상당한 규모의 거래를 하는 등의 행위가 이루어지고, 이로 인하여 특수관계인에게 구체적으로 이익이 귀속되었다고 볼만한 상당한 개연성이 인정되는 경우에는 특수관계인에 대한 이익 귀속을 인정할 수 있다.

(나) 행위의 상대방에 대한 위법성 성립요건

78 법 제23조의2 제3항에 해당하기 위해서는 행위의 상대방이 법 제23조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 등의 행위를 하여야 한다.

79 이때, 법 제23조의2 제1항 각호에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 행위를 했는지 여부는 행위의 상대방이 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 등의 행위가 법 제23조의2 제1항에 해당할 수 있음을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었는지 여부에 따라 판단하며, 이는 공정거래법 전문가가 아닌 일반인의 입장에서 인식할 수 있을 정도면 족하다[42].

(다) 특수관계인에 대한 위법성 성립요건

80 법 제23조의2 제4항에 해당하기 위해서는 특수관계인이 행위자 또는 행위의 상대방에 대하여 법 제23조의2 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여야 한다.

81 '지시하다'의 사전적 의미[43]가 '일러서 시키다'라는 뜻이라는 점을 감안하면, 지시행위는 특수관계인이 행위자 및/또는 행위의 상대방에 대하여 서로 간의 거래 등을 통해 특수관계인에 대해 부당한 이익이 귀속되는 행위를 하도록 시킨 경우에 성립한다고 볼 수 있다. 또한 '관여하다'의 사전적 의미가 '어떤 일에 관계하여 참여

42) 공정거래위원회 2017. 1. 10. 의결 제2017-009호(기업집단 한진 소속 계열회사들의 부당지원행위 및 특수관계인에 대한 부당이익제공행위에 대한 건) 참조
43) 국립국어원의 표준대사전 정의에 따른다.

하다'는 뜻인 점을 감안하면, 관여행위는 행위자와 행위의 상대방 사이의 거래 등을 통해 특수관계인에 대해 부당한 이익이 귀속되는 행위에 특수관계인이 관계하여 참여한 경우에 성립한다고 할 수 있다.

82 지시행위와 관여행위 주체인 특수관계인과 이익귀속 주체인 특수관계인은 동일한 자가 아니어도 무방하다.

나) 부당한 지원행위

(1) 관련 법규정

법 제23조【불공정거래행위의 금지】

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 6. (생략)

7. 부당하게 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위

가. 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

나. (생략)

8. (생략)

② 특수관계인 또는 회사는 다른 사업자로부터 제1항 제7호에 해당할 우려가 있음에도 해당 지원을 받는 행위를 하여서는 아니 된다.

③ 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

④ ~ ⑥ (생략)

법 시행령 제36조【불공정거래행위의 지정】

① 법 제23조【불공정거래행위의 금지】제3항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기

준은 별표 1의2와 같다.

② (생략)

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준

1. ~ 9. (생략)

10. 부당한 지원행위

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 각 목 외의 부분에 따른 부당하게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위는 부당하게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공함으로써 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위로 한다.

가. 부당한 자금지원

특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금 등 자금을 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위

나. ~ 라. (생략)

(2) 법리

(가) 지원주체에 대한 위법성 성립요건

83 법 제23조 제1항 제7호, 법 시행령 제36조 제1항 [별표1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준 제10호 가목 및 나목에 따른 부당한 지원행위가 성립하기 위해서는 두 가지 요건, 즉 ① 지원주체가 지원객체인 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금 등 자금이나 부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등의 자산·상품을 상당히[44] 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하여 과다한 경제상 이익을 제공하여야 하고(지원행위의 성립), ② 지원주체의 지원행위로 말미암아 지원객체가 직접 또는 간접적으로 속한 시장에서 공정한 거래를 저해할 우려(부당성)가 인정되어야 한다.[45]

44) 법 제23조 제1항 제7호에 따른 부당한 지원행위의 성립요건과 관련한 '상당히 유리한 조건'은 2013. 8. 13. 법 개정(법률 제12095호로 개정되어 2014. 2. 14. 시행)에 따라 변경된 것으로, 법 개정 이전에는 부당한 지원행위의 성립요건을 '현저히 유리한 조건'으로 보았다.

① 지원행위의 성립

84 상당히 유리한 조건의 거래, 즉 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하여 과다한 경제상 이익을 제공한 것인지 여부를 판단함에 있어서는 급부와 반대급부 사이의 차이는 물론 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익, 지원기간, 지원횟수, 지원시기, 지원행위 당시 지원객체가 처한 경제적 상황 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.[46]

85 그리고 부당한 자산·상품 등 지원행위에 있어서 급부와 반대급부가 상당히 유리한지 여부를 판단하는 기준이 되는 정상가격이란 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격 등을 말한다.[47]

86 부당한 자금지원행위에 있어 정상금리는 지원주체와 지원객체 사이의 자금거래와 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등의 면에서 동일 또는 유사한 상황에서 그 지원객체와 그와 특수관계 없는 독립된 금융기관 사이에 자금거래가 이루어졌다면 적용될 금리, 또는 지원주체와 지원객체 사이의 자금거래와 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등의 면에서 동일 또는 유사한 상황에서 특수관계 없는 독립된 자 사이에 자금거래가 이루어졌다면 적용될 금리를 말한다(이하 '개별정상금리'라 한다).[48]

87 개별정상금리의 산정이 곤란한 경우에는 특수관계 없는 독립된 자 사이에 지원주체와 지원객체 사이의 자금거래에 비하여 시기, 종류 내지 거래의 성격 등의 면에서는 동일 또는 유사하지만 기간이나 신용상태 등의 면에서 우위의 조건을 가진 거래행위가 있는 경우 해당 거래의 금리는 지원주체와 지원객체 간 거래에 대한 정상금

45) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2001두6364 판결 참조
46) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2001두2881 판결 및 대법원 2004. 4. 9. 선고 2001두6197 판결 참조
47) 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013두4255 판결 참조
48) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2001두2881 판결, 대법원 2006. 2. 10. 선고 2003두15171 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005두9972 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009두1911 판결 등 참조

리의 최하한으로 추단할 수 있다.[49]

② 부당성(공정거래저해성)

88 지원주체의 지원행위로 말미암아 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부에 대한 판단은 지원주체와 지원객체와의 관계, 지원행위의 목적과 의도, 지원객체가 속한 시장의 구조와 특성, 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익 및 지원기간, 지원행위로 인하여 지원객체가 속한 시장에서의 경쟁제한이나 경제력 집중의 효과 등은 물론 중소기업 및 여타 경쟁사업자의 경쟁능력과 경쟁여건의 변화정도, 지원행위 전후의 지원객체의 시장점유율의 추이, 시장개방의 정도 등을 종합적으로 고려하여 당해 지원행위로 인하여 지원객체의 관련시장에서 경쟁이 저해되거나 경제력 집중이 야기되는 등으로 공정한 거래가 저해될 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.[50]

89 지원의도는 지원행위를 하게 된 동기와 목적, 거래의 관행, 당시 지원객체의 상황, 지원행위의 경제상 효과와 귀속 등을 종합적으로 고려하여 지원주체의 주된 의도가 지원객체가 속한 관련 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것이라고 판단되는 경우 인정되는 것이고, 이러한 지원의도는 여러 상황을 종합하여 객관적으로 추단할 수 있다.[51]

90 지원행위가 부당성을 갖는지 유무는 오로지 공정한 거래질서라는 관점에서 평가되어야 하는 것이다. 공익적 목적, 소비자 이익, 사업경영상 또는 거래상의 필요성 내지 합리성 등도 공정한 거래질서와는 관계없는 것이 아닌 이상 부당성을 갖는지 유무를 판단함에 있어 고려되어야 하는 요인의 하나라고 할 것이나, 단순한 사업경영상의 필요 또는 거래상의 합리성 내지 필요성만으로는 부당지원행위의 성립요건으로서의 부당성 및 공정거래저해성이 부정되지 않는다.[52]

---

49) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009두11911 판결 참조
50) 대법원 2004. 3. 12. 선고 2001두7220 판결 참조
51) 대법원 2007. 1. 11. 선고 2004두350 판결 참조
52) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2001두2881 판결 참조

(나) 지원객체에 대한 위법성 성립요건

91 법 제23조 제2항의 부당한 지원을 받는 행위에 해당하기 위해서는, 지원객체가 부당하게 법 제23조 제1항 제7호에 해당할 우려가 있음에도 불구하고, 해당 지원을 받는 행위를 하여야 한다. 이때 부당한 지원행위에 해당할 우려가 있음에도 지원받는 행위를 했는지 여부는 지원객체가 해당 거래행위가 부당지원행위에 해당할 수 있음을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었는지 여부에 따라 판단하며, 이는 법 전문가가 아닌 일반인의 입장에서 과다한 경제상 이익을 제공받았다는 것을 인식할 수 있을 정도면 족하다.[53]

(다) 부당한 지원행위를 하게 한 행위에 대한 위법성 성립요건

92 법 제23조 제1항 후단은 불공정거래행위와 관련하여 '계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다'고 정하고 있으므로, 부당한 지원을 하는 행위뿐만 아니라 다른 사업자로 하여금 부당한 지원을 행하도록 하는 행위도 금지된다.

93 법원은 다른 사업자로 하여금 부당한 공동행위를 행하도록 하는 행위를 금지하고 있는 법 제19조 제1항 후단과 관련하여 '이는 다른 사업자로 하여금 부당한 공동행위를 하도록 교사하는 행위 또는 이에 준하는 행위를 의미하고, 다른 사업자의 부당한 공동행위를 단순히 방조하는 행위는 여기에 포함되지 않는다'고 판시한 바 있다.[54] 따라서 부당한 지원행위를 행하도록 하는 행위 역시 다른 사업자로 하여금 부당한 지원행위를 하도록 교사하는 행위 또는 이에 준하는 행위를 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

94 한편, 형법상 교사자의 교사행위는 정범에게 범죄의 결의를 가지게 하는 것을 말하는 것으로서, 판례는 교사행위와 관련하여 '막연히 범죄를 하라거나 절도를

53) 공정거래위원회 2019. 1. 23. 의결 제2019-025호, 공정거래위원회 2018. 5. 21. 의결 제2018-148호, 공정거래위원회 2016. 7. 7. 의결 제2016-189호, 공정거래위원회 2015. 11. 9. 의결 제2015-374호 참조

54) 서울고법 2008. 12. 25. 선고 2008누14854 판결[상고심 심리불속행 기각(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009두1556 판결)]

하라고 하는 등의 행위만으로는 교사행위가 되기에 부족하다 하겠으나, 타인으로 하여금 일정한 범죄를 실행할 결의를 생기게 하는 행위를 하면 되는 것으로서 교사의 수단·방법에 제한이 없다 할 것이므로, 교사범이 성립하기 위하여는 범행의 일시, 장소, 방법 등의 세부적인 사항까지를 특정하여 교사할 필요는 없는 것이고, 정범으로 하여금 일정한 범죄의 실행을 결의할 정도에 이르게 하면 교사범이 성립된다'고 보고 있다.[55]

95 이에 따라 판례는 법 제26조 제1항 제4호의 사업자단체가 사업자에게 불공정거래행위 또는 재판매가격유지행위를 하게 한 행위를 해석함에 있어 형법상 교사행위의 성립요건을 준용하여, '개별 사업자에게 상당한 영향력을 행사할 수 있는 지위에 있는 사업자단체로 하여금 경쟁제한행위를 금지하고자 하는 것으로, 단순히 물리적으로 이를 강요하는 것만을 의미하는 것이 아니라, 그러한 지위를 이용하여 불공정거래행위를 권장하거나 협조를 요청하는 등 어떠한 방법으로든 이를 사실상 강요하는 결과를 가져오는 모든 행위를 말하는 것으로 보아야 할 것이다'라고 판시하고 있다.[56] 따라서 부당한 지원행위를 행하도록 하는 행위 역시 그 수단·방법에는 제한이 없으며 물리적으로 부당한 지원행위를 강요하는 것 뿐만 아니라 자신의 지위를 이용하여 사실상 이를 강제하는 행위까지 포괄적으로 포함한다.

96 법원은 현대중공업이 CIBC와 주식환매계약을 체결한 행위에 대하여 이는 현대전자산업이 보유한 주식을 우회적으로 매입하여 현대전자산업을 부당지원한 행위에 해당한다고 하였고, 현대증권은 일련의 거래과정 전체를 주도적으로 진행한 점이 인정되므로 현대중공업으로 하여금 지원행위를 행하도록 한 자에 해당되는바, 현대증권도 부당지원행위의 책임을 피할 수 없다고 판시한 바 있다.[57]

3) 피심인들의 위 2. 가. 1) 행위의 위법성

가) 특수관계인에 대한 부당이익제공행위

55) 대법원 1991. 5. 14. 선고 91도542 판결
56) 서울고법 2002. 6. 26. 선고 2001누14046 판결[상고심 심리불속행기각(대법원 2003. 1. 11. 선고 2002두9346 판결)]
57) 대법원 2006. 7. 6. 선고 2004두2998 판결 참조

(1) 규율대상 요건 충족 여부

(가) 행위자 : 금호산업 등 9개 계열회사

97 금호산업 등 9개 계열회사와 금호홀딩스 간 이 사건 자금 거래는 2016년 8월부터 2017년 4월까지 이루어졌고, 금호산업 등 9개 계열회사는 위 기간 동안 계속하여 공정거래위원회에 의해 상호출자제한기업집단으로 지정된 기업집단 「금호아시아나」에 속한 회사이므로 행위자 요건을 충족한다.

(나) 행위의 상대방 : 금호홀딩스

98 금호홀딩스는 이 사건 거래가 이루어진 2016년 8월부터 2017년 4월까지 기간 동안 특수관계인인 동일인 박○○ 및 그 친족 이○○, 박ㅁㅁ, 박○ㅁ가 지분의 41.1 ~ 45.5%를 보유하고 있으면서, 기업집단 「금호아시아나」에 속한 회사이므로 행위자인 금호산업 등 9개 계열회사와 서로 계열회사에 해당한다. 따라서 행위의 상대방 요건을 충족한다.[58)]

(2) 행위유형별 요건 충족 여부

(가) 상당히 유리한 조건의 자금 거래 여부

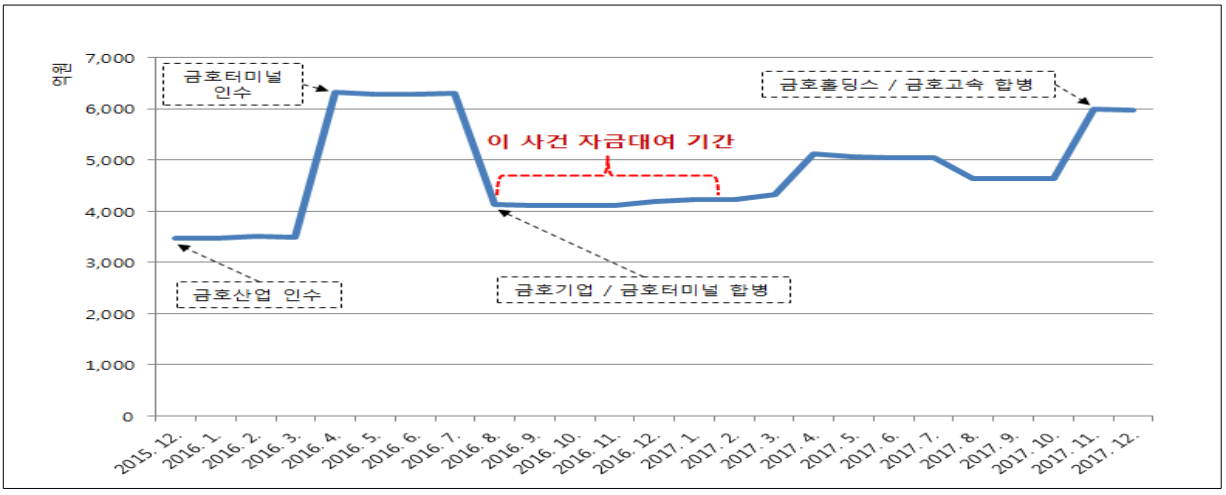
① 금호홀딩스의 열악한 재무상태 및 추가 자금조달의 곤란

99 위 2. 가. 1) 나)에서 기술한 바와 같이 금호홀딩스는 큰 규모의 부채를 안고 있었다. 이 사건 자금대여 기간인 2016년 8월부터 2017년 4월까지 기간 동안 금호홀딩스는 평균 약 4,282억 원의 차입금을 갖고 있었고, 2016년 말 기준 당기순손실이 약 189억 원, 부채가 약 1조 5,557억 원(부채비율 520%)에 달하여 재무상태가

58) 금호홀딩스 내부지분율 변동현황(1차사건 소갑 제3호증의 14)

열악하였다.

<그림 7> 금호홀딩스(금호기업)의 월별 차입금 잔액 추이




* 출처: 금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황(1차사건 소갑 제10호증)

<표 42> 금호홀딩스(금호기업)의 손익/부채 현황

(단위: 백만 원)

| 구분 | 2015년말 (금호기업) | 2016년말 (금호홀딩스= 금호기업+터미널) | 2017년말 (금호홀딩스= 금호기업+터미널+고속) |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | (1,165) | (18,865) | 83,235 |
| 부채(부채비율) | 348,825 (93%) | 1,555,734 (520%) | 1,358,490 (250%) |

* 출처: 금호기업 감사보고서(1차사건 소갑 제3호증의 13), 금호홀딩스 감사보고서(1차사건 소갑 제32호증)

100 그리고 2016년 당시 피심인 금호홀딩스는 최대 채권자인 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 요구에 따라 5,100억 원에 달하는 차입금의 상환 요구를 받고 있었다.[59] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금은 금호산업 및 금호터미널 지분을 담보로 한 인수금융이었기 때문에 채무불이행 시 금호산업 및 금호터미널 지분을 상실할 수 있는 위험이 있었다.[60] 나아가 대출약정금(3,300억 원) 인출 선행조건으로서 그룹의 주요 이사진들의 사임서와, 금호홀딩스 대주주(박ㅇㅇ, 박ㅁㅁ)의 확약서가 제출되었던 바, 기한이익 상실사유[61]가 발생하였을 경우 주요 이사진들의 직위 및 대주주인 그룹 총수의 경영권을 상실할 수 있는 위험이 존재하였다.[62]

59) 전략경영실 前 기획팀 부장 정ㅇㅇ의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3)
60) 전략경영실 前 기획팀 부장 정ㅇㅇ의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3)
61) 동 계약 상 기한이익 상실사유(제15조 기한의 이익 상실)는 '채무불이행사유보다 포괄적인 개념으로서 차주에게 귀책사유가 있는지 여부를 불문한다'고 규정되어 있고, 구체적인 기한이익 상실사유로서 상환의무의 불이행, 진술보장사항의 위반, 준수사항의 위반, 여타채무의 불이행, 도산 등 17개 조항을 나열하고 있는바(1차사건 소갑 제33호증), 매우 광범위한 경우를 기한이익 상실사유로 포함하고 있다.

101 또한, 2015년 9월 금호기업이 금호산업을 인수할 때 금호산업의 매도인이 대부분의 시중은행이 포함된 총 54개 금융기관으로 구성된 채권단이었기 때문에 금호산업 인수금융 차입금 상환을 위해 다시 이들 은행권으로부터 자금을 조달할 수 없는 상황이었다.[63] 당시 금호홀딩스의 차입금이 과다하고 부채비율이 높았고, 사실상 투자부적격 신용등급에 해당하여 다른 신용대출도 곤란하였으며[64], 담보로 제공 가능한 자산은 이미 담보대출에 사용되거나 유동화되어 담보대출도 불가능하였다.[65]

② 이 사건 자금거래의 상당히 유리한 조건

㉮ 판단기준

102 법 제23조의2 제1항 제1호의 '상당히 유리한 조건의 거래'의 한 유형인 법 시행령 제38조 제3항 별표 1의3 제1호 가목의 '상당히 유리한 조건의 자금 거래'에서 '상당히 낮거나 높은 대가'의 거래란 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건, 즉 정상금리보다 상당히 낮거나 높은 거래를 말한다. 여기서 정상금리란 (i) 당해 거래 당사자들 간에 이루어진 자금거래와 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일 또는 유사한 상황에서 당해 자금거래의 상대방과 특수관계가 없는 독립된 금융기관 간에 자금거래가 이루어졌다면 적용될 금리, 또는 (ii) 당해 거래 당사자들 간에 이루어진 자금거래와 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일 또는 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 자금거래가 이루어졌다면 적용될 금리(개별정상금리)를 의미한다.[66][67]

---

62) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 대출계약서(2015. 12.)(1차사건 소갑 제33호증), 전략경영실 前 기획팀 부장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3), 전략경영실 기획재무담당임원 상무 윤○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 1)

63) 전략경영실 前 기획팀 부장 정○○의 진술조서(1차사건 소갑 제57호증의 3)

64) NICE신용평가는 2015년 11월 12일 금호기업의 신용등급을 CCC+(상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업)로 평가하였다.

65) 특히 금호홀딩스가 보유한 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ PEF 출자지분의 경우 KB증권에서 유동화 작업이 추진되었으나, KB증권 투자심의위원회에서 LTV(Loan to Value)가 높다(700억 원/1,200억 원=58.3%)는 이유로 최종 무산된 바 있다. [전략경영실 기획재무담당임원 상무 윤○○의 진술조서(소갑 제57호증의 1), 전략경영실 前 기획팀 부장 정○○의 확인서 1(1차사건 소갑 제57호증의 3 내지 제57호증의 4)

66) 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013두4255 판결 등 참조

67) 서울고등법원은 법 제23조의2 제1항 제1호의 정상가격의 해석 시에는 법 제23조 제1항 제7호의 정상가격에 관한 해석론을 참작할 수 있다고 판시하였다.(서울고등법원 2017. 9. 1. 선고 2017누36153 판결)

103 「부당한 지원행위의 심사지침」[68]에서는 실제 적용된 금리(실제적용금리)가 당해 지원객체와 특수관계 없는 독립된 금융기관 간에 지원주체의 지원 없이 자금 거래가 이루어졌다면 적용될 금리(개별정상금리)보다 낮은 경우에 지원행위가 성립한다고 하면서, 그 예시로 지원객체의 금융회사로부터의 차입금리보다 저리로 자금을 대여해 준 경우를 들고 있다.

104 심사지침에 따르면 개별정상금리는 원칙적으로 다음 방법으로 산출한 금리 중 순차적으로 우선 산출 가능한 금리를 말한다. (i) 지원객체가 지원받은 방법과 동일한 수단을 통해 동일한 시점에 독립적인 방법으로 차입한 금리, (ii) 지원객체가 지원을 받은 방법과 동일한 수단을 통해 유사한 시점에 독립적인 방법으로 차입한 금리(여기서 유사한 시점이란 사안별로 지원규모, 지원시점의 금리변동의 속도 등을 종합적으로 고려하여 결정하되, 해당일 직전·직후 또는 전후의 3개월 이내의 기간을 말한다. 다만, 유사한 시점에 독립적인 방법으로 차입한 금리는 없으나 그 이전에 변동금리 조건으로 차입한 자금이 있는 경우에는 지원받은 시점에 지원객체에게 적용되고 있는 그 변동금리를 유사한 시점에 차입한 금리로 본다), (iii) 신용평가기관에 의한 신용등급 등에 비추어 신용상태가 지원객체와 유사하다고 인정할 수 있는 회사가 해당 방법과 동일한 수단을 이용하여 동일한 시점에 독립적인 방법으로 차입한 금리, (iv) 지원객체가 지원받은 방법과 유사한 수단을 통해 동일 또는 유사한 시점에 독립적인 방법으로 차입한 금리(여기서 유사한 수단이란 사안별로 차입기간, 금액, 장단기 금리수준 등을 종합적으로 고려하여 유사하다고 인정할 수 있는 수단을 말한다), (v) 지원객체가 동일 또는 유사한 시점에 다른 수단으로 차입한 경우에는 그 금리(만약 지원주체와 지원객체 사이의 거래와 시기, 종류, 규모, 만기, 신용상태 등이 동일 또는 유사한 상황에서 그 지원객체와 그와 특수관계 없는 독립된 금융기관 사이에 또는 특수관계 없는 독립된 자 사이에 이루어진 자금거래를 찾을 수 없어 개별정상금리를 구체적으로 특정할 수 없다고 하더라도, 지원주체와 지원객체 사이의 거래에 비하여 시기, 종류 내지 거래의 성격 등의 면에서는 동일 또는 유사하지만 만기나 신용상태 등의 면에서 우위의 조건을 가진 거래행위가 있는 경우

68) 공정거래위원회 예규 제288호(2017. 12. 12. 시행)(이하 '심사지침'이라 한다)를 말한다.

정상금리는 그보다 우위의 조건을 가진 거래행위에 적용된 금리보다 통상 높은 것이 금융시장의 실태에 부합하는 것이라 할 것이므로, 해당 거래행위의 금리는 지원주체와 지원객체 간 거래에 대한 정상금리의 최하한으로 추단할 수 있다.[69])

105 한편 실제금리와 정상금리 간 차이의 '상당성'과 관련하여 법 시행령 제38조 제3항 별표 1의3 제1호는 정상가격과의 차이가 7% 미만이고, 거래당사자 간 해당 연도 거래총액이 50억 원 미만인 경우에는 상당히 유리한 조건에 해당하지 않는다고 규정하고 있다.

㉯ 개별정상금리의 산정

106 개별정상금리를 산정하기 위해서는 피심인 금호산업 등 9개 계열회사의 이 사건 자금대여 시점과 동일 또는 유사한 시점에 피심인 금호홀딩스가 특수관계 없는 독립된 금융기관으로부터 피심인 금호산업 등 9개 계열회사의 이 사건 자금대여 방법과 동일한 방식인 무담보 신용으로 차입한 사례가 존재하여야 하나, 그러한 사례가 없기 때문에 위 ㉮의 (i) 또는 (ii)의 방법 중 (i)의 방법으로는 개별정상금리를 산정할 수 없다. 위 ㉮의 (ii)의 방법에 따라 이 사건 자금대여와 '유사한' 시점으로 전·후 3개월을 포함시킬 경우 피심인 금호기업이 특수관계 없는 독립된 자로부터 자금을 차입한 사례는 2016년 8월 5일 ㈜ㅁㅁㅁㅁ 등 9개 금호타이어 협력업체 차입금이 있다.[70])

<표 43> 금호타이어 협력업체 차입금 내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여회사 | 차입일자 | 차입금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜ㅁㅁㅁㅁ | 2016. 8. 5. | 600 | 3.5 | 3개월 |
| 2 | ㅁㅁㅁㅁㅁ㈜ | 〃 | 400 | 〃 | 〃 |
| 3 | ㈜ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | 〃 | 500 | 〃 | 〃 |
| 4 | ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ㈜ | 〃 | 400 | 〃 | 〃 |
| 5 | 정ㅇㅇ(ㅁㅁㅁㅁㅁ) | 〃 | 300 | 〃 | 〃 |

69) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009두11911 판결 참조
70) 2016. 5. 10. ㈜ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금도 이 사건 자금대여 기간 전 3개월 범위에 포함되나, 더욱 가까운 시점인 금호타이어 협력업체 차입금이 있으므로 비교대상에서 제외한다.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ㅁㅁㅁㅁ㈜ | 〃 | 300 | 〃 | 〃 |
| 7 | ㅁㅁㅁ㈜ | 〃 | 200 | 〃 | 〃 |
| 8 | ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ㈜ | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 |
| 9 | 이ㅇㅇ(ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ) | 〃 | 500 | 〃 | 〃 |

* 출처: 금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황(1차사건 소갑 제10호증)

107 위 9개 금호타이어 협력업체 차입 사례와 비교할 수 있는 자금대여 건은 다음 <표 44>과 같이 피심인 금호기업에 대한 총 8건(금호산업 우회지원 4건, 아시아나항공 우회지원 3건, 금호리조트 대여 1건)이다.[71] 따라서 이들 8건의 경우 9개 금호타이어 협력업체 차입 사례의 조건을 개별정상금리로 볼 수 있다.

<표 44> 금호기업에 대한 8건의 자금대여 내역

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여회사 | 대여일 | 상환일 | 대여일수 | 대여금액 | 금리 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | '16. 8. 2. | '16. 12. 30. | 150 | 3,000 | 1.8 | 1년 |
| 2 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 5,000 | 1.8 | 1년 |
| 3 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 6,000 | 1.8 | 1년 |
| 4 | | '16. 8. 2. | '17. 4. 4. | 245 | 6,000 | 1.8 | 1년 |
| 33 | 아시아나항공 | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 1,000 | 1.5 | 1년 |
| 34 | | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 1,500 | 1.5 | 1년 |
| 35 | | '16. 8. 3. | '17. 4. 4. | 244 | 2,500 | 1.5 | 1년 |
| 40 | 금호리조트 | '16. 8. 9. | '16. 11. 9. | 92 | 3,500 | 2.0 | 3개월 |

* 출처: 금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황(1차사건 소갑 제10호증)

108 다만, 금호타이어 협력업체 차입금은 만기가 3개월, 차입금액이 2억 ~ 10억 원으로서, 금호기업의 이 사건 차입금 만기(1년) 및 차입금액(10억 ~ 60억 원)과는 다소 차이가 있으므로 다음과 같이 이를 조정한다.[72]

<표 45> 거래조건 차이를 조정한 금호기업 차입금의 개별정상금리 산정내역

71) 2016. 8. 12. 이후 금호홀딩스에 대한 자금대여 건들은 금호기업에 대한 자금대여 건인 금호타이어 협력업체 차입금과 비교하기에 부적절하다.

72) 시중은행 중 피심인 금호홀딩스와 거래관계가 있는 3개 은행(ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ)를 통해 만기 및 금액 변경 시 금리 차 현황을 조사한 결과, 이 사건 대여금과 같은 기업 운영자금의 경우 위 금호기업의 이 사건 차입금액 각각에 대하여 만기가 3개월일 경우와 1년일 경우의 금리 차이는 평균 -0.007 ~ 0.063%p이다. 합리적인 개별정상금리 산정을 위해 금호타이어 협력업체 차입 금리인 3.5%에 위 평균 금리 차이를 반영하였다.

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여회사 | 대여일 | 대여금액 | 만기 | 개별정상금리 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 금리기준 | 금리조정 | | | | 개별정상금리 |
| | | | | | | A은행 | B은행 | C은행 | 평균 | |
| 1 | 금호산업 | '16. 8. 2. | 3,000 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.07 | 0.03 | 3.53 |
| 2 | | '16. 8. 2. | 5,000 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.18 | -0.007 | 3.493 |
| 3 | | '16. 8. 2. | 6,000 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.18 | -0.007 | 3.493 |
| 4 | | '16. 8. 2. | 6,000 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.18 | -0.007 | 3.493 |
| 33 | 아시아나항공 | '16. 8. 3. | 1,000 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.19 | -0.07 | 0.063 | 3.493 |
| 34 | | '16. 8. 3. | 1,500 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.07 | 0.03 | 3.563 |
| 35 | | '16. 8. 3. | 2,500 | 1년 | 3.5 | 0.07 | 0.09 | -0.07 | 0.03 | 3.53 |
| 40 | 금호리조트 | '16. 8. 9. | 3,500 | 3개월 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 |

* 출처: 각 은행 보고·제출자료(1차사건 소갑 제39호증)

109 위 ㉮의 (iii)의 방법으로 개별정상금리를 산정하기 위해서는 이 사건 자금대여 시점과 동일한 시점에 피심인 금호홀딩스와 신용등급이 유사한 회사가 금융기관으로부터 이 사건 자금대여 방법과 동일한 방식과 조건(신용대출, 대여금액, 만기)으로 실제 차입한 사례가 존재하여야 한다. 이 사건 자금대여 기간 중 금호홀딩스와 거래관계가 있었던 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ 등 4개 금융기관을 대상으로 조사한 결과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에서 이 사건 연번 14번, 27번 대여 건과 동일한 시점에 금호홀딩스와 동일한 신용등급의 회사에게 동일한 방식과 조건(신용대출, 대여금액, 만기)으로 대여해준 사례가 있음이 확인되었으므로 이 사건 연번 14번, 27번 대여 건에 대해서는 해당 금리를 개별정상금리로 볼 수 있다.[73]

<표 46> 산업은행이 금호홀딩스와 동일한 조건으로 대여한 사례

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 대여일 | 대여금액 | 만기 | 대출방식 | 금호홀딩스 신용등급 | 대여 사례 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 회사명 | 신용등급 | 금리 |
| 14 | '16. 12. 15. | 1,000 | 1년 | 신용 | BB- | ○○○ | BB- | 5.62 |
| 27 | '16. 11. 15. | 1,500 | 1년 | 신용 | BB- | △△△ | BB- | 5.59 |

* 출처: ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료(1차사건 소갑 제34호증)

110 나머지 은행의 대여 사례 중에는 금호홀딩스와 신용등급이 유사한 독립적

73) 이와 같이 금호홀딩스의 연번 14번, 27번 대여 건들에 대한 개별정상금리는 산정되었으므로 이하에서는 그 외 연번 대여 건들에 대한 개별정상금리를 산정하면 된다.

인 제3의 회사가 이 사건 자금대여 건과 동일한 조건으로 차입한 사례가 없는 것으로 확인되었다.

111 위 ㉮의 (iv) 또는 (v)의 방법으로 개별정상금리를 산정하기 위해서는 피심인 금호홀딩스가 이 사건 자금대여 건과 동일 또는 유사한 시점에 이 사건 자금대여 수단과 유사한 수단 또는 다른 수단을 통해 독립적으로 차입한 사례가 존재하여야 한다. 그러나 이 사건 금호홀딩스의 자금대여 방법으로는 자금대여가 불가능하거나 차입수단이 달라 상호 비교가 가능한 사례를 확인할 수 없다.

112 총 45건 중 금호기업에 대한 자금대여 8건 및 금호홀딩스에 대한 연번 14번, 27번 대여 건을 제외한 자금대여의 개별정상금리는 위 ㉮의 (i) 내지 (v)의 방법으로 산정하는 것이 적합하지 않다. 따라서 차선책으로 다음과 같이 위 ㉮의 (iii)을 준용하여 개별정상금리를 산정해볼 수 있다.[74)]

113 즉 판례 및 심사지침 규정 상 개별정상금리는 당해 자금거래 당사자 사이의 자금거래와 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등의 면이 동일 또는 유사한 상황에서 (i) 당해 자금거래 상대방과 그와 특수관계가 없는 독립된 금융기관 사이에, 또는 (ii) 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 '자금거래가 이루어졌다면 적용될 금리'를 의미한다. 따라서 자금거래의 상대방(이익제공객체)과 금융기관 사이에 실제 자금거래가 이루어져 적용된 금리뿐만 아니라 '동일·유사한 가상의 사례에서 적용 가능한 금리'도 개별정상금리로 볼 수 있다. 이는 위 ㉮의 (iii) 방법을 준용한 방법이라고 할 수 있다.

114 이 사건 자금대여 기간 중 금호홀딩스와 거래 관계에 있던 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ,

74) 부당한 지원행위의 심사지침에 따르면 (i) ~ (v)의 방법에 따라 개별정상금리를 산정하기 어려운 경우 실제적용금리와 '일반정상금리'를 비교하여 지원행위 여부를 판단할 수 있으나, 서울고등법원은 웅진홀딩스의 부당한 지원행위 건에서 금융기관이 지원객체와 같은 신용등급의 회사에 제공 가능한 금리가 일반정상금리보다 낮음에도 실제 사례가 아니라는 이유로 일반정상금리를 기준으로 지원금액을 산정한 것은 위법하다고 판시하였고(서울고등법원 2013. 1. 14. 선고 2012누10293 판결, 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013두4255 판결), 공정거래위원회는 해당 사건의 과징금 재산정 및 부과의 건에서 실제사례가 아닌 금융기관의 제공가능금리를 개별정상금리로 산정하여 부과과징금을 재산정한 바 있다(공정거래위원회 2015. 5. 18. 의결 제2015-163호).

ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ 등 4개 금융기관을 대상으로 이 사건 자금대여 시점과 동일한 시점에 금호홀딩스와 동일한 신용등급의 회사가 이 사건 자금대여 건과 동일한 조건으로 각 금융기관으로부터 자금을 차입할 경우 제공할 수 있는 금리(이하 '○○은행 제공가능금리'라 한다)를 확인한 바, 그 결과 3개 금융기관별 제공가능금리는 다음과 같다.[75]

<표 47> ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 금호홀딩스의 차입 조건 | | | | ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 차입처 | 차입일자 | 만기 | 금액 | 신용등급 | 금리 |
| 5 | 금호산업 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB- | 5.29 |
| 6 | 금호산업 | '16. 8. 29. | 1년 | 4,900 | BBB- | 5.31 |
| 7 | 금호산업 | '16. 11. 15. | 1년 | 2,000 | BBB- | 5.50 |
| 8 | 금호산업 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB- | 5.50 |
| 9 | 금호산업 | '16. 11. 29. | 1년 | 4,500 | BBB- | 5.70 |
| 10 | 금호산업 | '16. 12. 1. | 1년 | 4,700 | BBB- | 5.70 |
| 11 | 금호산업 | '16. 12. 2. | 1년 | 4,500 | BBB- | 5.70 |
| 12 | 금호산업 | '16. 12. 6. | 1년 | 4,700 | BBB- | 5.75 |
| 13 | 금호산업 | '16. 12. 7. | 1년 | 4,500 | BBB- | 5.75 |
| 15 | 금호산업 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB- | 5.69 |
| 16 | 금호산업 | '17. 1. 2. | 7개월 | 3,000 | BBB- | 5.68 |
| 17 | 아시아나에어포트 | '16. 8. 17. | 1년 | 14,000 | BBB- | 5.29 |
| 18 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 8. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.52 |
| 19 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.50 |
| 20 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.75 |
| 21 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.69 |
| 22 | 아시아나IDT | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB- | 5.29 |
| 23 | 아시아나IDT | '16. 11. 8. | 1년 | 3,000 | BBB- | 5.52 |
| 24 | 아시아나IDT | '16. 12. 9. | 1년 | 4,000 | BBB- | 5.75 |
| 25 | 아시아나IDT | '16. 12. 16. | 1년 | 4,000 | BBB- | 5.69 |
| 26 | 아시아나개발 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB- | 5.29 |
| 28 | 아시아나개발 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.50 |
| 29 | 아시아나개발 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.75 |
| 30 | 아시아나개발 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.69 |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB- | 5.29 |
| 32 | 에어부산 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB- | 5.69 |
| 36 | 아시아나세이버 | '16. 8. 29. | 1년 | 1,500 | BBB- | 5.31 |
| 37 | 아시아나세이버 | '16. 11. 15. | 1년 | 1,000 | BBB- | 5.50 |
| 38 | 아시아나세이버 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB- | 5.50 |
| 39 | 아시아나세이버 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,000 | BBB- | 5.75 |
| 41 | 에어서울 | '16. 12. 7. | 1년 | 600 | BBB- | 5.75 |
| 42 | 에어서울 | '16. 12. 8. | 1년 | 600 | BBB- | 5.75 |
| 43 | 에어서울 | '16. 12. 12. | 1년 | 600 | BBB- | 5.69 |
| 44 | 에어서울 | '16. 12. 13. | 1년 | 600 | BBB- | 5.69 |
| 45 | 에어서울 | '16. 12. 16. | 1년 | 600 | BBB- | 5.69 |

* ㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료(1차사건 소갑 제39호증의 1)

75) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 경우 과거 시점의 제공가능금리 도출이 불가능하여 제공가능금리를 산정할 수 없다고 회신하였다(1차사건 소갑 제34호증).

<표 48> ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 금호홀딩스의 차입 조건 | | | | ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 차입처 | 차입일자 | 만기 | 금액 | 신용등급 | 금리 |
| 5 | 금호산업 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB+ | 7.14 |
| 6 | 금호산업 | '16. 8. 29. | 1년 | 4,900 | BBB+ | 7.13 |
| 7 | 금호산업 | '16. 11. 15. | 1년 | 2,000 | BBB+ | 7.28 |
| 8 | 금호산업 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB+ | 7.38 |
| 9 | 금호산업 | '16. 11. 29. | 1년 | 4,500 | BBB+ | 7.37 |
| 10 | 금호산업 | '16. 12. 1. | 1년 | 4,700 | BBB+ | 7.40 |
| 11 | 금호산업 | '16. 12. 2. | 1년 | 4,500 | BBB+ | 7.41 |
| 12 | 금호산업 | '16. 12. 6. | 1년 | 4,700 | BBB+ | 7.43 |
| 13 | 금호산업 | '16. 12. 7. | 1년 | 4,500 | BBB+ | 7.43 |
| 15 | 금호산업 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB+ | 7.43 |
| 16 | 금호산업 | '17. 1. 2. | 7개월 | 3,000 | BBB+ | 7.51 |
| 17 | 아시아나에어포트 | '16. 8. 17. | 1년 | 14,000 | BBB+ | 7.04 |
| 18 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 8. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.28 |
| 19 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.28 |
| 20 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.43 |
| 21 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.43 |
| 22 | 아시아나IDT | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB+ | 7.14 |
| 23 | 아시아나IDT | '16. 11. 8. | 1년 | 3,000 | BBB+ | 7.38 |
| 24 | 아시아나IDT | '16. 12. 9. | 1년 | 4,000 | BBB+ | 7.43 |
| 25 | 아시아나IDT | '16. 12. 16. | 1년 | 4,000 | BBB+ | 7.43 |
| 26 | 아시아나개발 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB+ | 7.14 |
| 28 | 아시아나개발 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.28 |
| 29 | 아시아나개발 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.43 |
| 30 | 아시아나개발 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.43 |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB+ | 7.14 |
| 32 | 에어부산 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB+ | 7.43 |
| 36 | 아시아나세이버 | '16. 8. 29. | 1년 | 1,500 | BBB+ | 7.13 |
| 37 | 아시아나세이버 | '16. 11. 15. | 1년 | 1,000 | BBB+ | 7.38 |
| 38 | 아시아나세이버 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB+ | 7.38 |
| 39 | 아시아나세이버 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,000 | BBB+ | 7.53 |
| 41 | 에어서울 | '16. 12. 7. | 1년 | 600 | BBB+ | 7.53 |
| 42 | 에어서울 | '16. 12. 8. | 1년 | 600 | BBB+ | 7.53 |
| 43 | 에어서울 | '16. 12. 12. | 1년 | 600 | BBB+ | 7.53 |
| 44 | 에어서울 | '16. 12. 13. | 1년 | 600 | BBB+ | 7.53 |
| 45 | 에어서울 | '16. 12. 16. | 1년 | 600 | BBB+ | 7.53 |

* ㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료(1차사건 소갑 제39호증의 2)

<표 49> ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리

(단위: 백만 원, %)

| 연번 | 금호홀딩스의 차입 조건 | | | | ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 차입처 | 차입일자 | 만기 | 금액 | 신용등급 | 금리 |
| 5 | 금호산업 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB0 | 6.06 |
| 6 | 금호산업 | '16. 8. 29. | 1년 | 4,900 | BBB0 | 6.09 |
| 7 | 금호산업 | '16. 11. 15. | 1년 | 2,000 | BBB0 | 6.28 |
| 8 | 금호산업 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB0 | 6.35 |
| 9 | 금호산업 | '16. 11. 29. | 1년 | 4,500 | BBB0 | 6.51 |
| 10 | 금호산업 | '16. 12. 1. | 1년 | 4,700 | BBB0 | 6.48 |
| 11 | 금호산업 | '16. 12. 2. | 1년 | 4,500 | BBB0 | 6.47 |
| 12 | 금호산업 | '16. 12. 6. | 1년 | 4,700 | BBB0 | 6.44 |
| 13 | 금호산업 | '16. 12. 7. | 1년 | 4,500 | BBB0 | 6.43 |
| 15 | 금호산업 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB0 | 6.39 |
| 16 | 금호산업 | '17. 1. 2. | 7개월 | 3,000 | BBB0 | 6.30 |
| 17 | 아시아나에어포트 | '16. 8. 17. | 1년 | 14,000 | BBB0 | 5.82 |
| 18 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 8. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.26 |
| 19 | 아시아나에어포트 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.35 |
| 20 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.43 |
| 21 | 아시아나에어포트 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.39 |
| 22 | 아시아나IDT | '16. 8. 17. | 1년 | 4,900 | BBB0 | 6.06 |
| 23 | 아시아나IDT | '16. 11. 8. | 1년 | 3,000 | BBB0 | 6.26 |
| 24 | 아시아나IDT | '16. 12. 9. | 1년 | 4,000 | BBB0 | 6.42 |
| 25 | 아시아나IDT | '16. 12. 16. | 1년 | 4,000 | BBB0 | 6.47 |
| 26 | 아시아나개발 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB0 | 6.06 |
| 28 | 아시아나개발 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.35 |
| 29 | 아시아나개발 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.43 |
| 30 | 아시아나개발 | '16. 12. 15. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.39 |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | 1년 | 4,500 | BBB0 | 6.06 |
| 32 | 에어부산 | '16. 12. 15. | 1년 | 2,000 | BBB0 | 6.39 |
| 36 | 아시아나세이버 | '16. 8. 29. | 1년 | 1,500 | BBB0 | 6.09 |
| 37 | 아시아나세이버 | '16. 11. 15. | 1년 | 1,000 | BBB0 | 6.28 |
| 38 | 아시아나세이버 | '16. 11. 18. | 1년 | 1,000 | BBB0 | 6.35 |
| 39 | 아시아나세이버 | '16. 12. 7. | 1년 | 1,000 | BBB0 | 6.43 |
| 41 | 에어서울 | '16. 12. 7. | 1년 | 600 | BBB0 | 6.51 |
| 42 | 에어서울 | '16. 12. 8. | 1년 | 600 | BBB0 | 6.51 |
| 43 | 에어서울 | '16. 12. 12. | 1년 | 600 | BBB0 | 6.50 |
| 44 | 에어서울 | '16. 12. 13. | 1년 | 600 | BBB0 | 6.49 |
| 45 | 에어서울 | '16. 12. 16. | 1년 | 600 | BBB0 | 6.39 |

* 출처: ㅁㅁㅁㅁ 보고·제출자료(1차사건 소갑 제39호증의 3)

115 위 3개 은행의 제공가능금리 중 피심인에게 가장 유리한 ㅁㅁㅁㅁ 제공가능금리를 이 사건 자금 거래의 정상가격으로 적용한다.

③ 상당성

116 다음 <표 50>과 같이 이 사건 금호홀딩스가 금호산업 등 9개 계열회사로부터 자금대여시 적용된 금리(1.5 ~ 4.5%)는 개별정상금리(3.493 ~ 5.75%)보다 최소 0.79%p에서 최대 3.88%p 낮은 금리로서 그 비율이 최소 14.93%에서 최대 68.31%인 바, 상당히 유리한 조건으로 인정된다.[76)77)]

%p)

<표 50> 실제적용금리와 개별정상금리 비교

(단위: 백만 원, %),

| 연번 | 대여회사 | 대여일 | 대여 금액 | 실제적용 금리(a)(%) | 개별정상 금리(b)(%) | 차이(b-a) (%p) | 비율[(b-a)×100 /b](%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | '16. 8. 2. | 3,000 | 1.8 | 3.53 | 1.73 | 49.01 |
| 2 | | '16. 8. 2. | 5,000 | 1.8 | 3.493 | 1.693 | 48.47 |
| 3 | | '16. 8. 2. | 6,000 | 1.8 | 3.493 | 1.693 | 48.47 |
| 4 | | '16. 8. 2. | 6,000 | 1.8 | 3.493 | 1.693 | 48.47 |
| 5 | | '16. 8. 17. | 4,900 | 4.5 | 5.29 | 0.79 | 14.93 |
| 6 | | '16. 8. 29. | 4,900 | 4.5 | 5.31 | 0.81 | 15.25 |
| 7 | | '16. 11. 15. | 2,000 | 2.0 | 5.50 | 3.5 | 63.64 |
| 8 | | '16. 11. 18. | 1,000 | 2.0 | 5.50 | 3.5 | 63.64 |
| 9 | | '16. 11. 29. | 4,500 | 3.7 | 5.70 | 2 | 35.09 |
| 10 | | '16. 12. 1. | 4,700 | 3.7 | 5.70 | 2 | 35.09 |
| 11 | | '16. 12. 2. | 4,500 | 3.7 | 5.70 | 2 | 35.09 |
| 12 | | '16. 12. 6. | 4,700 | 3.7 | 5.75 | 2.05 | 35.65 |
| 13 | | '16. 12. 7. | 4,500 | 3.7 | 5.75 | 2.05 | 35.65 |
| 14 | | '16. 12. 15. | 1,000 | 3.7 | 5.62 | 1.92 | 34.16 |
| 15 | | '16. 12. 15. | 2,000 | 3.7 | 5.69 | 1.99 | 34.97 |
| 16 | | '17. 1. 2. | 3,000 | 1.8 | 5.68 | 3.88 | 68.31 |
| 17 | 아시아나 에어포트 | '16. 8. 17. | 14,000 | 3.0 | 5.29 | 2.29 | 43.29 |
| 18 | | '16. 11. 8. | 1,500 | 3.0 | 5.52 | 2.52 | 45.65 |
| 19 | | '16. 11. 18. | 1,500 | 3.0 | 5.50 | 2.5 | 45.45 |
| 20 | | '16. 12. 7. | 1,500 | 3.0 | 5.75 | 2.75 | 47.83 |
| 21 | | '16. 12. 15. | 1,500 | 3.0 | 5.69 | 2.69 | 47.28 |
| 22 | 아시아나 IDT | '16. 8. 17. | 4,900 | 3.7 | 5.29 | 1.59 | 30.06 |
| 23 | | '16. 11. 8. | 3,000 | 3.7 | 5.52 | 1.82 | 32.97 |
| 24 | | '16. 12. 9. | 4,000 | 3.7 | 5.75 | 2.05 | 35.65 |
| 25 | | '16. 12. 16. | 4,000 | 3.7 | 5.69 | 1.99 | 34.97 |
| 26 | 아시아나 | '16. 8. 17. | 4,500 | 3.2 | 5.29 | 2.09 | 39.51 |

76) '현저성' 여부를 판단한 다음 판례에 비추어 보아도 이 사건 자금 거래의 상당성은 넉넉히 인정될 수 있다. 법원은 웅진홀딩스가 무상담보를 제공하여 웅진폴리실리콘이 ㅁㅁㅁㅁㅁ로부터 저리로 자금을 차입하도록 한 부당지원 사건에서 자금을 차입한 금리는 5.50 ~ 5.87%이었고, 정상금리인 6.09 ~ 6.46%와의 차이가 0.59%p 수준(금리차 비율은 9.13 ~ 9.69%)이었음에도 웅진홀딩스가 이 사건 담보 제공을 통하여 웅진폴리실리콘에 현저한 경제상 이익을 제공하였다고 판단하였고(서울고등법원 2013. 1. 24. 선고 2012누10293 판결, 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013두4255 판결), ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ가 산은캐피탈 발행 사모 회사채를 저리로 인수한 부당지원 사건에서는 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ가 인수한 금리는 5.89%이었고, 정상금리는 8.0%로 차이가 2.11%p 수준이었음에도 이 사건 거래는 현저히 유리한 조건의 거래에 해당한다고 판단하였다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009두11911 판결). 이하 ㅁㅁㅁㅁ 및 ㅁㅁㅁㅁ의 경우에도 같다.

77) 실제적용금리와 개별정상금리와의 차이가 최소 14.93% 이상이라는 점에서 이 사건 총 45건의 자금 거래 모두 법 시행령 제38조 제3항 별표1의3 소정의 소위 안전지대 요건(정상가격과의 차이가 100분의 7 미만)에 해당하지 않는다.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 개발 | '16. 11. 15. | 1,500 | 3.2 | 5.59 | 2.39 | 42.75 |
| 28 | | '16. 11. 18. | 1,500 | 3.2 | 5.50 | 2.3 | 41.82 |
| 29 | | '16. 12. 7. | 1,500 | 3.2 | 5.75 | 2.55 | 44.35 |
| 30 | | '16. 12. 15. | 1,500 | 3.2 | 5.69 | 2.49 | 43.76 |
| 31 | 에어부산 | '16. 8. 17. | 4,500 | 4.5 | 5.29 | 0.79 | 14.93 |
| 32 | | '16. 12. 15. | 2,000 | 3.7 | 5.69 | 1.99 | 34.97 |
| 33 | 아시아나 항공 | '16. 8. 3. | 1,000 | 1.5 | 3.493 | 1.993 | 57.06 |
| 34 | | '16. 8. 3. | 1,500 | 1.5 | 3.563 | 2.063 | 57.90 |
| 35 | | '16. 8. 3. | 2,500 | 1.5 | 3.53 | 2.03 | 57.51 |
| 36 | 아시아나 세이버 | '16. 8. 29. | 1,500 | 2.0 | 5.31 | 3.31 | 62.34 |
| 37 | | '16. 11. 15. | 1,000 | 2.0 | 5.50 | 3.5 | 63.64 |
| 38 | | '16. 11. 18. | 1,000 | 2.0 | 5.50 | 3.5 | 63.64 |
| 39 | | '16. 12. 7. | 1,000 | 2.0 | 5.75 | 3.75 | 65.22 |
| 40 | 금호리조트 | '16. 8. 9. | 3,500 | 2.0 | 3.50 | 1.50 | 42.86 |
| 41 | 에어서울 | '16. 12. 7. | 600 | 3.5 | 5.75 | 2.25 | 39.13 |
| 42 | | '16. 12. 8. | 600 | 3.5 | 5.75 | 2.25 | 39.13 |
| 43 | | '16. 12. 12. | 600 | 3.5 | 5.69 | 2.19 | 38.49 |
| 44 | | '16. 12. 13. | 600 | 3.5 | 5.69 | 2.19 | 38.49 |
| 45 | | '16. 12. 16. | 600 | 3.5 | 5.69 | 2.19 | 38.49 |

④ 소결

117 결론적으로 피심인 금호산업 등 9개 계열회사는 자체적으로 자금 조달이 곤란한 피심인 금호홀딩스에 대하여 정상금리보다 상당히 낮은 금리로 자금을 대여하였으므로 이 사건 자금대여는 상당히 유리한 조건의 거래에 해당한다.

(나) 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되었는지 여부

① '특수관계인'에게 이익이 귀속

118 금호의 동일인 박○○는 금호홀딩스를 통해 금호산업을 인수·지배함으로써 아시아나항공 등 주요 계열사들에 대한 지배권을 확보할 목적으로 금호홀딩스를 설립하였다. 동일인이 금호산업 및 금호터미널에 대해 지배권을 유지하기 위해서는 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 차입금을 상환하는 등 채무를 관리하는 것이 중요하였다. 이 사건 계열사들의 자금대여를 통해 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 차입금을 상환할 수 있었던 바 동일인에게 금호 그룹 계열사에 대한 지배권 및 경영권 유지라는 중요한 이익이 귀속되었다고 판단된다.

119 한편 금호홀딩스는 이 사건 대여금으로 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금을 상환함으로써 자신의 금호산업 지분 46%와 금호터미널 지분 100%를 피담보채무 변제에 사용하지 않고 보유할 수 있었다. 따라서 이 사건 자금대여를 통해 동일인 등 특수관계인이 보유하는 금호홀딩스의 지분가치가 유지되는 이익도 존재하였다고 판단된다.[78)]

120 이 사건 자금 거래 규모는 총 1,306억 원으로서 금호홀딩스가 통상적으로 조달하는 차입금의 규모를 상회하는 것으로서 상당하다고 할 수 있다. 또한 상당히 낮은 금리의 자금 조달을 통해 금호홀딩스가 얻은 이익은 722백만 원에 상당하고 박ㅇㅇ 등 특수관계인은 최소한 312백만 원의 이익을 얻은 것으로 추정할 수 있다.

<표 51> 특수관계인 보유 지분율별 이익

(단위: 백만 원, %)

| 기간 | 금호홀딩스가 얻은 이익(a) | 특수관계인 | 보유 지분율 (b) | 보유 지분율별 이익(a×b) |
|---|---|---|---|---|
| 2016. 8. 2. ~ 2016. 11. 18. | 385 | 박ㅇㅇ | 23.3 | 89.71 |
| | | 박ㅁㅁ | 17.8 | 68.53 |
| 2016. 11. 29. ~ 2017. 1. 2. | 337 | 박ㅇㅇ | 23.9 | 80.54 |
| | | 박ㅁㅁ | 17.8 | 59.99 |
| | | 이ㅇㅇ | 2.5 | 8.43 |
| | | 박ㅇㅁ | 1.3 | 4.38 |
| 합계 | 722 | 박ㅇㅇ | | 170.25 |
| | | 박ㅁㅁ | | 128.52 |
| | | 이ㅇㅇ | | 8.43 |
| | | 박ㅇㅁ | | 4.38 |
| | | 합계 | | 311.58 |

② ‘부당한’ 이익(공정거래저해성)

121 이러한 자금대여는 2차사건 BW 발행의 지연으로 단기간의 자금 부족을 메꾸기 위하여 계열사들을 동원하여 이루어진 것이므로 자금대여 행위와 BW발행 지원행위의 부당성을 종합적으로 검토할 필요가 있다.

122 먼저 피심인 금호산업 등 9개 계열사들은 각 계열사들의 자산 또는 보유

78) 2016년 말 기준 금호홀딩스의 순자산가치는 1주당 대략 90,315원이라고 볼 수 있다. 그리고 동일인 등 특수관계인은 금호홀딩스의 지분을 45.5% 보유하고 있었으므로 특수관계인은 이 사건 자금대여로 인해 135,969백만 원(=90,315원×1,505,500주) 상당의 지분가치를 유지할 수 있었다고 볼 수 있다.

현금에 비해 과도한 금액을 자금을 대여할 여유가 없는 어려운 경영상황[79] 속에서 오로지 금호홀딩스 및 특수관계인을 지원할 목적으로 전략경영실의 지시에 합리적 이유없이 자금을 대여하였다.

123 구체적으로 금호산업, 아시아나에어포트, 아시아나IDT, 아시아나개발, 아시아나세이버, 에어서울의 경우 대여금액의 순자산 대비 비중이 최소 12.64%에서 최대 46.03%에 달하고, 현금 및 현금성 자산 대비 비중은 최소 15.42%에서 최대 444.54%에 달한다. 특히 아시아나항공과 에어서울의 경우에는 2016년 자본잠식률이 각각 29.2%, 69.1%로 적자가 누적되는 상황 속에서도 금호홀딩스에 이 사건 자금을 대여하였다.

124 나아가 금호산업, 아시아나에어포트, 아시아나IDT, 아시아나개발, 금호리조트의 경우 이 사건 낮은 금리의 자금대여로 인해 법인세법 제52조(부당행위계산의 부인)에 따른 추가 법인세를 납부하기까지 하였다.

125 또한 이러한 자금대여 행위로 인해 소유집중, 일반집중, 시장집중 등 경제력 집중이 발생할 우려가 있다. 구체적으로 i) 이 사건 자금 대여를 통해 금호홀딩스는 계열사 인수시 차입금을 상환할 수 있게 됨으로써 금호홀딩스 및 동일인 박ㅇㅇ의 그룹에 대한 지배력 강화에 기여한 바 소유집중이 강화되었다고 볼 수 있는 점, ii) 이 사건 자금 대여 이후 금호홀딩스가 지배하는 금호 그룹의 전체 자산 규모 및 계열회사 수가 증가한 바[80] 일반집중이 강화된 것으로 볼 수 있는 점, iii) 사건 자금대여를 통해 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출이 저해되고 유리한 경쟁 조건을 누리게 된 점 등을 고려할 때 여객자동차터미널 운영업 등 관련시장에서 경쟁제한효과가 발생하여 시장집중이 강화될 우려도 존재한다.

---

79) 1차사건 심사보고서 <표 2-86>

80) 이 사건 거래 무렵 금호홀딩스는 대규모 당기순손실에도 불구하고 자산총액은 크게 증가(2015. 말 673,730백만 원 → 2016. 말 1,854,814백만 원)을 뿐만 아니라, 기업집단 「금호아시아나」의 전체 자산은 2015년 13조4천4백억 원에서 2016년 15조2천4백6십억 원으로 증가하였고, 기업집단 「금호아시아나」의 계열회사 수도 2015년 17개에서 2016년 24개로 증가하였다.

(3) 금호홀딩스(행위의 상대방)의 위법성

(가) 규율대상 요건 충족 여부 및 정상적인 거래조건보다 상당히 유리한 조건의 거래인지 여부

위 2. 가. 3) 가) (1) 내지 (2)에서 검토한 바와 같다.

(나) 상당히 유리한 조건의 거래에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 거래를 하였는지 여부

126 행위의 상대방이 해당 행위가 법 제23조의2 제1항 제1호의 상당히 유리한 조건의 거래가 될 가능성에 대하여 인식하고 있었거나 인식할 수 있었던 경우에는 상당히 유리한 조건의 거래에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 지원을 받는 행위를 하였다고 볼 수 있다.

127 피심인 금호홀딩스의 경우 당시 정상적인 자금조달이 곤란하여 계열회사로 부터의 자금지원을 받기 위한 시도를 하였던 점, 금호홀딩스의 핵심적 업무를 이 사건 자금지원을 설계하고 주도한 전략경영실에서 담당하였던 점, 금호홀딩스 관리담당임원 윤○○가 계열사 및 협력업체로부터의 자금 차입을 지시하고 관여한 점 등을 고려하면, 피심인 금호홀딩스는 금호산업 등 9개 계열회사가 이 사건 자금을 대여해준 것이 정상적인 거래조건에 비하여 상당히 유리한 조건의 거래라는 것을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었던 것으로 판단된다.

(4) 특수관계인의 위법성

128 동일인 박○○는 그룹 컨트롤타워 역할을 하는 전략경영실을 장악하면서 그룹과 계열사로부터 중요한 경영 현안을 보고받는 지위에 있었고, 특히 차주인 금호홀딩스의 최대주주이자 대표이사, 최대 대주인 금호산업의 대표이사의 직에 있으면서 2016년 당시 금호홀딩스의 차입금 상환 문제를 인지하고 있었다. 따라서 박○

○는 금호홀딩스에 대한 이 사건 자금 지원 계획을 사전 및 사후에 보고받고 관여한 자라고 판단된다.

129 나아가 박○○는 자신의 자금도 이 사건 지원행위와 병행하여 금호기업에 지원하도록 지시하였고, 실제로 자신의 명의로 금호기업과 금전대차계약서를 체결하여 금호기업에 11억 원을 대여해 주었다는 점에서 이 사건 지원행위에 관여했을 정황도 존재한다.

나) 부당한 지원행위

(1) 금호산업 등 9개 계열회사(지원주체)의 위법성

(가) 지원행위 성립

130 위 2. 가. 3) 가) (2) (가)에서 검토한 바와 같이 이 사건 계열사들의 자금 대여와 관련하여 금호홀딩스에 대한 상당히 유리한 조건으로 경제상의 이익을 제공한 사실이 인정된다.

(나) 부당성 여부

① 지원의도[81)]

131 위에서 살펴본 바와 같이 계열사 인수 등으로 어려운 재무상황 가운데 있던 금호홀딩스에 자금을 지원하기 위해 전략경영실은 전 계열사의 자금 사정을 파악한 후 계열사들의 대여금액을 결정하고 금리 등 대여조건을 결정하는 등 주도적인 역할을 하였다. 이에 호응하여 피심인 금호산업 등 9개 계열사들은 각 계열사들의 자산 또는 보유 현금에 비해 과도한 금액을 자금을 대여할 여유가 없는 어려

81) 지원의도는 지원행위를 하게 된 동기와 목적, 거래의 관행, 당시 지원객체의 상황, 지원행위의 경제상 효과와 귀속 등을 종합적으로 고려하여 지원주체의 주된 의도가 지원객체가 속한 관련 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것이라고 판단되는 경우 인정되는 것이고, 이러한 지원의도는 여러 상황을 종합하여 객관적으로 추단할 수 있다.(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004두6099 판결 참조)

운 경영상황 속에서 오로지 금호홀딩스 및 특수관계인을 지원할 목적으로 전략경영실의 지시에 합리적 이유없이 자금을 대여하였으며, 자신이 직접 지원할 뿐만 아니라 협력업체를 이용한 우회지원 방안을 이용하기까지 하였다. 이러한 점을 고려할 때 피심인 금호산업 등 9개 계열회사의 이 사건 자금지원 행위는 피심인 금호홀딩스를 지원할 의도를 가지고 이루어진 것으로 인정된다.

② 공정거래저해성

132 이 사건 자금대여 행위로 인해 소유집중, 일반집중, 시장집중 등 경제력 집중이 발생할 우려가 있다. 구체적으로 i) 이 사건 자금 대여를 통해 금호홀딩스는 계열사 인수시 차입금을 상환할 수 있게 됨으로써 금호홀딩스 및 동일인 박ㅇㅇ의 그룹에 대한 지배력 강화에 기여한 바 소유집중이 강화되었다고 볼 수 있다. ii) 이 사건 자금 대여 이후 금호홀딩스가 지배하는 금호 그룹의 전체 자산규모 및 계열회사 수가 증가한 바[82] 일반집중이 강화된 것으로 볼 수 있다. iii) 이 사건 자금대여를 통해 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출이 저해되고 유리한 경쟁 조건을 누리게 됨으로써 터미널운영업 등 관련시장에서 경쟁제한효과가 발생하여 시장집중이 강화될 우려도 존재한다.

(2) 금호홀딩스(지원객체)의 위법성

133 피심인 금호홀딩스가 이 사건 거래가 부당지원행위에 해당할 수 있다는 점을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었다는 사실은 위 2. 가. 3) 가) (3)에서 검토한 바와 같다.

(3) 금호산업(부당한 지원행위를 하게 한 자)의 위법성

134 위 2. 가. 1) 에서 보는 바와 같이 피심인 금호산업 등 9개 계열회사는

82) 이 사건 거래 무렵 금호홀딩스는 대규모 당기순손실에도 불구하고 자산총액은 크게 증가(2015. 말 673,730백만 원 → 2016. 말 1,854,814백만 원)을 뿐만 아니라, 기업집단 「금호아시아나」의 전체 자산은 2015년 13조4천4백억 원에서 2016년 15조2천4백6십억 원으로 증가하였고, 기업집단 「금호아시아나」의 계열회사 수도 2015년 17개에서 2016년 24개로 증가하였다.

그룹 전략경영실, 즉 금호산업(지주사업부)의 적극적이고 주도적인 이 사건 지원행위 설계 및 지시에 따라 이 사건 자금지원 행위를 하게 되었다.

135 특히 지원주체인 금호산업 등 9개 계열회사는 피심인 금호홀딩스를 지원할 아무런 합리적 사유가 없음에도 불구하고 이 사건 자금 거래에 참여하게 되었다는 점에서 전략경영실의 지시가 있었기 때문에 비로소 자금을 지원하게 된 점이 인정된다.

다) 피심인들의 주장에 대한 판단

(1) 정상금리 산정 관련

136 피심인들은 이 사건 자금대여 행위에 대한 개별정상금리 산정과 관련하여 2016년 5월 10일 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 대여금리(2.0%), 2016년 12월 18일 ㅁㅁㅁㅁ 대여금리(2.6%) 및 ㅁㅁㅁㅁ 대여금리(2.0%) 등은 이 사건 자금대여 행위의 시기와 3개월 이내의 유사한 시점에 독립된 제3자와의 거래에 해당하므로 이들 금리를 정상금리산정에 고려해야 한다고 주장한다. 또한, 2016년 8월 12일 합병일 전후로 개별정상금리를 다르게 산정할 이유가 없다고 주장한다.

137 그러나 피심인들이 주장하는 대여 건들의 경우 이 사건 정상금리 비교대상으로 선정된 금호타이어 협력업체 차입금 거래 보다 이 사건 금호홀딩스 거래 건과의 유사성이 부족하다. 특히 2016년 12월 18일 ㅁㅁㅁㅁ 및 ㅁㅁㅁㅁ 대여 건의 경우 만기 연장 거래로서 이 사건 신규 차입 건과 종류와 성격이 달라 비교대상으로 적절하지 않다. 그리고 2016년 8월 12일 이전의 금호기업과 합병 이후 금호홀딩스는 각각 다른 법인격이며, 합병으로 소멸한 금호기업의 거래 조건이 존속법인 금호홀딩스에까지 동일하게 적용된다고 보는 것은 타당하지 않다. 따라서 피심인들의 주장은 이유없다.

(2) 피심인들에게 지원의도가 없음

138 피심인들은 이 사건 행위는 각 계열사들이 개별적인 경영상 판단에 따라 정상적인 이율로 자금을 대여한 것으로 지원의도가 없다고 주장한다.

139 그러나 피심인들은 그룹 전략경영실의 계획에 따라 거래 관행에도 맞지 않게 각 계열사들의 경영상황에 비해 과도한 규모의 자금을 법인세법 상 시가보다 낮은 금리로 금호홀딩스에 대여하여 법인세 추가 납부까지 부담한 사실 등을 고려할 때 지원의도가 인정된다. 따라서 피심인들의 주장은 이유없다.

(3) 시장집중 또는 경쟁제한성 없음

140 피심인들은 이 사건 자금대여로 인해 금호홀딩스가 경제적 이익을 얻었다고 하더라도 경쟁제한효과 또는 경제력 집중효과가 발생한다고 보기 어렵다고 주장한다.

141 그러나 이 사건 자금대여 행위는 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출을 저해하고 나아가 자금력을 제고함으로써 금호홀딩스로 하여금 유리한 경쟁 조건을 누리게 하는 경쟁제한효과가 발생하였다고 판단된다. 따라서 피심인들의 주장은 이유없다.

라) 소결

142 피심인 금호산업 등 9개 계열회사의 행위는 법 제23조의2 제1항 제1호, 제23조 제1항 제7호 가목, 피심인 금호홀딩스의 행위는 법 제23조의2 제3항, 제23조 제2항, 피심인 금호산업의 행위는 법 제23조 제1항 후단, 피심인 박○○의 행위는 법 제23조의2 제4항에 해당하여 위법하다.

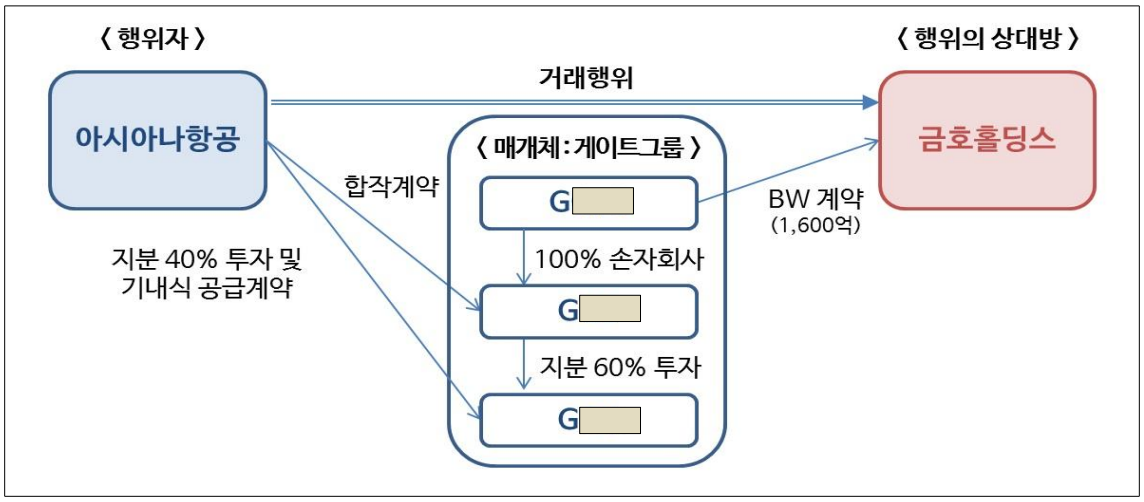
나. 아시아나항공의 금호홀딩스 BW 발행 지원행위(2차사건)에 대한 위법성 판단

1) 인정사실 및 근거

가) 사건의 개요

143 피심인 아시아나항공은 2016년 12월 G○○과 4:6 비율로 설립한 합작법인 G○○과 기내식 독점 공급계약을 체결하였고, 이와 같은 기내식 독점사업권 거래를 매개로 2017년 3월 피심인 금호홀딩스가 발행한 1,600억 원 상당의 신주인수권부사채를 ㅁㅁㅁ 그룹의 투자·자금조달회사 G○○○가 유리한 조건(금리 0%, 만기 최장 20년)으로 인수하도록 피심인 금호홀딩스를 지원하였다.

<그림 8> 아시아나항공의 금호홀딩스 BW발행 지원 거래구조




나) 사건의 경위

① 금호홀딩스 BW 인수를 거절한 기존 사업자와의 기내식 거래 종료

144 아시아나항공은 루프트한자 그룹의 L○○와 합작투자하여 설립한 기내식 공급업체 L○○○와 2003년 4월 3일 기내식 공급계약을 체결하였고, 이에 따라 L○○○는 한국 내에서 출발하는 아시아나항공의 항공기에 기내식을 독점 공급해왔다. 아시아나항공과 L○○○ 간 동 기내식 공급계약은 5년 단위로 두 차례 갱신되어

2018년 6월 30일로 종료될 예정이었다.

145 2015년 9월부터 2016년 7월까지 아시아나항공은 기내식 공급계약 연장의 조건으로 L○○○에 금호산업, 금호홀딩스(금호기업)에 대한 1,500 ~ 2,000억 원 규모의 자금 제공을 요구하였다. 그러나 L○○○는 기내식 계약의 거래상대방인 아시아나항공이 아니라 금호홀딩스와 같은 제3자에게 경제적 이익을 제공하는 것은 자사 내부규정에 반할 뿐만 아니라 금호 측의 배임 또는 선관주의의무 위반에 해당된다는 이유로 아시아나항공의 금호홀딩스에 대한 투자 요구에 대하여 지속적으로 거절 의사를 표명하였다.

146 대신 L○○○는 2016년 4월 27일, 2016년 9월 1일 두 차례에 걸쳐 아시아나항공에 계약기간 15년 연장, 계약 갱신 즉시 제공되는 보너스 1,000억원을 포함한 총 2,830억 원의 금전적 혜택 제공 등 아시아나항공에 유리한 계약 갱신 조건을 제안하였다. 그러나 아시아나항공은 2017년 2월 7일 L○○○와의 회의에서 L○○○의 제안을 거절하고 계약을 갱신하지 않겠다고 공식 통보하였다.

② 신규 기내식 사업자 선정 및 해외자금 유치 추진

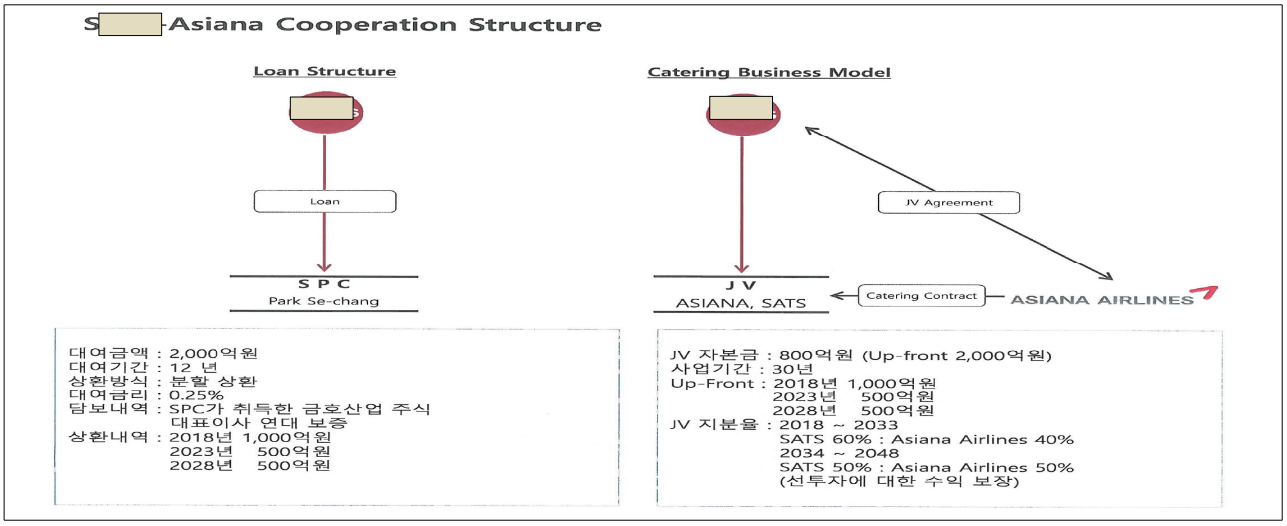
147 금호산업 전략경영실은 해외에서 자금을 유치하기 위해 싱가포르 홍릉그룹 소속 국내 법인 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에 자문을 의뢰하고 관련 업무 전반을 위탁하였고, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 금호 그룹 자금확보를 위한 해외투자자 발굴 및 유치 업무를 수행하였다.

148 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 먼저 싱가포르 정부가 출자한 기업집단 소속인 T○○○, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ, S□□□ 등을 협상대상자로 모색하였다. 이후 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 주선으로 금호 그룹과 싱가포르 기내식 사업자인 S□□□□ 간 협상이 추진되었고, 2015년 9월 10일 금호 그룹과 S□□□□의 투자 관련 자회사인 S□□□간 S□□□ 및 S□□□가 한국 내 기내식 사업의 추진을 위하여 금호 그룹에 대한 투자를 내용으로 하는 양해각서(이하 “MOU”)가 체결되었다.

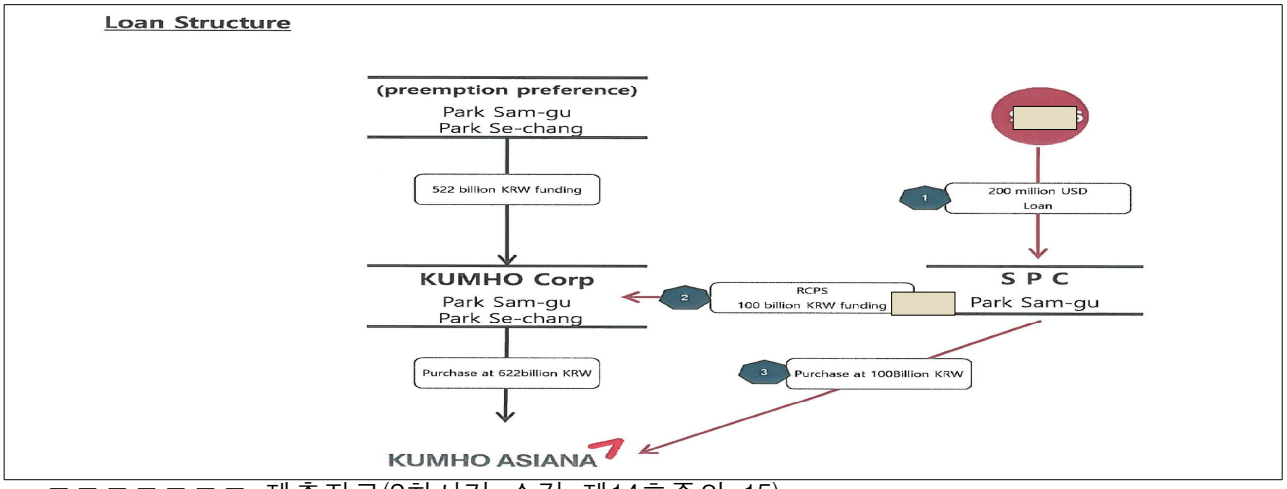
149 금호 그룹의 요청으로 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 다음 <그림 9>와 같이 Sㅁㅁㅁ가 기내식 사업을 위해 투자한 금액이 총수일가 박ㅇㅇ, 박ㅁㅁ 부자가 설립한 특수목적법인(Special Purpose Company, 이하 “SPC”)을 통해 금호산업 인수에 사용되도록 기내식 사업 및 지분출자 등과 관련된 전반적인 사업 구조를 설계하여 금호그룹 및 Sㅁㅁㅁ에 전달하였다.

150 그러나 2015년 10월 위와 같은 투자구조가 박ㅁㅁ 등 총수 일가에 대한 배임에 해당할 우려가 제기됨에 따라 같은 해 11월 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 총수 일가의 법률적 리스크를 피하기 위해 다음 <그림 10>과 같이 Sㅁㅁㅁ가 총수 일가의 SPC(금호기업)에 2,000억원을 투자[83]하고 아시아나항공이 40%, Sㅁㅁㅁ가 60%씩 투자한 합작투자법인(Joint Venture, 이하 “JV”)를 통해 30년간 기내식 사업을 진행하는 방식의 거래 구조를 마련하여 다시 제안하였다.

<그림 10> Sㅁㅁㅁ 관련 사업구조 계획(2015년 11월)




83) 금호산업을 취득한 금호기업이 Sㅁㅁㅁ로부터 12년 만기, 0.25% 금리 조건으로 2,000억 원 상당을 대여받고 그 중 1,000억 원을 RCPS 형태로 금호기업을 통해, 나머지 1,000억 원은 다른 SPC를 통해 금호산업 인수 대금 납입에 사용하는 방식이었다.

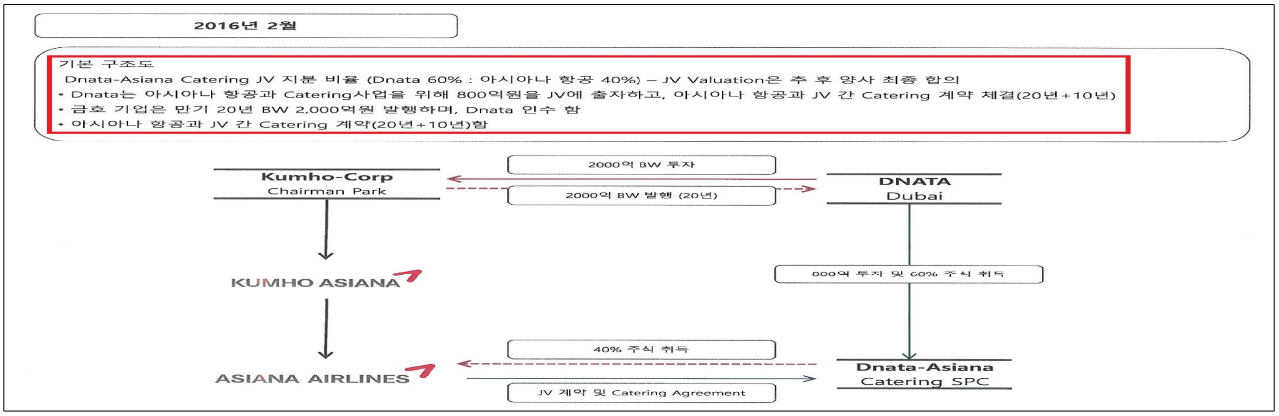



* ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료(2차사건 소갑 제14호증의 15)

151 그러나 Sㅁㅁㅁ는 기내식 관련 합작투자법인이 형성되지 않은 상태에서 금호기업에게 단독으로 자금만 빌려주기는 곤란하다는 사유로 투자를 거절하였고, Temasek, 싱가포르항공 등도 금호산업 주식 매입대금 납입기일이 촉박하여 Sㅁㅁㅁ 대신 투자하기 어렵다고 최종 통보하였다.

152 Sㅁㅁㅁ 등과의 협상이 무산되고, 2015년 12월 금호홀딩스가 ㅁㅁㅁㅁㅁ 등 금융권으로부터 자금을 조달하여 금호산업 인수대금 지급을 완료한 이후, 금호그룹과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 2016년 2월 다음 <그림 11>과 같이 금호기업에 대한 2,000억 BW 투자 및 아시아나 항공 기내식 계약 관련 JV 설립을 목적으로 하는 투자 구조안을 마련하여 두바이의 기내식 업체 Dㅁㅁㅁㅁ에게 제안하였으나 구체적인 협상이 진행되지 않았다.

<그림 11> Dㅁㅁㅁㅁ 관련 사업구조 계획(2016년 2월)




* 출처: ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료(2차사건 소갑 제16호증)

153 이러한 사실은 ‘금호터미널과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 간 자문계약서’(2차사건 소갑 제11호증의 1), ‘아시아나항공과 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 간 자문계약서’(2차사건 소갑 제11호증의 2), ‘금호홀딩스와 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 간 자문계약서’(2차사건 소갑 제11호증의 3), ‘ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 매출 목록’(2차사건 소갑 제12호증), ‘L○○○ 제출자료’(2차사건 소갑 제13호증의 1 내지 3), ‘ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료’(2차사건 소갑 제14호증의 1 내지 19), ‘금호기업 및 금호홀딩스의 주요 차입금 조달 현황’(2차사건 소갑 제15호증의 1), ‘2016. 3. 17. Dㅁㅁㅁㅁ 현황보고’(소갑 제16호증의 2), ‘L○○○ 제출자료’(2차사건 소갑 제17호증의 1 내지 3) 및 박○○(금호 그룹 전략경영실장), 정○○(금호 그룹 전략경영실 재무팀 차장), 김○○ (금호 그룹 전략경영실 차장), 서○○(ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 부사장), 조○○(ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문) 등의 진술조서 및 확인서(2차사건 소갑 제44호증의 1 내지 2, 소갑 제44호증의 9, 소갑 제47호증의 1 내지 3) 등을 통해 확인된다.

다) 행위사실

(1) BW·기내식 거래 협상 추진을 전략경영실이 주도함

154 아시아나항공의 기내식 거래 및 금호홀딩스에 대한 BW 자금 조달 관련 협상은 금호 그룹 컨트롤타워인 전략경영실의 주도로 그룹 차원에서 실행되었다. 금호 그룹 전략경영실은 형식상 금호산업 소속이나 실질적으로는 금호 그룹의 컨트롤타워로서 소속 계열사의 사업계획, 투자, 자금 조달, 계약 체결 등 경영 전반에 대한 지휘감독권을 행사하였다. 금호홀딩스는 ‘동일인 → 금호홀딩스 → 금호산업 → 아시아나항공’으로 연결되는 그룹 지배구조의 정점에 위치하며 설립 이후 금호기업 또는 금호홀딩스의 자금 조달·상환 등 업무는 그룹 전략경영실이 전담해 왔다.

155 구체적으로 전략경영실은 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에게 금호홀딩스에 대한 자금 조달을 아시아나항공의 기내식 사업과 연계하는 방안을 마련하여 해외투자자를 발굴할 것을 요청하였다.[84] 또한, 아시아나항공의 기내식 거래와 관련된 합작투자계약

및 기내식 공급계약의 협상 개시를 위한 비밀유지약정도 계약 주체인 아시아나항공이 아니라 전략경영실이 체결하였다. 기내식 거래의 계약주체인 아시아나항공은 이러한 경영전략실의 지침에 따라 기내식 공급업체 및 계약기간 등을 결정하였다.[85]

156 이 사건 BW·기내식 일괄 거래 업무의 실무는 금호 그룹 전략경영실장 박○○와 전략경영실 출신인 아시아나항공 김○○ 상무가 수행하였다. 박○○와 김○○는 아시아나항공과의 기내식 거래를 조건으로 해외 기내식 업체들의 금호홀딩스 BW 투자 유치를 위한 협상 개시부터 거래조건 협의, 계약 체결 업무 전반을 담당하였다.[86]

(2) 기내식·BW 일괄 거래(Package deal)의 추진

157 2016년 1월 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 조○○ 고문은 금호 그룹을 대리하여 ㅁㅁㅁ 그룹의 아시아지역 담당 GG 싱가포르와 협상을 시작하였다. ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 2016년 2월 ㅁㅁㅁ 측에 금호 측 의사대로 기내식 거래(합작투자계약, 기내식 공급계약)와 BW 거래를 모두 포함한 일괄 거래(Package deal)을 제안하였으며, 양 그룹 간에 'Project ㅁㅁㅁㅁㅁ'이라는 명칭 하에 협의가 진행되었다.

<표 53> ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(발췌)

| |
|---|
| 2016년 2월 초 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ는 금호아시아나그룹을 대신하여 당사 그룹에 합작투자계약, 케이터링 서비스 계약 및 BW 거래로 구성된 종합적인 협력 구조를 제시하였습니다.(“**금호 최초 제안**”)<br>이후 당사 그룹은 내부적으로 금호아시아나그룹을 상대로 수행한 실사에 기반하여 금호 최초 제안이 지닌 잠재적인 리스크 및 이익을 검토하였으며, 이와 동시에 앞서 2016년에 체결한 기밀유지계약에 기반하여 금호 최초 제안의 구성요소 거래에 관한 구체적인 조건에 관하여 Project spring이라는 프로젝트명 하에 금호아시아나그룹과 논의 및 협상을 계속하였습니다. |

* 출처: 2018. 7. 27. ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제19호증의 2)

84) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문 조○○의 진술조서(2차사건 소갑 제47호증의 2)
85) 피심인 아시아나항공 제출자료(2차사건 소갑 제18호증의 4 내지 5)
86) 박○○, 김○○는 전략경영실 소속이 아닌 상태에서도 전략경영실 출신이라는 이유로 기내식·BW 관련 일괄 거래 업무를 전담하였다. 박○○는 금호타이어에 재직하던 당시 Sㅁㅁㅁ의 투자 관련 내용, 아시아나항공 기내식 사업 실사 관련 메일을 다 수신하였으며, 김○○ 역시 총수 박○○로부터 전권을 부여받아 BW 등 투자유치 업무를 진행하였다.[금호 그룹 전략경영실장 박○○의 진술조서(2차사건 소갑 제44호증의 1) , 2015. 6. 9. 아시아나항공 김○○ 메일 번역본(2차사건 소갑 제13호증의 2)]

<표 54> ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 부사장 서ㅇㅇ의 진술조서(발췌)

| |
|---|
| 문. 2016년 BW 계약 이후에 아시아나항공의 기내식 계약과 관련하여서도 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ가 자문 역할을 수행하셨죠? |
| 답. 네. 금호 측이 루프트한자 측 Lㅇㅇ 이후 새로운 계약상대방을 물색하는 자문을 의뢰하였고, 약 2015년 8월쯤 의뢰를 받아서 처음에는 싱가폴항공이 가지고 있는 기내식회사(Singapore Airline Terminal Service)를 컨택하는 것부터 진행하였습니다. 그런데 곽회장님이 돌아가시고 난 후 싱가폴 항공 CEO와 조건이 맞지 않아 결렬되었습니다. |
| 문. 그 다음에 ㅁㅁㅁ그룹과의 협상이 진행되었나요? |
| 답. 네. 싱가폴 회사와 협상 결렬 후 2016년 1월로 기억하는데 저희 회사 조ㅇㅇ 고문이 직접 ㅁㅁㅁ그룹 아시아 헤드쿼터인 ㅇㅇㅇㅇㅇ에게 전화하여 협상이 진행되었습니다. |
| 문. ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에서 최초로 ㅁㅁㅁ그룹에 연락을 하셨나요? |
| 답. 네. 아시아나가 다른 기내식 업체에 사전 연락할 경우 계약 위반 소지도 있어 저희 회사에서 진행하였습니다. |
| 문. ㅁㅁㅁ그룹과 아시아나항공 간의 기내식 계약서 작성과 관련한 자문을 직접 수행하셨습니까? |
| 답. 네. 합작법인 설립 및 기내식 계약 조건 등 ㅁㅁㅁ그룹과 금호아시아나 그룹 간 협상 내용은 직접 담당하였습니다. |

* ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 부사장 서ㅇㅇ의 진술조서(2차사건 소갑 제47호증의 1)

158 2016년 2월 ㅁㅁㅁ 그룹과 금호 그룹은 MOU를 체결하였다. MOU 초안은 아시아나항공, 금호홀딩스, ㅁㅁㅁ 그룹 3자 간의 MOU[87]로 계획되었으나, 최종적으로 금호홀딩스와 ㅁㅁㅁ 그룹, 아시아나항공과 ㅁㅁㅁ 그룹 2자간 MOU로 나뉘어 각각 체결되었다.[88][89]

159 ㅁㅁㅁ 그룹과 금호 그룹이 기내식·BW 일괄 거래 협상을 진행하던 중인 2016년 4월 중국의 Hㅇㅇ 그룹이 ㅁㅁㅁ 그룹 인수를 공표하였으나, 2016년 8월 Hㅇㅇ 그룹과 금호 그룹 간의 MOU 및 Side Agreement를 통해 기내식·BW의 일괄 거래 구조가 유지된 상태로 협상이 계속되었다. 구체적으로 2016년 8월 19일 Hㅇㅇ 그룹과 금호홀딩스는 Hㅇㅇ 그룹이 2,000억 원 상당 BW를 인수하는 투자를 진행하기로 협의하는 내용의 구속력이 있는 MOU를 체결하였다.[90]

87) 2016년 2월 5일 3자간 MOU 초안(발췌)[ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료(2차사건 소갑 제20호증의 1)], ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문 조ㅇㅇ의 진술조서(2차사건 소갑 제47호증의 3)

88) 2016년 2월 9일 ㅁㅁㅁ그룹과 금호기업 간 MOU(2차사건 소갑 제20호증의 2), 2016년 2월 9일 ㅁㅁㅁ그룹과 아시아나항공 간 MOU(2차사건 소갑 제20호증의 3)

89) 전자의 경우 전략경영실의 윤ㅇㅇ, 후자는 김ㅇㅇ가 각각 서명하였다.

90) 금호홀딩스 측은 전략경영실장 박ㅇㅇ, Hㅇㅇ 측은 CIO(Chief Investment Officer) Liu Dao Qi Chi(Me Joey)가 각각 서명하였다.[Hㅇㅇ 그룹과 금호홀딩스 간 MOU 체결본(2차사건 소갑 제21호

<표 55> H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 MOU 번역본(발췌)

| |
|---|
| 1. 구속력 있는 확약<br>당사자들은 H○○와 KC(금호홀딩스) 간에 체결하는 신주인수권부사채 인수계약 및 H○○와 KC간 신주인수권부사채에 관한 계약 제2항에 따라 H○○가 직접 또는 그 계열사를 통하여 KC(또는 그 승계인)가 발행한 2천억원의 전환상환 신주인수권부사채를 인수하고 대금을 납입("투자")하기로 합의한다.<br>본 양해각서의 조건들은 당사자들을 구속한다. |
| 1. BINDING COMMITMENT<br>The Parties agree that H○○ shall, either itself or through any of its affiliates, subscribe and pay for convertible and redeemable bond with warrants in the amount of KRW 200 billion issued by KC (or any successor entity) (the "Investment") in accordance with the Bond with Warrants Subscription Agreement to be entered into by H○○ and KC as well as clause 2 of the Agreement regarding Bond with Warrant Subscription between H○○ and KC.<br>The terms of this MoU are binding on the Parties. |

* 출처: 2016. 8. 19. H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 MOU 번역본(2차사건 소갑 제21호증의 2)

160 같은 날 양측은 별도 부속계약(Side Agreement[91])을 체결하였다.[92][93] 동 부속계약은 아시아나항공과 G○○ 간의 기내식 거래(합작투자계약, 기내식 공급계약, 관리 서비스 계약 등)가 BW 인수와 연계되어 있다는 내용을 포함하고 있다.

<표 58> H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 부속계약(Side Agreement)(발췌)

| |
|---|
| EXECUTION VERSION 체결본<br><br>THIS AGREEMENT REGARDING BOND WITH WARRANT SUBSCRIPTION (this "Agreement") is dated, August 19, 2016 and records the agreement reached between<br>이 신주인수권부사채 인수에 관한 계약("본 계약")은 2016. 8. 19. 자로 다음 당사자들 간의 |

증의 1), 금호 그룹 전략경영실장 박○○의 진술조서(2차사건 소갑 제44호증의 1)]

91) 정식 명칭은 'AGREEMENT REGARDING BOND WITH WARRANT SUBSCRIPTION Between H○○ GROUP CO., LTD. (H○○) And KUMHO & COMPANY INC. (KC)'이며, 금호 그룹 전략경영실 김○○ 이 'Side Agreement - Executed.pdf'라는 파일명으로 MOU 체결본 파일과 Side Agreement 체결본 파일을 동일한 폴더(폴더명: MOU, Side Agreement) 안에 보관하고 있었다.

92) 금호홀딩스와 H○○ 그룹 간 BW 관련 MOU가 체결된 2016년 8월 19일에 함께 체결된 체결본으로, 영문본으로만 작성되어 국문본이 존재하지 않는다. 피심인 금호고속이 국문 번역본을 제출하기 곤란하다고 밝힘에 따라, 심사관이 먼저 부속계약을 번역한 초안을 송부하였고 금호고속은 이에 대한 의견을 부기하는 방식으로 내부 번역을 제출하였다. 다만, 금호고속은 내부 번역이 언어 구조의 본질적 차이, 당사자간 이해 차이 등으로 인해 문서의 정확한 의미를 모두 전달하지 못하거나 해석에 다툼이 있을 수 있음을 양지하여 달라는 의견을 함께 제출하였다.

93) 금호 그룹이 보관한 Side Agreement 체결본 파일은 H○○ 그룹 측의 서명만 존재하였다. 하지만 동 체결본의 아시아나항공 서명본은 메일에 첨부되어 그룹 간 교환된 사실이 확인되며, 금호 그룹 측 서명자는 MOU와 동일하게 박○○ 전략경영실장으로 추정된다.

합의를 기록한다.

(1) H○○ GROUP CO.,LTD., 26/F Three Pacific Place, 1 Queens Road East, Hong Kong, China (hereinafter referred to as "H○○")
(1) 26/F Three Pacific Place, 1 Queens Road East, Hong Kong, China에 소재한 H○○ Group Co., Ltd, (이하 "H○○"라고 함)
and
(2) KUMHO & COMPANY INC., a joint stock company established and incorporated under South Korean law and having its principal office at 904, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju, Korea (hereinafter referred to as "KC")
(2) 대한민국 법률에 따라 설립되고 본점을 광주시 서구 무진대로 904에 두고 있는 Kumho & Company Inc.(이하 "KC"라고 함)
- each hereinafter separately referred to as a "Party" and collectively referred to as "Parties" including their affiliates, subsidiaries and successors in title.
- 이하에서는 이들을 각각 "당사자", 통칭하여 "당사자들"이라 하며, 당사자들에는 그 계열사, 자회사 및 승계인을 포함한다.
- Reference is hereby made to that certain Binding Memorandum of Understanding of even date therewith between the Parties (the "MoU")
- 당사자들 사이에 같은 날에 체결된 구속력 있는 양해각서(Binding Memorandum of Understanding, "MOU")가 이에 참조된다.

RECITALS 서문
A. The Parties acknowledge that H○○ has made a tender offer for the publicly held shares of gategroup Holding AG, the parent company of Gate Gourmet Switzerland (hereinafter referred to as "G○○").
A. 당사자들은 H○○가 G○○의 모회사인 ○○○○○○의 공개 주식에 대한 공개매수 제안을 하였음을 인정한다.
B. The settlement of and payment for the tendered shares will only occur after the regulatory consents have been obtained by H○○ (hereinafter referred to as "Gate Share Settlement"), which is currently expected towards end of September, beginning of October 2016.
B. 공개매수 대상 주식에 대한 대금지급 및 정산(이하 "Gate 주식 대금정산"이라고 함)은 H○○가 2016년 9월 말, 10월 초 경으로 예상되는 규제 당국의 동의를 받은 이후에 비로소 이루어질 예정이다.

1. PROPOSED STRUCTURE
1. 제안된 구조
The Parties acknowledge that Asiana Airlines, Inc. ("AA"), in which KC has a significant indirect participation, has been engaged in discussions with G○○ to establish a joint venture company in South Korea ("Newco") for the purpose of carrying out the Transaction (as such term is defined in the MoU).
당사자들은, KC가 간접적으로 상당한 지분을 보유하고 있는 아시아나항공(이하 "AA")이 (the Transaction, MoU에서 정의된 바에 따름) 진행을 위한 목적으로 G○○와 대한민국에 합작투자회사(이하 "신설회사")을 설립하기로 하는 논의를 진행해 왔음을 인정한다.

2. INVESTMENT
2. 투자
The Parties agree that, notwithstanding anything to the contrary set forth in this

Agreement or the MoU, H○○ shall, either itself or through any of its affiliates, promptly make the Investment (as such term is defined in the MoU) after all of the following conditions are fulfilled:
본 계약 및 MoU상 상반되는 여하한 내용에도 불구하고, 당사자들은 H○○가 다음 각 조건이 모두 충족된 후 즉시 직접 또는 그 계열사를 통해 본 건 투자(the Investment, MoU에 정의된 바에 따름)를 실시하기로 합의한다.
(i) The Gate Share Settlement has taken place and H○○ has completed equity injection or direct investment into G○○ in relation to the Investment;
(i) Gate 주식 대금정산이 이루어지고 H○○가 본건 투자와 관련하여 G○○에 자본금 납입 또는 직접 투자를 완료했을 것;
(ii) G○○ (or its affiliates including Newco) has received written confirmation from the Investment Evaluation Committee (pyung-ga-wui-won-hwe, in Korean) of the Incheon International Airport Corporation (hereinafter referred to as "IIAC"), that G○○ has been selected as a preferred negotiation party (hyeob-sang jeok-kyuk ja, in Korean), which written confirmation will include, as an attachment, the template of the land lease agreement to be proposed by IIAC for the land lease to be entered into with G○○ (or its affiliates including Newco) (hereinafter referred to as the "Committee Confirmation");
(ii) G○○ (또는 신설회사를 포함한 그 계열회사)가 인천국제공항공사(이하 "IIAC"라고 함)의 평가위원회로부터 G○○가 협상적격자로 선정되었다는 내용으로서 G○○ (또는 신설회사를 포함한 그 계열회사)와 체결할 IIAC 제안 토지임대차계약서 양식이 첨부된 서면 확약("위원회 확약")을 받았을 것;
(iii) G○○ and AA have entered into that certain joint venture agreement;
(iii) G○○와 AA가 합작투자계약을 체결하였을 것;
(iv) AA and Newco have entered into that certain catering agreement; and
(iv) AA와 신설회사가 케이터링 계약을 체결하였을 것;
(v) G○○ and Newco have entered into that certain management service agreement.
(v) G○○와 신설회사가 관리 서비스 계약을 체결하였을 것;
The Parties acknowledge and agree that the foregoing does not restrict or otherwise affect in any manner G○○'s rights to immediately exercise the Bond with Warrants to convert into the common shares of KC (or any successor entity) in accordance with the terms of the Bond with Warrants Subscription Agreement to be entered into by G○○ and KC (or any successor entity).
당사자들은, 위 내용이 G○○와 KC(또는 그 승계법인) 사이에 체결되는 신주인수권부사채 인수 계약의 내용에 따라 즉시 신주인수권부사채를 KC (또는 그 승계 법인)의 보통주식으로 전환할 수 있는 G○○의 권리를 여하한 방식으로 제한하거나 또는 달리 그러한 권리에 영향을 미치지 않는다는 것을 인정하고 합의한다.

3. BINDING COMMITMENT
3. 구속력 있는 확약
In case a land lease agreement between IIAC and G○○ (or its affiliates including Newco) is not entered into within four (4) weeks from the date of the Committee Confirmation or such other extended date as may be decided by G○○, KC (or its successor entity) shall promptly return to H○○ the full amount of such Investment.
IIAC와 G○○(또는 신설회사를 포함한 계열회사) 사이의 토지임대차계약이 위원회 확약이 있은 날 또는 G○○의 결정에 따라 연장된 다른 날로부터 4주 이내에 체결되지 않을 경우, KC (또는 그 승계법인)는 즉시 H○○에게 본건 투자 금액 전부를 반환해야 한다.
If the Investment is not completed or payment under the Investment is fully returned pursuant to the preceding sentence, the Parties shall terminate, or cause to be

terminated, the Transactional Agreements (as such term is defined in the MoU).
만일 본건 투자가 완료되지 않거나 또는 전술한 문장에 따라 본건 투자를 위한 지급이 전액 반환된 경우, 당사자들은 본건 거래 계약(Transactional Agreements; MoU에서 정의된 바에 따름)을 해지하거나 또는 해지되도록 하여야 한다.
(중략)
12. ENTIRE AGREEMENT
완전 합의
This Agreement, including and any agreement, document or instrument referred to herein, supersede all oral negotiations and prior writings in respect of the subject matter hereof.
본 계약에서 인용된 여하한 합의, 문서, 또는 서류를 포함하여 본 계약은 본 계약의 대상이 되는 사항에 관한 모든 구두 협의 및 기존의 서면에 우선한다.
In the event of any conflict between the terms, conditions and provisions of this Agreement and any such agreement, document or instrument in respect of the subject matter hereof (including MoU), the terms, conditions and provisions of this Agreement shall prevail over such other agreement, document or instrument.
본 계약과 본 계약의 대상이 되는 사항(MoU를 포함함)에 관한 그러한 합의, 문서 또는 서류의 내용, 조건 또는 규정 사이에 충돌이 발생하는 경우, 본 계약의 내용, 조건 및 규정이 그러한 다른 합의, 문서 또는 서류에 우선한다.

* 출처: 2016. 8. 19. H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 부속계약(Side Agreement)(2차사건 소갑 제21호증의 5)

<표 56> 아시아나항공 상무 김○○ 메일(2017 1. 2.)

보낸사람: [redacted]
받는사람: 김○○상무
제목: RE: Project Spring: Executed Agreements by ㅁㅁ: Request Signing by AA
Thank you. I will let you know regarding the agenda/timing for January 10th meeting on/before Wednesday.
---
From: [redacted]om(김○○)
Sent: Monday, January 02, 2017
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: 회신: Project Spring: Executed Agreements by GG: Request Signing by AA
Please kindly find the attatched files with signatures for the duly execution of the contracts from Asiana.

* 출처: 2017. 1. 2. 아시아나항공 상무 김○○ 메일(2차사건 소갑 제21호증의 3)

<표 57> 금호고속 박○○ 제출자료(2019. 8. 6.)

1. 아래 표지의 H○○ 그룹과 금호아시아나 그룹 간 SIDE AGREEMENT에 같은 날짜의 BINDING MOU 서명자 박○○ 전략경영실장이 서명한 사실이 있는지 여부

관련 자료의 산일(散逸)로 명확한 확인이 쉽지 않은 상태이나, 2016. 8. 19.자 AGREEMENT REGARDING BOND WITH WARRANT SUBSCRIPTION 문서에 박○○가 서명하였을 가능성도 있습니다.

* 출처: 2019. 8. 6. 금호고속 박○○ 제출자료(2차사건 소갑 제21호증의 4)

161 MOU 부속계약에 따르면 먼저, 아시아나항공과 ㅁㅁㅁ 그룹 간 기내식 거래 관련 합작투자계약, 기내식 공급 계약, 관리 서비스 계약, 또한 인천공항공사의 임대차 사업자 선정 및 임대차 계약 체결이 선행되어야만 H○○ 그룹 혹은 계열사의 금호홀딩스에 대한 투자가 실행될 수 있었다. 또한 기내식 거래 관련 계약이 완료되지 않거나 취소되는 경우 BW 투자 관련 계약이 해지되도록 하였다. 즉, H○○ 그룹과 금호 그룹은 금호홀딩스의 BW 거래와 관련하여 다른 합의나 문서보다 우선하는 효력의 부속계약을 통해 아시아나항공과의 기내식 거래와 BW 거래가 연계됨을 명문화하였다.

162 기내식 거래와 BW 인수의 연계 구조는 기내식 관련 합작투자계약 및 BW 계약의 초안을 마련하는 과정에서도 드러난다. 구체적으로 ㅁㅁㅁ 그룹 실무자가 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에게 메일로 송부한 합작투자계약서 초안(Draft: April 24 2016)에 따르면, 합작투자계약의 부속 계약(Ancillary Agreements) 범위에 기내식 계약, 관리 서비스 계약 뿐 아니라 BW 계약이 포함되어 있다.[94] 해당 초안은 합작투자계약에 대한 '종결 조건' 중 '1차 클로징(1st closing)' 조건으로 기내식 계약, BW 계약을 포함한 모든 부속계약의 실행 조건을 포함하고 있었다. 1차 클로징 이후에 아시아나항공이 기내식 계약이나 합작투자계약을 위반하면, G○○가 합작투자법인 G○○에서 탈퇴하고 원상회복할 뿐 아니라 BW 계약에도 영향이 있을 것이라는 점이 기재되었다. 또한, 동 계약서 초안에는 BW 계약에 따른 예정된 지급기한에 지급이 없을 경우 ㅁㅁㅁ가 합작투자계약을 해지할 수 있다는 내용도 포함되어 있었다.

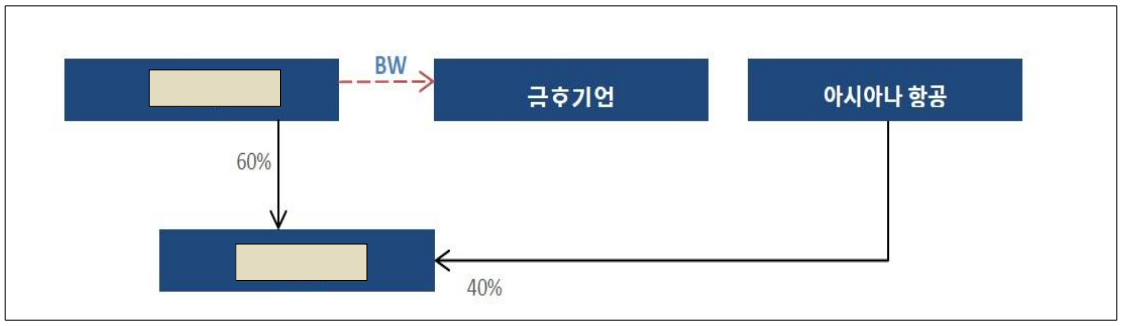
163 그리고 BW 계약의 초안에도 합작투자계약 등의 이행을 BW 인수의 선행조건으로 기재하는 내용[95] 및 기내식 거래 관련 계약의 해지·불이행 시 BW 인수금액 전액의 조기상환을 요구하는 내용[96] 등이 포함되었으나, 이러한 계약내용은 법률적 리스크가 있다는 법무법인 검토의견에 따라 최종 계약서에 이러한 조건을 명시적으로 포함시키지는 않았다.

---

94) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 1, 2차사건 소갑 제47호증의 3)
95) 2016. 7. 8. BW Subscription Agreement에 대한 GG의 주요 수정 사항 및 검토(2차사건 소갑 제23호증의 2 내지 제23호증의 3)
96) 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 5)

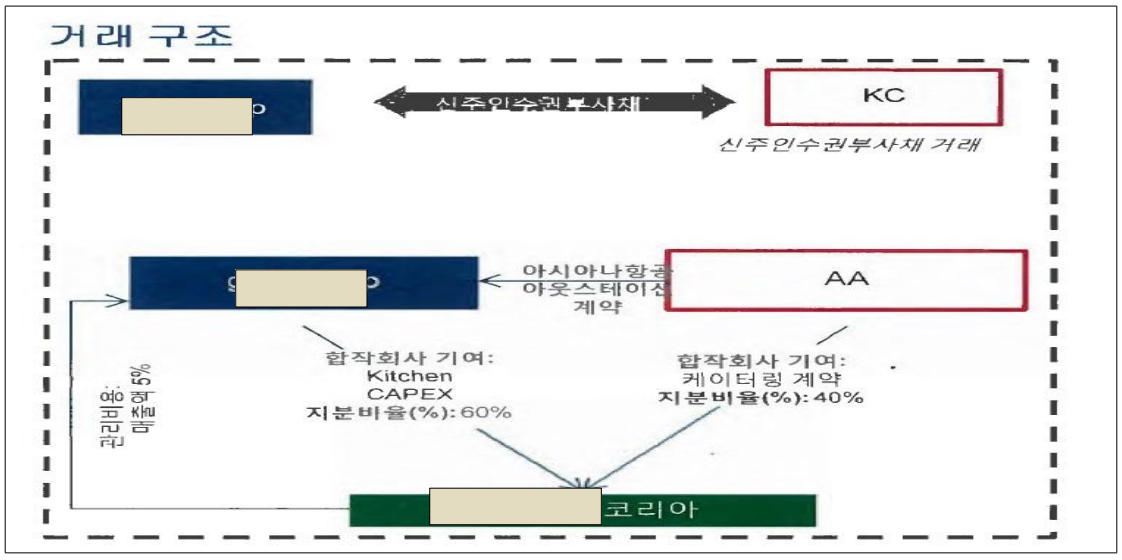
164 협상 진행 관련 자료[97], 관련 이메일[98] 및 진술조서[99] 등을 살펴보면 양측은 협상과정에서 기내식 거래와 BW 인수 계약이 연계된다는 것이 전제되어 있고 양측 모두 이를 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

<그림 12> 투자설명서(Invest Memorandum) 번역본(발췌)




* 출처: ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 10)

<그림 13> 2017. Korea-Update to the executive management board 번역본




* 출처: ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 11)

(3) 기내식 공급계약 및 부속계약 체결(2016년 12월 30일)

165 2016년 12월 22일 양 그룹의 회장(박○○, A○○○) 참석 하에 경영층 면담이 개최[100]되었고, 2016년 12월 30일 기내식 거래 계약과 BW 인수 계약이 최종적으

97) ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 8)
98) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 9), 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제23호증의 12)
99) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문 조○○의 진술조서(2차사건 소갑 제47호증의 3)
100) 2016. 12. 23. H○○ 경영층 면담 회의록(2차사건 소갑 제24호증의 1), 2016. 12. 23. ㅁㅁㅁ 그룹

로 체결되었다.

(가) 합작투자계약 및 기내식 공급계약

166 아시아나항공은 2016. 12. 30. G○○와 G○○에 대한 합작투자계약을 체결하면서 동시에 합작회사 G○○와 기내식 공급계약을 체결하였다. 합작투자계약은 G○○가 2018년 7월 1일까지 G○○에 800억원을 투자하고, 아시아나항공이 533억원을 출자하여 6:4 비율의 출자를 하는 내용으로 구성되었다. 기내식 공급계약은 G○○가 아시아나항공 및 계열사에 30년간의 독점 기내식 서비스를 제공하는 것으로, G○○가 아시아나항공에 지급해야 할 독점 수수료 533억원을 G○○ 출자금액에서 상계하기로 하였다. 결국 아시아나항공의 G○○ 출자금액과 독점 수수료의 금액이 동일하여, 533억원을 아시아나항공이 실질적으로 지급한 비용은 없었다.

(나) 부속계약

167 한편, 양 그룹은 2016년 12월 30일 기내식 공급 계약 체결과 동시에 이에 추가하여 BW 계약 무산 시 일방의 의사로 기내식 계약을 종료할 수 있다는 내용의 부속 계약(side letter agreement)을 다음 <표 59>와 같이 체결하였다.

<표 59> 합작투자계약 및 케이터링계약 Side Letter(2016. 12. 30.)

| |
|---|
| 답변 : 합작투자계약 및 케이터링계약<br><br>G○○와 G○○는 (i) (중략) H○○ Group co., Ltd.(이하 “H○○”) 또는 H○○의 자회사나 계열사와 (중략) 금호기업(주)가 2017년 2월 6일까지 신주인수권부사채 인수계약(이하 “본건 사채인수계약”)를 체결하지 않거나, (ii) 본건 사채인수계약이 거래종결(본건 사채인수계약에 정의됨) 전에 해지되는 경우, 아시아나 또는 G○○ 또는 G○○가 모든 본건 계약들을 즉시 해지할 권리를 가지며, 이 경우 본건 GG 계약들이 당초부터 해지된 것으로 간주됨을 확인하고 이에 동의합니다. |
| Re: Joint Venture Agreement and Catering Agreement<br><br>Both G○○ and G○○ hereby acknowledge and agree that, notwithstanding the foregoing, in case where H○○ or any subsidiary or affiliate of H○○ and KUMHO & Company INC do not enter into a certain BWSA by 6 Feb 2017 or the BWSA is |

Tal Eisenberg 메일(2차사건 소갑 제24호증의 2)

| |
|---|
| terminated prior to Closing, any of Asiana Airlines or G○○ or G○○ shall have the right to terminate all of the GG Agreements(the JVA and the CA), with immediate effect, in which event, the GG Agreements shall be deemed terminated ab initio. |

* 출처: ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제26호증의 2)

(4) 기내식 관리 서비스 계약 및 BW 인수계약 체결(2017년 3월 10일)

(가) 기내식 관리 서비스 계약 주요 내용

168 2017년 3월 10일 G○○와 G○○는 기내식 공급과 관련한 별도의 관리 서비스 계약(Management Service Agreement)을 체결하였다. ㅁㅁㅁ 그룹의 사업운영 노하우 및 지식재산권을 이용하는 대가로 G○○가 매출의 5%를 G○○에 지급하기로 하는 내용의 계약이었다.

169 동 계약 하에서 G○○가 제공한 사업운영 노하우 관련 서비스는 기업 홍보, 내부 감사, 재무 계획 및 분석, 글로벌 금융 서비스, 글로벌 리스크 및 보험 서비스, 글로벌 세무 서비스, 글로벌 재무 서비스, 글로벌 인수합병 서비스, 글로벌 인적 자원 서비스, 글로벌 법무 서비스, 글로벌 IT 관리 서비스, 글로벌 상업경영 서비스, 글로벌 마케팅 서비스, 글로벌 구매 서비스 등이었다.

170 또한 계약 내용에 따를 때, G○○가 이용대가를 수취한 지식재산권은 상표권을 포함한 무체재산권, 지적 재산권, 노하우, 도메인 네임, 기타 유체재산권 등이었던 것으로 파악된다.

171 이러한 계약에 근거하여 G○○는 G○○에게 2018년부터 2019년 현재까지 다음과 같은 대가를 지급하였다.

<표 60> G○○가 G○○에 지급한 MSA 관련 대금

| | 2018. 3분기 | 2018. 4분기 | 2019. 1분기 | 2019. 2분기 |
|---|---|---|---|---|
| 금액(원) | 474,022,842 | 1,941,528,862 | 1,800,207,975 | 1,838,728,472 |
| 합계(원) | 6,054,488,151 | | | |

* 출처: ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제27호증의 4)

(나) BW 계약 주요 내용

172 2017년 3월 10일 금호홀딩스는 최종적으로 ㅁㅁㅁ그룹 소속 G○○○와 다음과 같이 BW 발행 및 인수 계약을 체결하였다. 앞에서 살펴본 바와 같이, BW의 금액 및 만기에 차이가 있는 총 4개의 계약이 구분된 형태로 함께 체결되었으며, 주요 발행 조건은 다음 <표 61>과 같다.

<표 61> 이 사건 BW의 주요 발행 조건

| 구분 | 사채 조건 | | | | 신주인수권 조건 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 발행금액 | 발행일 | 만기일 (기간) | 금리 | 행사기간 | 행사가격 |
| 2-1 | 280억원 | 2017. 4. 4. | 2018. 4. 4. (1년) | 0% | 발행일 ~만기일 | 1주당 150,000원 |
| 2-2 | 280억원 | 2017. 4. 4. | 2019. 4. 4. (2년) | 0% | | |
| 2-3 | 350억원 | 2017. 3. 27. | 2037. 3. 27. (20년) | 0% | | |
| 2-4 | 690억원 | 2017. 4. 4. | 2037. 4. 4. (20년) | 0% | | |
| 합계 | 1,600억원(1년 280억원, 2년 280억원, 20년 1,040억원) | | | | | |
| 담보 | ① 모든 BW에 금호홀딩스 보유 금호산업 주식 16,325,327주(46.14%)에 대한 3순위 근질권 설정<br>② 만기 1,2년(2-1, 2-2) BW에 동일인 박○○의 개인 보증 추가 | | | | | |

173 또한 부속 계약을 통하여 금호홀딩스는 자신이 보유한 금호산업 주식 16,325,327 주(46.14%)에 대한 3순위 근질권을 설정하였다. 같은 주식에 대한 선순위 근질권자는 각각 ㅁㅁ증권, ㅁㅁㅁ투자증권이었고, 선순위 근질권자들은 별도의 동의서(Consent Letter)로 금호홀딩스의 BW 발행 및 금호산업 주식에 대한 3순위 근질권 설정에 대하여 서면으로 동의하였다. 또한 만기 1, 2년의 BW(총 560억 원)와 관련하여서는 피심인 박○○의 개인 보증계약이 추가로 체결된바, 만기 1, 2년 BW에는 물적 담보와 인적 담보가 모두 설정되었다.

174 동 BW의 발행과 관련된 금융감독원 전자 공시 등 구체적인 내용은 다음 <표 62>와 같다.

<표 62> 금호홀딩스 BW 발행 공시(2017. 4. 7.)

<table>
<tr><td>사채의 종류</td><td colspan="2">기명식 비분리형 사모 신주인수권부사채</td></tr>
<tr><td>사채의 권면총액 (원)</td><td colspan="2">160,000,000,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사채의 이율</td><td>표면이자율(%)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>만기이자율(%)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>원금상환방법</td><td colspan="2">만기 일시 상환</td></tr>
<tr><td>사채발행방법</td><td colspan="2">사모</td></tr>
<tr><td rowspan="4">신주인수권에 관한 사항</td><td>행사비율(%)</td><td>100</td></tr>
<tr><td>행사가액(원/주)</td><td>150,000</td></tr>
<tr><td>신주대금 납입방법</td><td>현금 납입 또는 사채 대용납입</td></tr>
<tr><td>인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류</td><td>금호홀딩스(주) 보통주식</td></tr>
<tr><td>이사회 결의일</td><td colspan="2">2017년 3월 10일</td></tr>
<tr><td>증권신고서 제출대상 여부 및 면제 시 그 사유</td><td colspan="2">면제<br>(사모발행에 의한 1년간 사채권 권면 분할 금지)</td></tr>
<tr><td>기타 투자판단에 참고할 사항</td><td colspan="2">1. 상기 신주인수권부사채는 4개 종류로 구분발행될 예정이며 각 사채의 금액은 다음과 같습니다.<br>1) 2-1 : 280억원 2) 2-2 : 280억원<br>3) 2-3 : 350억원 4) 204 : 690억원<br>2. 상기 신주인수권부사채의 발행일 등 세부 조건은 각 회차별로 다음과 같습니다.<br>(단위:억원)
<table>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td rowspan="2">발행 금액</td><td colspan="2">기간</td><td colspan="2">권리행사기간</td></tr>
<tr><td>발행일</td><td>만기일</td><td>발행일</td><td>만기일</td></tr>
<tr><td>2-1</td><td>280</td><td>'17. 4. 4.</td><td>'18. 4. 4.</td><td>'17. 4. 5.</td><td>'18. 4. 4.</td></tr>
<tr><td>2-2</td><td>280</td><td>'17. 4. 4.</td><td>'19. 4. 4.</td><td>'17. 4. 5.</td><td>'19. 4. 4.</td></tr>
<tr><td>2-3</td><td>350</td><td>'17. 3. 27.</td><td>'37. 3. 27.</td><td>'17. 3. 28.</td><td>'37. 3. 27.</td></tr>
<tr><td>2-4</td><td>690</td><td>'17. 4. 4.</td><td>'37. 4. 4.</td><td>'17. 4. 5.</td><td>'37. 4. 4.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

* 출처: 금융감독원 전자공시(2차사건 소갑 제28호증의 7)

175 이하 BW의 주요 조건은 아래 표와 같다.

<표 63> BW 주요조건 요약

<table>
<tr><td>의무 조기상환</td><td>○ '17년 회계연도를 포함하여 향후 회계연도에 발행회사가 연결 기준으로 다음 중 하나에 해당 ① 총 부채비율이 2년 연속 450%를 초과, ② 이자보상배율이(EBITDA ÷ 이자비용) 1 이하가 될 경우, ③ 부속 계약이 무효, 해제될 경우</td></tr>
<tr><td>자발적상환</td><td>○ 상환가능일 : 발행일 익일~ / 상환가능횟수 월 1회까지 가증</td></tr>
<tr><td>EOD 기한의 이익 상실</td><td>○ 만기상환 또는 조기상환 금액 지불이 30일간 불이행<br>○ 발행회사 직전회계년도 마감 기준 총 차입금의 7% 혹은 500억원 중 낮은 금액에 대해 상환요구가 가능하게 되거나, 채무불이행 상태<br>○ 발행회사 및 주요 계열사가 파산, 회생에 돌입해 30일간 면책되지 못한 경우<br>○ 사채보유자가 디폴트 회복을 요구한 이후에도 디폴트가 10일간 치유되지 않는 경우 즉시 상환의무가 발생하며, EOD로 인하여 도래한 지급기일부터 실제 지불일까지 상환금액에 KORIBOR + dus 20.% 복리 연체이자 적용</td></tr>
</table>

※ Eanings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization의 약어로, 이자비용, 세금, 감가상각비를 공제하기 이전의 이익을 말한다.

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제28호증의 8)

176 이후 위 <표 63>에서 2-1 BW 280억 원과 2-2 BW 280억 원의 만기가 도래하여 금호홀딩스가 총 560억 원을 변제함에 따라, 심의종결일 현재 1,040억 원의 만기 20년 BW만 남아있다.

177 이러한 사실은 소갑 '2015. 6. 9. 아시아나항공 상무 김○○ 메일'(2차사건 제13호증의 2), '윤○○ 등 4인 인사발령문서'(2차사건 소갑 제18호증의 1), '2017. 12. 21. 기획재무 업무분장(案)'(2차사건 소갑 제18호증의 2), '2016. 1. 13. 금호 그룹과 ㅁㅁㅁ 그룹 간 상호비밀유지계약'(2차사건 소갑 제18호증의 3), '2016. 1. 19. 아시아나항공 직원 차상현 메일'(2차사건 소갑 제18호증의 4), '2017. 1. 11. 아시아나항공 품의서'(2차사건 소갑 제18호증의 5), '케이엘파트너스 법률자문료 청구내역'(2차사건 소갑 제19호증의 1), '2018. 7. 27. ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료'(2차사건 소갑 제19호증의 2), '2016. 2. 5. ㅁㅁㅁ 그룹, 금호기업, 아시아나항공 3자간 MOU 초안'(2차사건 소갑 제20호증의 1), '2016. 2. 9. ㅁㅁㅁ 그룹과 금호기업 간 MOU 체결본'(2차사건 소갑 제20호증의 2), '2016. 2. 9. ㅁㅁㅁ 그룹과 아시아나항공 간 MOU 체결본'(2차사건 소갑 제20호증의 3), '2016. 8. 19. H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 MOU 체결본'(2차사건 소갑 제21호증의 1), '2016. 8. 19. H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 MOU 번역본'(2차사건 소갑 제21호증의 2), '2017. 1. 2. 아시아나항공 상무 김○○ 메일'(2차사건 소갑 제21호증의 3), '2019. 8. 6. 금호고속, 박○○ 제출자료'(2차사건 소갑 제21호증의 4), '2016. 8. 19. H○○ 그룹과 금호홀딩스 간 이면계약(Side Agreement)'(2차사건 소갑 제21호증의 5), '2018. 4. 3. 금호 그룹 제출자료'(2차사건 소갑 제22호증의 1), '2016. 8. 25. 아시아나항공 직원 신은숙 메일'(2차사건 소갑 제22호증의 2), '2016. 11. 18. 아시아나항공 직원 백주현 메일'(2차사건 소갑 제22호증의 3), 'JVA 2016. 4. 24. 초안'(2차사건 소갑 제23호증의 1), '2016. 7. 8. BW Subscription Agreement에 대한 G○○○의 주요 수정 사항 및 검토'(2차사건 소갑 제23호증의 2), '2016. 7. 5. GG 주요 수정사항'(2차사건 소갑 제23호증의 3), '2016. 9. 1. BW 주요 내용'(2차사건 소갑 제23호증의 4), '2016. 10. 5. BW 주요 변경사항'(2차사건 소갑 제23호증의 5), '2016. 12. 21. ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문 조○○ 메일'(2차사건 소갑 제23호증의 6), '2016. 12. 21. SUPPLEMENTAL AGREEMENT'(2차사건 소갑 제23호증의 7), 'Project Spring: 30 years JV with Asiana Airlines'(2차사건 소갑 제23호증의 8), '2016. 12. 2. ㅁㅁㅁㅁ

ㅁㅁㅁ 고문 조○○ 메일'(2차사건 소갑 제23호증의 9), '투자설명서(Invest Memorandum) 번역본'(2차사건 소갑 제23호증의 10), '2017. Korea-Update to the executive management board 번역본'(2차사건 소갑 제23호증의 11), '2016. 11. 18. Letter to H○○'(2차사건 소갑 제23호증의 12), '2016. 11. 18. 아시아나항공 김○○ 메일'(2차사건 소갑 제23호증의 13), '2016. 12. 23. H○○ 경영층 면담 회의록'(2차사건 소갑 제24호증의 1), '2016. 12. 23. ㅁㅁㅁ 그룹 메일'(2차사건 소갑 제24호증의 2), '2017. 9. 전략 [redacted] 협의 및 BW 계약 체결 History '(2차사건 소갑 제24호증의 3), 'G○○ 자본금 납입 내역'(2차사건 소갑 제26호증의 1), '2016. 12. 30. 합작투자계약 및 케이터링계약 Side Letter'(2차사건 소갑 제26호증의 2), 'ㅁㅁㅁ그룹 제출자료'(2차사건 소갑 제27호증의 1 내지 4), '금호홀딩스와 ㅁㅁㅁ그룹파이낸셜서비스 간 신주인수권부사채 인수계약'(2차사건 소갑 제28호증의 1), '신주인수권부사채 계약 추가 약정서'(2차사건 소갑 제28호증의 2), '박○○ 보증계약서'(2차사건 소갑 제28호증의 6), 'BW 주요조건 요약'(2차사건 소갑 제28호증의 8), '2017. 2. 24. ㅁㅁㅁ 그룹 사채 투자설명서'(2차사건 소갑 제29호증), 'L○○○와 G○○의 매입액 비교'(2차사건 소갑 제31호증의 1), '2019. 8. 14. 아시아나항공 반기 보고서'(2차사건 소갑 제32호증의 2) 및 박○○(금호 그룹 전략경영실장), 정○○(금호 그룹 전략경영실 재무팀 차장), 정○○(금호 그룹 전략경영실 前 기획팀 부장), 윤○○(금호 그룹 전략경영실 기획재무담당 임원 상무), 김○○ (금호 그룹 전략경영실 차장), 최○○(아시아나항공 前 자금팀 부장), 이○○(에어부산 상무), 서○○(ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 부사장), 조○○(ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 고문) 등의 진술조서 및 확인서(2차사건 소갑 제44호증 내지 2차사건 소갑 제47호증) 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

위 2. 가. 2)와 같다.

3) 피심인들의 위 2. 나. 1) 행위의 위법성

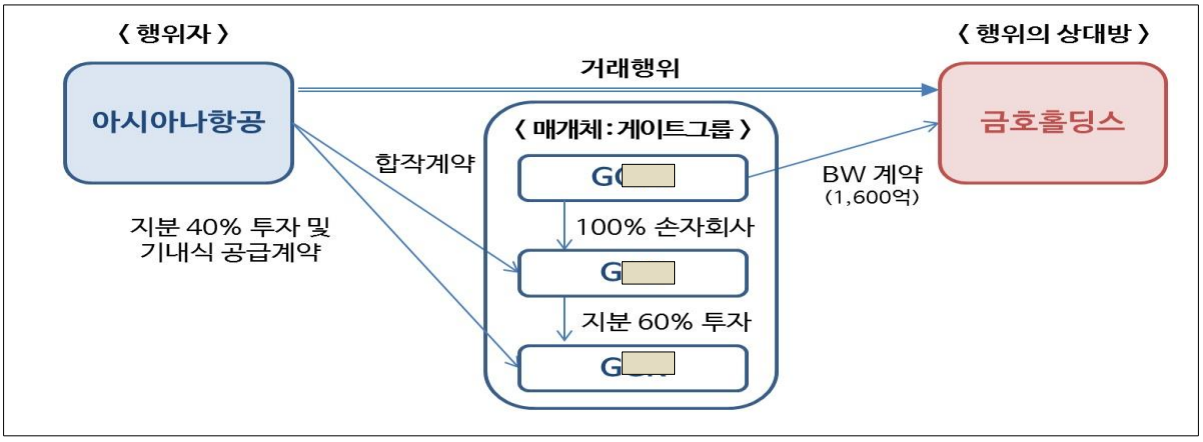
가) 특수관계인에 대한 부당이익제공행위

(1) 규율대상 요건 충족 여부

(가) 행위당사자 요건 충족 여부

178 이 사건 거래는 아시아나항공과 금호홀딩스가 금호홀딩스의 자금 조달을 위하여 ㅁㅁㅁ 그룹을 매개로 하여 기내식 사업권 거래와 BW 인수 등의 계약을 일괄로 거래한 행위이다. 즉, 다음 그림과 같이 아시아나항공과 G○○ 간 합작투자계약, 아시아나항공과 합작투자법인 G○○ 간 기내식 공급계약, 금호홀딩스와 G○○○ 간의 BW 계약은 ㅁㅁㅁ 그룹을 매개로 하여 연결된 거래행위이다.

<그림 14> 이 사건 거래 구조




179 금호 그룹은 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 초기 자문단계부터 해외 기내식 사업자들에게 아시아나항공의 기내식 사업권을 이용한 일괄 거래구조를 제시한 점, ㅁㅁㅁ 그룹과 금호 그룹 간 협상 과정에서 기내식·BW 거래를 연결하는 거래조건이 지속적으로 논의된 점, 기내식·BW 거래 연결조건은 법률 리스크 등을 이유로 본 계약에서만 누락되었을 뿐 부속 합의나 부속 계약 형태로 명문화된 점, ㅁㅁㅁ 그룹은 기내식 거래를 제외한 BW 거래만 추진할 유인이 없었던 점, 일괄 거래의 본질이 아시아나항공이 독점 기내식 거래를 통해 금호고속이 BW를 발행할 수 있도록 사실상 보증, 담보한 것인 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 3개 계약은 일련된 하나의 거래 행위로서 행위자는 아시아나항공이고 행위의 상대방은 금호홀딩스라고 판단된다.[101]

101) 제23조와 제23조2의 '거래'를 동일하게 해석하여 행위자(지원주체)와 행위의 상대방(지원객체) 간의

① 행위자 : 아시아나항공

180 또한 이 사건 기내식 사업 거래는 2016년 12월 30일, 이 사건 BW 거래는 2017년 3월 10일에 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 아시아나항공은 이 시기에 공정거래위원회에 의해 상호출자제한기업집단으로 지정된 기업집단 「금호아시아나」에 속한 회사이므로 행위자 요건을 충족한다.

② 행위의 상대방 : 금호홀딩스

181 비상장회사인 금호홀딩스는 이 사건 거래가 이루어진 시기에 특수관계인인 박○○ 및 그 친족 이○○, 박ㅁㅁ, 박○ㅁ가 45.5 ~ 50.9%의 지분을 보유하며 기업집단 「금호아시아나」에 속한 회사로서 행위자인 아시아나항공과 서로 계열회사에 해당한다. 따라서 특수관계인이 20% 지분을 보유한 계열회사로서 행위의 상대방 요건을 충족한다.

<표 64> 금호홀딩스(금호기업, 금호고속)의 지분율 변동 내역

(보통주+우선주 기준, 단위: %)

| 구분 | | 2016년 | | | | | | | 2017년 | | | | 2018년 | | | | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.14 | 1.26 | 2.4 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.27 | 11.27 | 12.1 | 12.15 | 12.18 | 8.7 | 8.27 | 10.2 | 10.19 | 4.30 |
| 동일인(A) | | 21.9 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 27.8 |
| 친족 (B) | 이○○(妻) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| | 박ㅁㅁ(子) | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 |
| | 박○ㅁ(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 소계 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 |
| 특수관계인 소계 (A+B) | | 40 | 40.8 | 41.1 | 42.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.4 | 47 | 48.4 | 49.3 | 49.4 | 50 | 50.1 | 50.6 | 50.9 |
| 계열 회사 (C) | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 10.7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 5.6 | 4.4 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

간접거래도 포함된다고 판단된다. 법 제23조와 제23조의2 법문 구조에 비추어 볼 때 제23조 제1항 제7호 가목과 제23조의2 제1항은 모두 주체가 객체와 거래하고 있는 행위를 금지하고 있을 뿐 거래방법이 직접적이든 간접적인지 묻지 않는다. 판례는 일관되게 제23조의 부당지원행위는 지원주체와 지원객체 간 직접 거래를 회피하기 위한 방편으로 제3자를 매개하여 상품거래나 자금거래행위가 이루어진 경우 부당지원행위라고 판시하고 있는바, 제23조의2의 거래에 관해서도 동일하게 볼 수 있다. (대법원 2004.10.14. 선고 2001두2881 판결 등 참조)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비영리 법인 (D) | [redacted] | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | 소계 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 |
| 동인인관련자 소계 (B+C+D) | | 50.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 43.8 | 42.6 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 42.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.9 |
| 기타 | | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 32.3 | 33.5 | 34.9 | 34 | 33.4 | 31.3 | 30 | 29.9 | 29.3 | 29.2 | 28.7 | 28.3 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제3호증의 7)

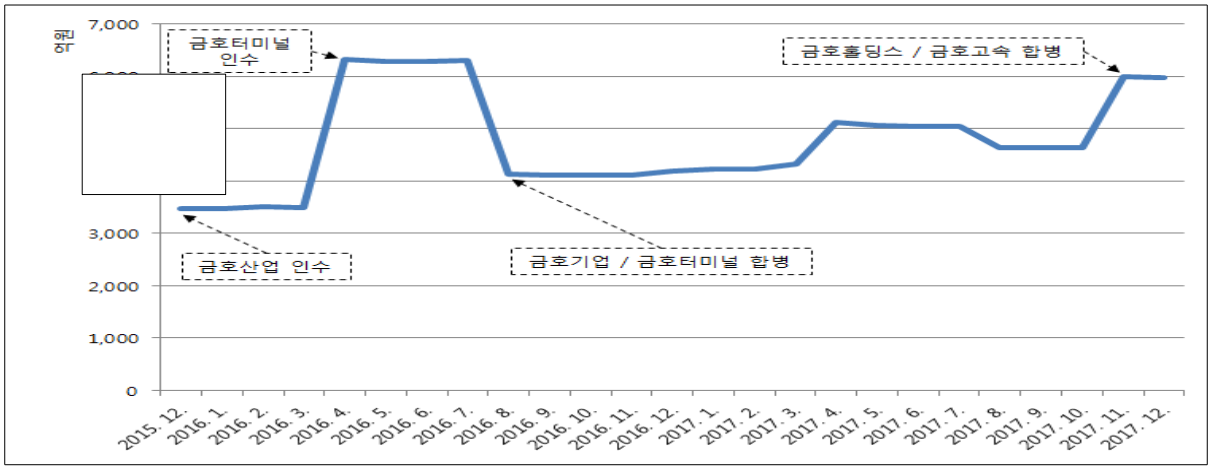
(2) 행위유형별 요건 충족 여부

(가) 상당히 유리한 조건의 거래 여부

① 금호홀딩스의 열악한 재무상태 및 추가 자금조달의 곤란

182 금호홀딩스는 2016년 8월 설립 당시 금호산업과 금호터미널의 인수를 위한 대규모 차입금(약 6,725억 원) 및 금호터미널의 장기차입금(약 1,603억 원) 등으로 인해 큰 규모의 부채를 안고 있었다. 2016년 8월 금호기업과 금호터미널의 합병 이후에는 금호터미널 보유 자산으로 약 2,000억 원 상당의 차입금 일부를 상환하였으나, 이후 이 사건 기내식·BW 거래 관련 계약이 체결된 2016년 12월과 2017년 3월 기간 중 금호홀딩스는 4,000억 원 이상의 차입금을 보유하고 있었다. 2016년 12월 31일 기준 금호홀딩스의 당기순손실은 약 189억 원, 부채는 약 1조 5,557억 원(부채비율 520%)에 달하였다.

<그림 15> 금호홀딩스(금호기업)의 월별 차입금 잔액 추이




* 출처: 금호기업 및 금호홀딩스의 월별 차입금 현황(2차사건 소갑 제15호증의 1)

183 한편 2015년 9월 금호기업이 금호산업을 인수할 때 금호산업의 매도인이 대부분의 시중은행이 포함된 총 54개 금융기관으로 구성된 채권단이었기 때문에 금호산업 인수금융 차입금 상환을 위해 다시 이들 은행권으로부터 자금을 조달할 수 없는 상황이었다. 당시 금호홀딩스의 차입금이 과다하고 부채비율이 높았고, 사실상 투자부적격 신용등급에 해당하여 다른 신용대출도 곤란하였고, 담보로 제공가능한 자산은 이미 담보대출에 사용되거나 유동화되어 담보대출도 불가능하였다.

184 2016년 12월과 2017년 3월 당시 금호홀딩스는 평균 4.20%의 금리로 자금을 조달하고 있었다. 이는 위에서 설시한 계열회사를 통한 차입금 금리를 포함하여 낮아진 것으로, 금융권으로부터의 차입 금리는 4.47%에 달하였다. 이는 동일한 기간에 한국은행이 발표한 평균 당좌대출금리(3.57% ~ 3.77%)보다 높다.

<표 65> 금호홀딩스 차입 금리(2016년 12월 ~ 2017년 3월)

| | 2016년 12월 | | 2017년 1월 | | 2017년 2월 | | 2017년 3월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 금리 | 금액 | 금리 | 금액 | 금리 | 금액 | 금리 |
| 금융권 | 345,955 | 4.47 | 345,955 | 4.47 | 345,955 | 4.49 | 375,955 | 4.18 |
| 기타(협력업체 등) | 26,000 | 1.81 | 29,000 | 1.81 | 29,000 | 1.81 | 29,000 | 1.81 |
| 계열사 | 45,900 | 3.57 | 45,900 | 3.57 | 45,900 | 3.57 | 26,900 | 3.48 |
| 특수관계인 | 1,100 | 2.00 | 1,100 | 2.00 | 1,200 | 2.00 | 1,200 | 2.00 |
| 총 계 | 418,955 | 4.20 | 421,955 | 4.18 | 422,055 | 4.20 | 433,055 | 3.97 |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제15호증의 1)
** 특수관계인은 동일인 및 친족을 의미한다.

② 금호홀딩스의 BW 발행은 이 사건 기내식 사업권 거래로 가능하였음

185 위에서 살펴본 바와 같이 ㅁㅁㅁ 그룹과 금호 그룹 간 BW 거래와 기내식 거래가 연결된 하나의 일괄 거래로 논의되었고 최종적으로 계약까지 체결되었다.

186 이 사건 BW는 0% 금리로 만기가 최장 20년에 달하는바, 인수자 입장에서는 장기간 무이자로 자금을 대여하는 거래이다. 이렇게 BW 금리가 낮게 결정되는 것은 주식의 시가가 행사가액보다 높은 경우 신주인수권을 행사하여 시세 차익을 획득할 수 있다는 신주인수권의 가치에 대한 기대 때문인데, ㅁㅁㅁ 그룹은 이

사건 BW 신주인수권의 가치를 고려하지 않았다.[102] 또한, 2016년 말의 경영상황 등에 비추어 볼 때 금호홀딩스는 단기간 내에 유가증권시장 등에 상장될 수 있는 가능성이 낮았다.[103] 앞에서 기술한 바와 같이 ㅁㅁㅁ 그룹 외의 해외 기내식 사업자와의 협상 과정에서도 기내식 거래를 조건으로 BW 투자 협상이 진행되었고, ㅁㅁㅁ 그룹도 기내식 거래가 아니었다면 BW 거래를 진행하지 않았을 것으로 보인다.

<표 66> 투자 설명서(Invest Memorandum) 중 재무실사(Ernst & Young)

| 이슈 | 위험 | 경감 |
|---|---|---|
| 1. KC는 단지 지주회사로 운영사업이 없음.<br>KC의 순자산은 오로지 상장기업인 금호산업 주식회사(“KI”) 지배지분 46.5%이며 KI의 현 시장가액(1,740억)은 KC가 2015년 9월 14일 지불한6,760억원 (“인수대금”)의 25.7%에 불과함. | ► 인수대금의 52.0%는 NH 투자증권에 의한 대출금으로 조달되며 약 14.0%는 전환상환우선주(RCPS) 상품을 통해 전략적 투자자들로부터 조달됨. KI의 시장가액이 지급된 인수대금보다 훨씬 적기 때문에 대주 및 그 RCPS 주주들이 만기 시 상환을 요구할 수 있음.<br>► GG는 KC의 분할 상환 가능한 신주인수권부 사채를 인수하고자 하므로, KC의 NH 및 그 전략적 투자자들에 대한 기존 채무에 더하여 장래 GG에 대한 채무를 상환하는데 이용 가능한 KC의 영업현금흐름에 대한 가시성(visibility)이 부족함.<br>► 2,000억원 [협상에 의해 1,600억원으로 조정됨]에 상응하는 신주인수권부 사채는 GG의 장부에 비용으로 기록되나 연말에 공정가치평가를 거쳐야 함. KI의 공정가치를 반영한 KC의 현 대 | ► 2,000억원 [협상에 의해 1,600억원으로 조정됨]에 상응하는 신주인수권부 사채는 30년 실시계약을 담보하기 위한 지분 지급금(equity payment)으로 간주될 수 있으나, KC는 직접적인 사업시행자가 아니므로 신주인수권부사채는 KC로 하여금 AA의 결정에 영향을 미치도록 하는 유인이 됨. 또한, GG에 대한 추가상환은 30년 계약에 대해 지급될 지분가치를 감소시킴.<br>► 그러나, 손상위험을 경감시키기 위해 GG는, KC가 실제 허가받은 사업시행자가 아니므로, KC에 지급되는 신주인수권부사채와 30년 케이터링 서비스 계약의 기초가치 간의 연관관계를 입증할 필요가 있음.<br>(후략) |

102) H○○ 그룹이 인수한 이후 ㅁㅁㅁ 그룹은 투자위원회 검토를 통해 기내식· BW 거래가 연결된 일괄 거래구조(Project Spring)의 투자 가능성을 종합 검토하였다. 구체적으로는 일괄 거래와 관련하여 NPV(233.7백만 CHF), IRR(19.2%), Payback(8.8년) 등의 투자 지표를 산정한 후 거래구조를 승인하였다.[ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제19호증의 2, 제23호증의 8, 제23호증의 10)]
ㅁㅁㅁ 그룹은 총 지출 및 수입 예상액을 기초로 NPV를 산출하였는데, 아시아나항공 기내식 관련 투자료 등 비용(CAPEX, Capital Expenditures), 기내식 사업 관련 미래현금흐름(FCF, Future Cash Flow), 관리 서비스 계약(MSA)를 통한 5%의 Management fee(세금 제외) 위주였고, BW 관련 사항은 BW 투자액 및 상환액만 포함되었을 뿐이었다.[ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 제34호증의 1)] 또한 IRR과 관련하여서도 기내식·BW 거래와 관련한 총 투자 금액 대비 상환 금액의 비율만 계산되었을 뿐 주식 가격이 신주인수권 행사가액보다 상승함으로 인한 ㅁㅁㅁ 그룹 측의 기대이익 등을 고려한 내역은 없었다.[ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(소갑 제34호증의 1)]

103) 당시 금호 내부에서 IPO를 준비하던 회사는 아시아나 IDT, 에어부산 두 회사에 불과하였다.[피심인 제출자료(2차사건 소갑 제18호증의 2)] 또한, 금호홀딩스가 2019년 2월 21일 5년 만기의 전환사채(CB)를 발행하면서 만기일까지 주식이 상장되도록 노력하겠다는 내용을 계약서에 포함시킨 사실이 있으나, 이 사건 BW 인수계약 당시 금호홀딩스의 상장 의무를 계약서에 명시하는 등의 조건이 없었다.[피심인 제출자료(2차사건 소갑 제34호증의 2)]

| | | |
|---|---|---|
| | 차대조표에 따르면 채권의 공정 가치가 GG의 장부에서 손상될 위험이 있음. | |

* 출처: ㅁㅁㅁ 그룹 제출자료(2차사건 소갑 23호증의 10)

187 나아가 G○○○는 2017년 3월 BW 인수대금을 납입하기 위하여 2017년 2월 350백만 스위스 프랑[104]에 상당하는 사채를 발행하였고, 사채 조달 금리는 3%에 달하였다.[105] ㅁㅁㅁ 그룹이 조달 금리와 BW 발행 금리 차이인 3%의 이자비용 손해를 감수하고도 이 사건 BW 거래를 진행한 이유는 일괄 거래로 동시 진행된 기내식 거래에서 그 이상의 이익을 기대하기 때문이었을 것으로 판단된다.[106]

188 이와 같이 일괄 거래 구조에 대한 투자 결정 시 기내식 사업으로 인한 사업 가치 위주의 평가가 이루어졌고 BW 신주인수권의 가치에 대한 평가는 반영되지 않은 점, 당시 금호홀딩스의 상장가능성이 없었던 점, ㅁㅁㅁ 그룹이 BW 거래 진행을 위하여 이자비용 손해를 감수한 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 BW 거래는 아시아나항공과의 기내식 거래가 진행되었기 때문에 진행될 수 있었던 것이라고 인정된다.

③ 아시아나항공이 ㅁㅁㅁ 그룹에게 기내식 독점사업권을 부여한 것은 합리적 경영판단의 결과가 아님

189 위 나. 1) 나)에서 살펴본 바와 같이 아시아나항공은 금호홀딩스 BW에 대한 투자를 거절한 다른 사업자들과 더 유리한 기내식 거래를 진행할 가능성이 있었음에도 일괄 거래 구조를 수락한 ㅁㅁㅁ 그룹과 거래했다.

---

104) ㅁㅁㅁ 그룹의 Invest Memorandum에 1 스위스 프랑 = 한화 1,200원으로 기재된바, 약 4,200억 원 상당으로 파악된다.

105) ㅁㅁㅁ그룹 제출자료(2차사건 소갑 제19호증의 2, 제29호증)

106) 한편 ㅁㅁㅁ 그룹의 G○○○는 2018년 3월 G○○에게 총 24,000,000 EUR를 2018년 12월까지 연 3.34%의 이자율로 대여한 사실이 있다. G○○○가 G○○에 대여한 금원은 기내식 관련 건설공사비용 및 운영을 위한 경비 지출 충당 목적이었다. ㅁㅁㅁ 그룹 내 계열사 간 거래 시의 금리가 3.34%임을 감안할 때, ㅁㅁㅁ 그룹이 비계열사인 금호홀딩스의 BW를 0%의 금리로 인수하는 것은 매우 이례적이었다.

190 과거 아시아나항공이 기내식 사업권을 합작투자법인 L○○○에 양도한 2003년 당시의 대금은 약 650억 원, 이후 Earn-out Payment[107]로 추가 수취한 금액이 265억 원으로 확인되는바, 전체 수취 대금은 총 915억 원 상당이었다. 그리고 이 사건 기내식 사업권 거래와 관련하여 당시 L○○○는 아시아나항공에 영업권 보상 1,000억 원 등 G○○의 거래조건보다 유리한 거래 조건[108]을 제시하였음에도 아시아나항공은 합리적 이유없이 G○○와의 계약 체결을 결정하였다.[109]

<표 67> L○○○ 2차 제안서 내용 번역본(발췌)

이는 아시아나에게 상당한 가치를 창출시킬 수 있습니다.

| 단위 10억원 | 이익 |
|---|---|
| 서명 시점 제공 보너스 | 100 |
| 5% 할인(2017. 1.부터 적용) | 110 |
| 2015년 매출 대비 지급금액 포기 금액 | 3 |
| 20% 지분 참여(아시아나 및 FOCA 사업) | 70 |
| 아시아나 측에 대한 총 예상이익 | 283 |

· 2016년 아시아나 수익 및 현재가치 추정치
· 기간 : 2018. 7. - 2033. 6.
+ 경제적 이익 이외에 연장된 협력관계로 증명된 품질과 원활한 운영을 계속 보장할 수 있을 것입니다.

This idea creates substantial value to Asiana.

| in KRW'bn | Benefits |
|---|---|
| Sign-on bonus | 100 |
| 5% discount(from 1. 2017 onwadrs) | 110 |
| Waive of 2015 sell-rate payment | 3 |
| 20% participation in equity(OZ and FOCA business) | 70 |
| Estimated Total Benefits to OZ | 283 |

· estimated figure based on 2016 OZ revenue and at current value
· cover period 7. 2018 - 6. 2033.
+ In addition to financial benefit, our extended partnership will ensure continuation of our proven quality and smooth operation

* 출처: L○○○ 제출자료(2차사건 소갑 제17호증의 3)

<표 68> 2016. 12. 기내식 업체 비교(G○○-L○○)(발췌)[110]

107) 영업양도 이후 특정 조건 달성 시 추가로 지급되는 매매대금을 의미하는 것으로, 2006년 181억 원, 2008년 84억 원이 각각 지급되었다.
108) 우선 독점 기내식 공급권 보장에 따라 아시아나항공에 제공하는 인센티브(sign-on bonus)로서 L○○○는 1,000억 원 일괄 지급 및 1,100억 원 추가 지급(향후 15년 간 L○○○ 매출액의 5%를 할인하는 방식) 조건으로 총 2,100억 원을 제시한 반면, G○○는 533억 원(합작투자법인에 대한 아시아나항공 측 40% 지분 출자금액을 ㅁㅁㅁ고메가 지급하는 방식)을 제공하는 것에 불과하였다. 또한 G○○와의 계약기간이 30년인 반면, L○○○가 제안한 계약기간은 15년으로 절반밖에 되지 않는다. 계약기간이 길수록 장기간 독점 공급권을 보장받는 것을 의미하므로 30년의 장기 계약기간은 기내식 업체에게 유리하고 아시아나항공에게는 불리한 조건이다.
109) 2016. 12. 30. 아시아나항공 이사회 의사록(2차사건 소갑 제35호증의 2)

▣ 정량적요소 비교

| 구 분 | | [redacted] | | | 당사 영향 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 지분율 | | 20% | 20% | 40% | ● | - 향후 경영성과에 대한 당사 배당금 증가<br>☞ 배당금 차이('18~'47) : 2,556억원 |
| 2) 인센티브 | ① 영업권 보상 | | ▷ 1,000억원<br>▷ 지급시기 미정 | ▷ 533억원<br>▷ 즉시 지급 | ● | - 금액상 [redacted]가 유리해 보이나, 다음 사유로 [redacted]이 유리<br>1) [redacted] 경우 지급시기 불투명하며<br>2) 지급주체가 [redacted]리아로 당사지분율(20%)만큼 실지불액 감소<br>3) GG 대비 LSG 단가 높음<br>☞ 단가절감율(10년 0.8%, 20년 2.4%, 30년 3.9%)<br>총 절감비용('18~'47년) 2,923억원<br>(기내식비용 1,663억원, 핸들링비용 1,260억원) |
| | ② Discount | | 1,100억원<br>(매출액의 5%) | | ◑ | - 기준단가의 신뢰성 부족으로 Discount의 실효성 의문<br>1) 인건비 과대계상<br>2) 재료비 세부원가 비공개<br>- Discount로 인한 영업이익감소 영향이 지분율만큼 당사에 전가 |
| 3) 서비스기간 | | ~'18년 6월 | 15년 연장<br>(~'33년) | 30년<br>(~'48년) | ◑ | - 상대적으로 [redacted]계약기간이 부담이 될 수 있으나<br>[redacted]설의 문제점(노후화, 용량초과, B/C 이원운영) 해결 필요<br>☞ GG 최첨단시설의 중장기적 운영 필요 |
| 4) Management Fee | | | 생산성향상<br>기여(LSG) 분<br>LSG 향유 | 매출액 5%,<br>10년간 | ◔ | - 생산성향상 기여분에 대한 구분 모호<br>- 인건비과대계상, 재료비 비공개 등으로 부당이득 편취 의혹<br>☞ [redacted]업이익률: 사업초기 15%대 v.s 현재 25%대 |

☞ 당사영향 : ● [redacted] 유리 ◑ 중립 ○ [redacted] 유리

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제35호증의 4)

191 또한 ㅁㅁㅁ 그룹과의 협상을 개시하기 전 싱가포르의 Sㅁㅁㅁ와의 협상 과정에서 아시아나항공은 자신의 이익과 무관한 금호홀딩스에 대한 투자 조건을 고수하였기 때문에 결국 협상이 결렬되기에 이른다.

192 결국 아시아나항공의 이 사건 기내식 거래는 아시아나항공의 이익을 위한 합리적인 경영판단의 결과라고는 볼 수 없다. 아시아나항공이 ㅁㅁㅁ 그룹과의 거래를 선택한 것은 자신의 이익을 위해서가 아니라 금호홀딩스의 이익을 위해서, 다시 말해 동 기내식 거래를 전제로 한 경우에만 가능한 투자 가치가 낮은 금호홀딩스에 대한 대규모 BW 투자를 유치하기 위한 목적에서 기인한 것으로 보아야 한다.

④ 현저한 규모의 이 사건 BW 거래

193 이 사건 BW 인수 금액인 1,600억 원은 금호홀딩스의 2016년 말 기준 자

110) 2016년 12월 아시아나항공 기내식 TF로 파견된 전략기획팀 소속 이○○ 과장이 작성하였다.

본금(166억 원)의 약 963%, 금호터미널의 터미널 사업부가 합병된 이후의 금호홀딩스 매출액(436억 원)의 약 344%, 당시 금호홀딩스가 보유하던 기말 현금 및 현금성 자산(39억 원)의 약 4102%에 해당하는 금액인 바, BW 규모의 현저성이 충분히 인정된다. 또한 금호홀딩스가 2015년 및 2016년 연속하여 당기순손실 상태를 기록하고 있었던 점, 금호홀딩스 출범 이후 현재까지 금융권 담보대출로 조달한 자금이 거래건별로 400 ~ 700억 원 수준이었다는 점을 고려할 때 1,600억 원에 달하는 이 사건 자금 대여금은 현저한 규모라고 인정된다.

⑤ 이 사건 BW 거래의 정상금리 판단

194 이 사건 BW 거래는 만기가 1년, 2년, 20년으로 다소 차이가 있으나, 다음과 같은 점을 고려할 때 전체적으로 하나로 결합된 통합 BW 거래에 해당한다. 이 사건 BW 거래는 아시아나항공이 ㅁㅁㅁ 그룹 소속회사들에 대하여 부여한 기내식 독점 사업권을 매개로 하여 만기가 1년, 2년, 20년의 일괄 통합 계약(Tranche) 형식으로 금호홀딩스의 비분리형 BW를 인수한 거래이다. 이 사건 BW 거래는 BW 발행회사가 아닌 그룹 내 다른 계열회사의 기내식 장기 독점 사업권과 밀접하게 결부되어 있다는 점에서, 통상적으로 BW 발행회사의 재무상황, 업종, 상장여부 등 발전가능성 등을 기준으로 거래조건이 결정되는 일반적인 BW 거래와 큰 차이가 있다.

195 공정거래위원회가 이 사건 BW 발행과 관련하여 국내 증권사들에 대하여 서면 조사를 실시한바, 이에 대한 의견을 제출한 30개 증권사 중에서 금호홀딩스와 같은 신용등급의 회사가 이 사건과 동일하게 만기 최장 1년, 2년, 20년 표면금리 0%, 계열사 주식에 대한 3순위 근질권 및 동일인 개인보증 담보 조건으로 발행한 BW를 인수하겠다고 답변한 증권사는 존재하지 않았다.[111)]

196 한편, 증권사들은 이 사건의 경우와 동일 조건 BW의 인수가 가능한 최저

111) 증권사들이 BW를 인수하지 않겠다고 답변한 이유는 높은 부채비율, 당기순손실, 낮은 자산가치 등 재무 상황의 열악함, 미래 가치가 낮은 업종(터미널 운영업), IPO가 보장되지 않은 비상장회사 비분리형 사모 BW의 유동성 문제, 신주인수권 행사가격과 실제 주식 거래가격 등과의 괴리율 등으로 다양하였다. 다만 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ가 유일하게 시세차익 실현을 위해 20년 조건의 BW 인수를 검토하겠다고 하였으나, 전체 BW에 대한 인수 의사가 있다고 답변하지는 않았다.

금리에 대해서 7개 증권사가 이와 같은 BW는 금리와 상관없이 인수 자체가 불가능하다고 하였고, 6개 증권사가 적정 금리 판단이 불가능하다는 의견을 제출하였다. 금리를 특정하여 제출한 증권사들의 경우에도 증권사 자체 인수자금 조달 비용 이상의 금리, 신용등급 BBB- 회사의 사모사채 민평금리(6.436 ~ 10.995%), 금호홀딩스의 은행차입금리, 단순 회사채 금리(4.5 ~ 6.5%) 등으로 금리 조건이 각각 달랐다.

197 한편 동 BW 거래는 만기 1년, 2년, 20년 BW에는 금호산업 주식에 대한 3순위 근질권 담보, 만기 1년, 2년 BW에는 금호 동일인 박○○의 개인 보증이 추가로 설정되어 있었고, 신주인수권 행사가액이 150,000원으로 설정되어 있었다. 우선 이 사건 BW에 담보로 부착된 금호산업 주식에 대한 3순위 근질권은 금호홀딩스가 보유한 총 45.54%(16,325,327주)에 대한 것으로서 금호산업 주식은 BW 발행일 당시 주식 일별 시세(9,250 ~ 9,290원)[112]를 기준으로 약 1,510억 원 이상의 가치로 평가될 수 있으나, 선순위 채권[113]에 대한 근질권 설정액의 합계가 총 1,300억원에 달하여 이를 제외하는 경우 약 210억 원의 잔존가치에 담보가 설정된 것으로 평가할 수 있다. 다음으로 만기가 1년, 2년인 BW를 담보하는 동일인 박○○의 개인 보증과 관련하여, 동일인 박○○는 2016년 8월 금호산업 인수를 위해 금호타이어 주식을 매각하여 금호기업에 712억원을 출자하였고 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금 상환을 위해 금호홀딩스에 11억 원을 대여하였으며, 2017년 3월 당시 금호 그룹 소속회사에 대해 3,639억원 상당의 보증을 이미 하였던 사실[114]을 고려해볼 때, 실제 자금 여력이 충분하지 않았기 때문에 이 사건 총 560억 원에 대한 동일인 박○○ 개인 보증의 실질 가치는 거의 없었다고 판단된다.

198 신주인수권의 행사가격과 관련하여 행사가격을 발행 당시 주식 거래가격의 150% 상당인 150,000원으로 높게 결정한 상태에서 만기인 발행 후 1년, 2년 시

112) 2017. 3. 27. 기준의 금호산업 시세는 종가 9,090원, 시가 9,080원, 고가 9,290원, 저가 9,080원으로 확인되는바, 이 중에 피심인에게 가장 유리하게 고평가가 가능한 고가를 기준으로 주식의 총 가치를 평가한다(출처: 네이버 국내증시 시세정보, 소갑 제36호증의 1).
2017. 4. 4. 기준의 금호산업 시세는 종가 9,240원, 시가 9,190원, 고가 9,250원, 저가 9,150원인바, 마찬가지로 피심인에게 가장 유리한 고가를 기준으로 주식의 총 가치를 평가한다(소갑 제36호증의 2).
113) 금호산업 주식에 대한 선순위 근질권이 설정된 채권은 1순위 대신증권의 500억 원 대출채권, 2순위 제이앤케이제이차의 800억 원 대출채권 등이 존재하였다.
114) 피심인 제출자료(소갑 제36호증의 3)

점이 지난 현재까지 비상장 주식의 장외 거래 가격이 발행 당시 시가인 100,000원대를 유지하고 있는 바[115], 주가가 행사가격보다 낮음이 명백하다. 또한 20년 만기 BW의 경우에도 금호 그룹의 열악한 재무상태가 개선되지 않고 계속 악화된 점을 고려할 때, 주식 가치가 상승하여 주식 거래 가격이 행사가격을 상회할 것이라고 판단하기 어렵다.[116]

199 따라서 이 사건 BW 발행 당시 신주인수권 가치는 사실상 0에 가까워 신주인수권의 행사가 불가능한 상황이라고 판단된다. 그 이유는 행사가격 150,000원이 행사가능 시점의 주식 가치를 상당히 상회하며, 장외 거래된 비상장 주식의 거래 가격에 비하여도 1.5배 높게 설정된 조건이며, 인수자 ㅁㅁㅁ 그룹도 이 사건 기내식 거래와 결부된 BW는 그 자체로서 아무런 이득을 가져다주지 않는 것으로 평가하였기 때문이다. 전환권의 행사가 사실상 불가능한 전환사채의 인수를 정상적인 자본거래라고 볼 수 없고 일반회사채와 동일하다고 보아야 한다는 판례[117]의 논리를 따를 때, 신주인수권의 행사가 사실상 불가능한 이 사건 BW의 실질은 일반 회사채와 동일하다고 인정된다.

200 위와 같이 이사건 BW의 실질이 일반 회사채와 동일하다고 보는 경우 상당히 유리한 조건에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 금호홀딩스가 아시아나항공의 기내식 거래와 무관하게 정상적인 방식으로 자금을 조달하였다면 지급해야 하였을 객관적 금리를 산정해야 한다.

---

115) BW가 발행되기 이전에 주로 특수관계인 위주로 거래된 주식 거래 단가는 1주당 약 10만 원 상당이었다. 또한 금호고속으로 합병된 이후에도 피심인 금호홀딩스의 주식은 약 10만 원에 거래되었으며, 피심인 박○○가 2018년 10월 대상으로부터 매입한 보통주의 가격만 11만 원 대로 확인된다. [피심인 제출자료(소갑 제36호증의 4)]

116) 금호 그룹은 열악한 재무 상황에도 불구하고 무리하게 금호터미널, 금호고속 등의 계열사 인수합병을 지속한바, 금호 그룹 전체가 유동성 부족 위기에 빠질 가능성이 있었다. 결국 금호 그룹 채권단 측의 의사에 따라 금호산업은 주요 계열사 아시아나항공의 매각을 결정한바, 아시아나항공이 매각되면 금호 그룹은 자산총액 규모 5조원 미만의 중견 기업집단으로 축소될 것으로 예상된다. 상호출자제한기업집단 소속인 상태에서도 금호홀딩스 주식 가치가 장기간 상승하지 않은바 향후 중견 기업집단 소속으로서 주식 가치 상승 가능성이 낮은 점, 금호홀딩스(금호고속)의 IPO에 대한 구체적 계획이 없는 점 등을 고려할 때, 만기가 긴 금호홀딩스 BW의 경우에도 현재 설정된 행사가격보다 주식거래가격이 상승하여 큰 시세 차익을 얻을 가능성이 높다고 인정할 수 없다.

117) 법원은 전환사채의 전환가격이 상장법인재무관리규정상의 기준주가보다 113%~217%로 높게 설정된 경우, 전환권의 행사가 사실상 불가능한 전환사채의 인수를 정상적인 자본거래라고 볼 수 없고, 일반회사채와 동일하다고 보아야 할 것이라고 판시한 바 있다.(대법원 2004. 4. 9. 선고 2001두6197 판결 참조)

201 그런데 이 사건 금호홀딩스의 BW를 인수한 시점과 동일 또는 유사한 시점에 금호홀딩스가 특수관계 없는 독립된 금융기관으로부터 이 사건 방법과 동일한 방식 혹은 유사한 방식으로 차입한 사례가 존재하지 않는 점, 이 사건 BW 발행 시점과 동일 또는 유사한 시점에 금호홀딩스가 유사한 조건의 회사채를 발행한 비교가능한 사례가 존재하지 않는 점, 금호홀딩스의 이 사건 BW 발행 시점과 동일 또는 유사한 시점에 금호홀딩스와 유사한 신용등급의 회사가 금호홀딩스가 발행한 것과 동일한 조건으로 만기 1년, 2년, 20년의 회사채를 발행한 사례를 확인할 수 없는 점, 금호홀딩스가 이 사건 BW 발행과 유사한 시점에 다른 수단을 통해 특수관계가 없는 금융기관으로부터 차입한 비교가능한 사례를 확인할 수 없는 점 등에 비추어 보면 금호홀딩스가 동일 또는 유사한 시점에 다른 수단으로 차입한 비교가능한 경우가 존재하지 않는다.

202 위와 같이 이 사건 BW의 개별정상금리를 구체적으로 산정하기 곤란하므로 일반정상금리인 한국은행 당좌대출금리[118]를 고려할 수 있다. 이 사건 BW의 경우 금호홀딩스가 당시 대규모 차입금을 보유하였고, 재무상황이 악화된 상황인 점, 당시 금호홀딩스가 금융기관 등에 대해 기존에 갖고 있던 대출 채무의 금리가 한국은행 당좌대출금리 보다 현저히 높은 점[119], 민평금리를 이용하여 추정한 개별정상금리 범위(만기 1년: 4.456~13.493%, 만기 2년: 5.551~15.735%, 만기 20년: 8.026~20.845%)도 일반정상금리(3.77% 또는 3.82%) 보다 높은 점[120] 등을 고려할 때 개별

118) 일반정상금리인 한국은행이 발표하는 시중은행의 매월 말 평균 당좌대출금리는 해당 월말 현재 시중은행의 당좌대출계약에 의하여 실행한 대출액 잔액 전부를 가중평균하여 산출한다. 이 금리는 일시적 단기성 대출 금리로서 정상적인 기업어음 대출금리 등보다 일반적으로 높기 때문에 개별정상금리가 일반정상금리를 하회하지 않을 것으로 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 정상금리로 적용할 수 있다.(대법원 2004. 4. 9. 선고 2001두6197 판결 등 참조)

119) 2017년 3월 및 4월 금호홀딩스 차입금리

(단위: 백만 원)

| 순번 | 차 입 처 | 차입기간 | | 2017년 3월, 4월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 차입일 | 만기일 | 금액 | 상환/차입 | 금리 |
| 1 | ㅇㅇ증권 | 2016-04-25<br>(2017-04-25 1년 만기연장) | 2018-04-25 | 80,000 | - | 5.00% |
| 2 | ㅇㅇㅇ증권 | 2016-11-25<br>(2017-04-25 1년 만기연장) | 2018-04-25 | 50,000 | - | 6.46% |
| 3 | ㅇㅇ자산운용 | 2017-06-22 | 2017-08-11 | 41,500 | - | 5.15% |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제15호증의 1)

120) 국내 주요 채권 평가기관(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, FN자산평가)은 각각 시장에서

정상금리가 일반정상금리를 하회하지 않을 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 BW의 발행 시점인 2017년 3월 27일과 2017년 4월 4일 한국은행이 발표하는 예금은행 가중평균 당좌대출금리인 3.77%과 3.82%를 각각 정상금리로 인정할 수 있다.

203 피심인 금호홀딩스는 아시아나항공의 기내식 독점 사업권과 연계된 일괄거래 덕분에 이 사건 BW 발행을 통해 1,600억 원을 1년, 2년 및 20년 동안 무이자로 조달하였다. 그런데 금호홀딩스가 정상적 방식에 따라 동일 규모의 자금을 조달하였을 경우 지급해야 할 금리는 BW 발행 당시인 2017. 3. 27.과 2017. 4. 4.의 한국은행 일반정상금리인 3.77%와 3.82%이므로, 금호홀딩스는 3.77%, 3.82%보다 상당히 낮은 금리인 0%로 이 사건 BW를 발행하여 자금을 조달한바, 상당히 유리한 조건의 거래에 해당한다.

<표 69> 이 사건 BW 실제적용금리와 정상금리 비교 내역

(단위: 백만 원, %, %p)

| 발행일 | 만기일 | 대여 일수[121] | 대여 금액 | 실제적용 금리(a) (%) | 정상 금리(b) (%) | 차이(b-a) (%p) | 지원 금액[122] | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '17. 4. 4. | '18. 4. 4. | 365 | 28,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 1,069.6 | 16,295 |
| '17. 4. 4. | '19. 4. 4. | 730 | 28,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 2,139.2 | |
| '17. 3. 27. | '37. 3. 27. | 1,213 | 35,000 | 0 | 3.77 | 3.77 | 4,385 | |
| '17. 4. 4. | '37. 4. 4. | 1,205 | 69,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 8,701.7 | |

(나) 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되었는지 여부

① '특수관계인'에게 이익이 귀속

유통되고 있는 회사채를 신용등급, 만기별로 유형화하여 매일 해당 유형별 회사채 금리를 발표하고 있고, 한국금융투자협회는 이를 취합하여 평균 금리(이를 '민평금리'라고 한다)를 발표하고 있다. 이 민평금리는 시장에서 거래의 기준으로 공시되는 금리라는 점에서 회사채 발행회사의 신용등급, 만기 등 조건에 따라 회사채의 정형화된 금리를 나타낸다고 평가할 여지가 크다. 이러한 민평금리는 일반 회사채의 실질을 지닌 이 사건 BW의 개별정상금리로 직접 인정할 수는 없더라도, 평균적으로 정형화된 금리라는 점에서 적정한 개별정상금리의 범위를 추정할 자료로 사용할 수 있다. 한국예탁결제원의 경우와 마찬가지로 각 채권평가기관 역시 금융기관 등이 보증한 채권만 보증 채권으로 관리하고 있다고 답변한바, 개인보증과 계열사 주식담보가 설정되었으며 개별 접촉으로 모집된 이 사건 BW의 경우 '무보증 사모사채'의 민평금리를 통해 개별정상금리의 범위를 추단할 수 있다. 즉 이 사건 BW의 개별정상금리는 금호홀딩스와 동일 혹은 유사한 신용등급의 회사들이 발행한 일반 회사채의 정형화된 금리인 4.456~13.493%(만기 1년), 5.551~15.735%(만기 2년), 8.026~20.845%(만기 20년)의 민평금리 범위 내에 속할 것이라고 평가할 수 있다.(2차사건 소갑 제37호증의 6)

121) 심의종결일인 2020년 7월 22일을 기준으로 산정하였다.

122) 지원금액 = 대여금액 × 금리차이/100 × 대여일수/365

204 금호의 동일인 박○○는 금호홀딩스를 통해 금호산업을 인수·지배함으로써 아시아나항공 등 주요 계열사들에 대한 지배권을 확보할 목적으로 금호홀딩스를 설립하였다. 동일인이 금호산업 및 금호터미널에 대해 지배권을 유지하기 위해서는 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 차입금을 상환하는 등 채무를 관리하는 것이 중요하였다. 위에서 살펴본 계열사들의 자금대여를 통해 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 차입금을 상환한 후, 이 사건 BW 발행자금으로 계열사 및 협력사 차입금을 상환할 수 있었던 바 동일인에게 금호그룹 계열사에 대한 지배권 및 경영권 유지라는 중요한 이익이 귀속되었다고 판단된다.[123]

205 한편 금호홀딩스는 이 사건 대여금으로 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 차입금을 상환함으로써 자신의 금호산업 지분 46%와 금호터미널 지분 100%를 피담보채무 변제에 사용하지 않고 보유할 수 있었다. 따라서 이 사건 자금대여를 통해 동일인 등 특수관계인이 보유하는 금호홀딩스의 지분가치가 유지되는 이익도 존재하였다고 판단된다.[124]

② '부당한' 이익(공정거래저해성)

206 이 사건 거래는 동일인 등 총수일가에 귀속된 이익이 상당하다는 점, 총수일가에 대한 이러한 이익 귀속이 아시아나항공 입장에서는 합리적 경영판단 없이 이루어졌다는 점, 이로 인해 경제력 집중이 발생할 우려가 있다는 점을 고려할 때 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되었다고 판단된다.

207 먼저 이 사건 BW 발행금액은 총 1,600억 원이며 이 중 만기가 20년인 금

123) 2017년 5월 금융감독원의 질의사항과 관련하여 금호홀딩스는 BW 1,600억원의 용도가 금호산업 인수금융 3,300억원의 상환 목적임을 명시하여 답변하였고, 경제개혁연대 리포트에 대한 내부 검토자료에서 BW 발행 목적은 금호산업 인수 당시 차입금 상환을 위한 것이었으며, BW 발행 거래가 연기되는 바람에 금호산업 등 계열회사들로부터 자금대여가 다수 이루어졌다고 소명한 바 있다. [피심인 제출자료(2차사건 소갑 제38호증의 1 내지 3)]

124) 2016년 말 기준 금호홀딩스의 순자산가치는 1주당 대략 90,315원이라고 볼 수 있다. 그리고 동일인 등 특수관계인은 금호홀딩스의 지분을 45.5% 보유하고 있었으므로 특수관계인은 이 사건 자금대여로 인해 135,969백만 원(=90,315원×1,505,500주) 상당의 지분가치를 유지할 수 있었다고 볼 수 있다.

액은 1,040억 원으로, 금호홀딩스는 장기간 무이자로 대규모 자금을 융통함으로써 계열사 인수를 통한 총수의 경영권 확대·강화에 활용하였고, 기존 채무의 담보가 실행되는 것을 막아 특수관계인의 지분가치가 유지되는 이익이 발생하였다. 아울러, 정상금리와의 차이에 해당하는 이익에 따라 동일인 등 특수관계인이 자신의 지분율에 해당하는 비율로 계산된 이익이 귀속된 것으로 볼 수 있다.

208 한편 아시아나항공은 2016년 말 기준 부채비율이 892.4%을 기록하고 자본잠식률이 29.2%로 재무상태가 악화되고 유동성이 급박한 상황이었다.[125] 이러한 재무구조 악화로 아시아나항공은 2015년 10월 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ와 재무구조개선약정[126]을 체결하였고, ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ 등 채권단의 계열사에 대한 자금지원 등에 대한 우려에 대해 향후 계열사에 자금을 지원하지 않겠다는 입장을 공식적으로 제출하기도 하였다.[127] 이와 같은 상황에서 아시아나항공은 기내식 독점 공급업자 선정권한이라는 강한 협상력을 갖고 있었음에도 불구하고 자신의 이익을 고려하지 않고 우회적으로 금호홀딩스를 지원하기 위한 BW 거래를 연계하는 계약을 체결한 바 이는 아시아나항공의 합리적 경영의 판단으로 보기 어렵고, 동일인 등 특수관계인 및 금호홀딩스의 필요에 의해 금호 그룹 차원에서 기획한 결정을 따른 것으로 볼 수 있다.

209 또한 이러한 BW발행 지원 행위로 인해 소유집중, 일반집중, 시장집중 등 경제력 집중이 발생할 우려가 있다. 구체적으로 i) 이 사건 자금지원을 통해 금호홀딩스는 계열사 인수시 차입금을 상환할 수 있게 됨으로써 금호홀딩스 및 동일인 박ㅇㅇ의 그룹에 대한 지배력 강화에 기여한 바 소유집중이 강화되었다고 볼 수 있다. ii) 이 사건 자금지원 이후 금호홀딩스가 지배하는 금호 그룹의 전체 자산규모 및 계열회사 수가 증가한 바[128] 일반집중이 강화된 것으로 볼 수 있다. iii) 이

125) 아시아나항공은 차입금 상환 및 운영자금 조달을 위해 2016년 2월 및 4월 자신이 소유한 항공기 9대를 매각 후 임대하는 'Sale & Finance-Leaseback' 계약을 체결해 해외 투자자로부터 미화 92백만 불(약 1,000억 원)을 조달하였다.[아시아나항공 항공기 Sale & Finance-Leaseback 추진 현황(2차사건 소갑 제40호증의 2, 소갑 제45호증)]

126) 이에 따라 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에 재무구조개선계획, 유동성 관리방안, 차입금 상환계획, 영업수익성 개선계획 등을 작성·제출하고 재무구조와 영업실적을 개선해야 하는 상황이었다.[금호아시아나계열 주채무계열 재무구조평가결과 및 후속절차 통보 등 재무구조개선약정 관련문서(소갑 제40호증의 1)]

127) ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 계열리스크 해소 요청에 대한 아시아나항공의 답변(2차사건 소갑 제40호증의 3)

128) 이 사건 거래 무렵 기업집단 「금호아시아나」의 자산규모는 2016년 11,924십억 원에서 2017년 12,232십억 원으로 증가하였고, 계열회사 수도 2016년 24개에서 2017년 28개로 증가하였다.

사건 자금지원을 통해 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출이 저해되고 유리한 경쟁 조건[129]을 누리게 됨으로써 여객자동차터미널 운영시장 및 버스 여객운송업 시장 등 관련시장에서 경쟁제한효과가 발생하여 시장집중이 강화될 우려도 존재한다.

(3) 금호홀딩스(행위의 상대방)의 위법성

(가) 규율대상 요건 충족 여부 및 정상적인 거래조건보다 상당히 유리한 조건의 거래인지 여부

210 위 2. 나. 3) 가) (1) 내지 (2)에서 검토한 바와 같다.

(나) 상당히 유리한 조건의 거래에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 거래를 하였는지 여부

211 피심인 금호홀딩스의 경우 당시 정상적인 자금조달이 곤란하여 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ를 통하여 해외 투자자를 물색하였다는 점, 이 사건 기내식 사업권·BW 일괄 거래를 설계하고 주도한 전략경영실이 금호홀딩스의 핵심적 업무를 담당하였던 점, 금호홀딩스 등기이사 박ㅇㅇ, 박ㅁㅁ, 서재환 및 관리담당임원 윤ㅇㅇ 등 등기이사 및 임직원들이 이 사건 기내식·BW 일괄 거래를 지시하고 관여한 점 등을 고려하면 피심인 금호홀딩스는 아시아나항공이 ㅁㅁㅁ그룹과의 일괄 거래로 이 사건 BW발행을 지원해 준 것이 정상적인 거래조건에 비하여 상당히 유리한 조건의 거래라는 것을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었던 것으로 판단된다.

(4) 특수관계인의 위법성

212 금호 그룹의 동일인 박ㅇㅇ는 이 사건 거래 전 금호 그룹의 투자 자문업체 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ를 통한 외국 기내식 업체들과의 협상에 직접 참여[130]하고 보고

129) 금호홀딩스는 이 사건 자금지원을 통해 2016년 말 부채비율 520%, 당기순손실 189억 원에서 2017년 말 부채비율이 250%로 개선되고 당기순이익 832억 원을 달성하는 등 경영 여건을 개선하여 시장에서의 지위가 유지·강화되는 효과가 나타났다.

130) 박ㅇㅇ는 Sㅁㅁㅁ와의 협상과정에서 직접 싱가포르를 방문하여 관계자들과 만나고, (2차사건 소갑

를 받아온 점, ㅁㅁㅁ 그룹과의 협상 과정에서 ㅁㅁㅁ 그룹 관계자들을 만나고 회의에 참여하고 주요 사항들에 대해 보고를 받아온 점[131], 특수관계인 박○○는 금호홀딩스의 대표이사로서 2017년 2월 15일 이 사건 BW 발행 품의서에 최종결재자로서 직접 서명한 사실이 있는 점, 2017년 3월 10일 금호홀딩스 임원 윤○○의 보고를 통하여 BW에 대한 지급보증을 제공하고 해당 계약서에 직접 서명한 사실이 있는 점, 그룹 컨트롤타워 역할을 하는 전략경영실을 장악하면서 그룹과 계열사로부터 중요한 경영 현안을 보고받는 지위에 있었던 점, 2015년 1월부터 아시아나항공과 금호산업의 대표이사로서 2016년 8월 12일 ~ 2018년 6월 4일 기간 중에는 피심인 금호홀딩스의 대표이사를 겸임하면서 아시아나항공의 기내식 사업 변경과 관련한 주요 보고사항을 직접 보고받았던 사실이 인정되는 점[132] 등을 고려할 때 아시아나항공과 금호홀딩스(금호기업)의 이 사건 기내식·BW 거래를 직접 혹은 전략경영실을 통하여 지시 내지 관여하였다.[133]

<그림 16> BW 발행 결재 문서(2017. 2. 15.)

---

제14호증의 16, 소갑 제14호증의 17, 소갑 제19호증의 2, 소갑 제44호증의 1)

131) 박○○는 이 사건 기내식 계약 체결 직전인 2016년 12월 22일 당시 H○○ 그룹 사장(Adam Tan)을 국내에 초청하여 개최된 대면회의에서 BW·기내식 일괄 거래 의제를 직접 논의하였고, 싱가포르에서 진행된 ㅁㅁㅁ 그룹과의 회의에도 참석하였다.(2차사건 소갑 제24호증의 1, 소갑 제44호증의 1)

132) 2차사건 소갑 제43호증의 4 내지 6

133) 대법원은 기업집단 「한화」의 동일인 등에 대한 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 사건(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013도 5214 판결)에서, '원심은, 피고인 1(동일인)의 수사기관 및 제1심 법정에서의 진술내용과 피고인 2의 제1심 법정에서의 진술 내용 및 한화 그룹 경영기획실에서 작성한 관련 문건의 내용, 한화 그룹의 일사불란한 지휘체계와 경영기획실의 그룹 회장에 대한 충성도와 보고체계, 피고인 1의 그룹 경영에 대한 관심 및 관여의 정도, 주요 사항에 대한 독자적인 의사결정권을 부여받지 못하고 있는 계열회사·경영기획실의 임원과 그룹 회장과의 역학관계 등을 종합하여 이 부분 공소사실에 대한 피고인 1의 인식과 기능적 행위지배가 인정된다고 판단하였다. 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다고 판시하여, 그룹 경영기획실의 행위에 대하여 그룹 회장의 공모를 인정한 바 있다.

신주인수권부사채(BW) 발행의 건

2017년 2 월 15일

| 팀 장 | 임 원 | CCC |
|---|---|---|
| 정연근 2/15 | 윤 2/15 | |

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제43호증의 1)

<그림 17> 박ㅇㅇ BW 보증계약서(2017. 3. 10.)

**GUARANTEE AGREEMENT**

THIS GUARANTEE AGREEMENT (this "Agreement"), dated as of March 10, 2017, is executed and delivered by the undersigned guarantor (the "Guarantor") in favor of GATEGROUP FINANCIAL SERVICES SARL, a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg with its principal place of business at 12, rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg, RCS Luxembourg B 86446 ("GGS") on the terms and conditions set forth hereinafter below.

**GUARANTOR**

* 출처: 피심인 제출자료(2차사건 소갑 제28호증의 6)

나) 부당지원행위 여부

(1) 아시아나항공(지원주체)의 위법성

(가) 지원행위 성립

213 위 2. 나. 3) 가) (2) (가)에서 검토한 바와 같이 이 사건 아시아나항공의 기내식 사업권·BW발행 일괄 거래를 통해 금호홀딩스에게 상당히 유리한 조건으로 경제상의 이익을 제공한 사실이 인정된다.

(나) 부당성 여부

① 지원의도[134]

214 위에서 살펴본 바와 같이 계열사 인수 등으로 어려운 재무상황 가운데 있던 금호홀딩스에 자금을 지원하기 위해 전략경영실은 투자유치 대리인 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에 자문을 의뢰하여 금호홀딩스 자금 조달을 아시아나항공의 기내식 사업과 연계하는 방안(package deal, Project Spring)을 고안·실행하는 등 주도적인 역할을 하였다. 이에 호응하여 피심인 아시아나항공은 어려운 경영상황, 자금사정에도 불구하고 오로지 금호홀딩스 및 특수관계인을 지원할 목적으로 금호홀딩스에 대한 투자조건을 고수함으로써 자신에게 더 유리한 계약조건의 협상이 가능함에도 불구하고 합리적 이유없이 ㅁㅁㅁ 그룹과의 계약을 체결하였다. 이러한 점을 고려할 때 피심인 아시아나항공의 이 사건 행위는 피심인 금호홀딩스를 지원할 의도를 가지고 이루어진 것으로 인정된다.

② 공정거래저해성

215 이 사건 BW발행 지원 행위로 인해 소유집중, 일반집중, 시장집중 등 경제력 집중이 발생할 우려가 있다. 구체적으로 i) 이 사건 자금지원을 통해 금호홀딩스는 계열사 인수시 차입금을 상환할 수 있게 됨으로써 금호홀딩스 및 동일인 박ㅇㅇ의 그룹에 대한 지배력 강화에 기여한 바 소유집중이 강화되었다고 볼 수 있다. ii) 이 사건 자금지원 이후 금호홀딩스가 지배하는 금호 그룹의 전체 자산규모 및 계열회사 수가 증가한 바[135] 일반집중이 강화된 것으로 볼 수 있다. iii) 이 사건 자금지원을 통해 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출이 저해되고 유리한 경쟁조건[136]을 누리게 됨으로써 여객자동차터미널 운영시장 및 버스 여객운송업 시장 등

134) 지원의도는 지원행위를 하게 된 동기와 목적, 거래의 관행, 당시 지원객체의 상황, 지원행위의 경제상 효과와 귀속 등을 종합적으로 고려하여 지원주체의 주된 의도가 지원객체가 속한 관련 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것이라고 판단되는 경우 인정되는 것이고, 이러한 지원의도는 여러 상황을 종합하여 객관적으로 추단할 수 있다.(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004두6099 판결 참조)

135) 이 사건 거래 무렵 기업집단 「금호아시아나」의 자산규모는 2016년 11,924십억 원에서 2017년 12,232십억 원으로 증가하였고, 계열회사 수도 2016년 24개에서 2017년 28개로 증가하였다.

136) 금호홀딩스는 이 사건 자금지원을 통해 2016년 말 부채비율 520%, 당기순손실 189억 원에서 2017년 말 부채비율이 250%로 개선되고 당기순이익 832억 원을 달성하는 등 경영 여건을 개선하여 시장에서의 지위가 유지·강화되는 효과가 나타났다.

관련시장에서 경쟁제한효과가 발생하여 시장집중이 강화될 우려도 존재한다.

(2) 금호홀딩스(지원객체)의 위법성

216 위 2. 나. 3) 가) (3)에서 검토한 바와 같이 피심인 금호홀딩스가 이 사건 거래가 부당지원행위에 해당할 수 있다는 점을 인식하고 있었거나 인식할 수 있었다.

(3) 금호산업(부당한 지원행위를 하게 한 자)의 위법성

217 위 목차 2. 나. 다)에서 살펴본 바와 같이 피심인 아시아나항공 및 금호홀딩스는 그룹 전략경영실, 즉 금호산업 지주사업부의 적극적이고 주도적인 이 사건 지원행위 설계 및 지시에 따라 이 사건 거래 행위를 하게 되었음이 인정된다.

다) 피심인들의 주장에 대한 판단

(1) 거래의 구조

218 피심인들은 아시아나항공의 ㅁㅁㅁ 그룹과의 기내식 거래 관련 계약과 관련하여 아시아나항공이 G○○와의 협상을 통해 기내식 거래 조건을 결정한 것으로서 금호홀딩스의 BW 거래와는 연결관계 또는 대가관계가 없고, 법 제23조의2 부당한 이익제공행위의 경우 이익제공 주체가 제3자를 매개로 거래 상대방을 간접적으로 지원하는 행위를 규율하는 것이 아니라고 주장한다.

219 그러나 위에서 살펴본 바와 같이 아시아나항공은 자신의 기내식 사업권 거래를 매개로 금호홀딩스에 대한 투자를 연결하는 구조를 설계하여 해외 기내식 사업자들에게 제시하였으며 금호홀딩스에 대한 투자 의사가 없는 사업자들과는 거래를 진행하지 않은 점, ㅁㅁㅁ 그룹과의 협상 과정에서 기내식·BW 거래를 연결하는 거래조건이 지속적으로 논의된 점, 기내식·BW 연결 조건은 법률적 리스크 등을 이유로 본 계약이 아닌 부속계약으로 명문화된 점, ㅁㅁㅁ 그룹의 경우 기내식 사업

권 거래를 제외하고 BW 인수만을 추진할 유인이 없었던 점, 법원이 법 제23조와 관련하여 제3자를 매개하는 부당지원행위가 성립한다고 판시[137]한 바 법 제23조의2의 경우에도 같은 법리가 적용될 수 있는 점 등을 고려할 때 피심인 아시아나항공이 제3자인 ㅁㅁㅁ 그룹을 매개로 피심인 금호홀딩스를 지원한 행위는 법 제23조 및 제23조의2에 해당하여 위법하다. 따라서 피심인의 주장은 이유없다.

(2) 상당히 유리한 조건 해당 여부

220 피심인들은 아시아나항공이 기존 L○○○와의 거래 종료 및 G○○와의 기내식 사업 관련 계약 체결과 관련하여 G○○와의 계약이 아시아나항공에게 유리한 계약으로서 아시아나항공에게 발생한 손해가 없고, 금호홀딩스의 BW 발행의 경우 신주인수권 등의 가치가 상당하며 최근 2년간 무이자 BW 발행의 사례가 17건에 달하는 등 무이자 BW 발행도 정상적인 거래로서 상당히 유리한 조건에 해당하지 않는다고 주장한다.

221 그러나 위에서 살펴본 바와 같이 G○○와의 계약이 L○○○ 등 다른 기내식 사업자와의 거래보다 아시아나항공에게 유리하다고 볼 수 없고, 아시아나항공이 G○○와 기내식 공급 등에 관한 계약을 체결함에 있어 G○○○와 금호홀딩스 간의 BW발행을 연계함으로써 그렇지 아니하였을 경우보다 불리한 조건으로 계약을 체결한 것으로 판단된다. 또한, 피심인이 주장하는 17건 BW의 경우 신주인수권 행사가격이 시가인 반면 이 사건 금호홀딩스가 발행한 BW는 사실상 신주행사권 행사가 불가능하고, ㅁㅁㅁ 그룹도 내부적으로 이 사건 BW 인수의 이익이 없다고 검토한 바 이 사건 BW 발행은 사실상 이례적인 무이자 사채발행으로 볼 수 있기 때문에 정상금리와의 차이에 해당하는 상당히 유리한 조건의 거래에 해당한다. 따라서 피심인들의 이러한 주장 역시 이유없다.

(3) 지원의도

137) 대법원 2004.10.14. 선고 2001두2881 판결 등

222 피심인들은 아시아나 항공의 기내식 업체 변경은 기존 L○○○와 계약 이행과정에서 기내식대금 과다 청구, 기내식 품질저하 등 문제가 발생하였기 때문에 손해를 방지하고 더 유리한 거래 상대방을 선정하기 위해 이루어진 것으로 금호홀딩스에 대한 지원의도가 없었다고 주장한다.

223 그러나 위에서 살펴본 바와 같이 아시아나항공은 그룹 전략경영실의 주도 하에 자신의 이익과 부합하지 않게 L○○○ 등 기내식 사업자와의 협상에서 BW 투자유치를 중요한 조건으로 협상한 사실을 고려할 때 지원의도가 인정된다. 따라서 피심인들의 주장은 이유없다.

(4) 시장집중 또는 경쟁제한성

224 피심인들은 이 사건 행위로 인해 금호홀딩스가 경제적 이익을 얻었다고 하더라도 경쟁제한효과 또는 경제력 집중효과가 발생한다고 보기 어렵다고 주장한다.

225 그러나 이 사건 행위는 심각한 자금난에 처한 금호홀딩스의 퇴출을 저해하고 나아가 자금력을 제고함으로써 금호홀딩스로 하여금 유리한 경쟁 조건을 누리게 하는 경쟁제한효과가 발생하였다고 판단된다. 따라서 피심인들의 주장은 이유없다.

라) 소결

226 피심인 아시아나항공의 행위는 법 제23조의2 제1항 제1호, 제23조 제1항 제7호 가목, 피심인 금호홀딩스의 행위는 법 제23조의2 제3항, 제23조 제2항, 피심인 금호산업의 행위는 법 제23조 제1항 후단, 피심인 박○○의 행위는 법 제23조의2 제4항에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

1) 금호산업 등 9개 계열사들의 자금대여 행위(1차사건)에 대한 시정조치

227 피심인 금호산업, 피심인 아시아나에어포트, 피심인 아시아나IDT, 피심인 아시아나개발, 피심인 에어부산, 피심인 아시아나항공, 피심인 아시아나세이버, 피심인 금호리조트, 피심인 에어서울이 피심인 금호고속과 상당히 유리한 조건으로 자금을 거래한 이 사건 행위는 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키고, 계열회사인 피심인 금호고속을 지원하여 피심인 금호고속이 경쟁사업자에 비하여 경쟁조건이 상당히 유리하게 되어 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 인정된다.

228 피심인 금호고속은 위와 같은 사정을 알면서도 당해 거래를 하여 지원을 받았고, 피심인 금호산업은 다른 계열회사들로 하여금 이 사건 행위를 하도록 하였고, 피심인 박ㅇㅇ는 피심인 금호산업 등 9개 계열회사가 피심인 금호고속에 대하여 이 사건 행위를 하도록 지시 또는 관여하였다.

229 따라서 피심인들에 대하여 향후 이 사건 행위와 동일 또는 유사한 법위반 행위의 재발을 방지하기 위하여 법 제24조에 따라 향후 행위금지명령을 각각 부과한다.

2) 아시아나항공의 금호홀딩스 BW 발행 지원행위(2차사건)에 대한 시정조치

230 피심인 아시아나항공이 신규 기내식 공급업체를 매개로 기내식·BW 일괄거래를 진행하여 피심인 금호고속에게 상당히 유리한 조건의 자금을 지원한 이 사건 행위는 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키고, 계열회사인 피심인 금호고속을 지원하여 피심인 금호고속이 경쟁사업자에 비하여 경쟁조건이 상당히 유리하게 되어 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 인정된다.

231 피심인 금호고속은 위와 같은 사정을 알면서도 당해 거래를 하여 지원을 받았고, 피심인 금호산업은 피심인 아시아나항공이 이 사건 행위를 하도록 하였으며, 피심인 박○○는 피심인 아시아나항공이 피심인 금호고속에 대하여 이 사건 행위를 하도록 지시 또는 관여하였다.

232 따라서 피심인들에 대하여 향후 이 사건 행위와 동일 또는 유사한 법위반 행위의 재발을 방지하기 위하여 법 제24조에 따라 향후 행위금지명령을 각각 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 방식

233 피심인 금호산업 등 9개 계열회사들의 자금대여행위와 피심인 아시아나항공의 기내식 거래를 매개로 하는 금호홀딩스의 BW발행 지원행위는 모두 금호홀딩스를 지원할 목적으로 금호 그룹 전략경영실의 주도하에 이루어진 일련의 행위로서 '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[138] IV. 4. 다.에 따라 각 위반행위별로 부과과징금을 산정한 후 이를 모두 합산한 금액을 과징금으로 부과한다.

234 또한, 이 사건 자금대여행위와 BW발행지원 행위는 각각 법 제23조의2와 법제 23조에 모두 위반되므로 과징금고시 IV. 4. 라.에 따라 각 위반행위별로 산정된 임의적 조정과징금 중 가장 큰 금액을 기준으로 부과과징금을 결정한다.

2) 금호산업 등 9개 계열사들의 자금대여 행위(1차사건)에 대한 과징금 부과

가) 과징금 부과 여부

138) 2017. 11. 30. 개정되어 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 시행된 것으로서, 이하 '과징금고시'라 한다.

235 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서를 저해하고 위반행위로 인하여 부당이득이 발생한 경우에 해당한다. 또한, 피심인 금호산업 등 9개 계열회사 및 피심인 금호홀딩스는 상호출자제한기업집단인 기업집단 「금호아시아나」에 속하는 사업자라는 점, 이 사건 행위는 특수관계인에게 부당한 이익을 제공하는 것[139]이라는 점, 피심인 금호홀딩스 전략경영실의 주도로 그룹 차원에서 지원행위가 이루어진 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인 금호산업 등 9개 계열회사 및 피심인 금호고속에 대하여는 각 법 제24조의2, 제55조의3에 따라 과징금을 부과한다.

나) 금호산업 등 9개 계열회사(지원 주체)

(1) 산정기준

236 이 사건 부당한 지원행위에 대한 과징금 산정기준은 Ⅳ. 1. 마. 규정에 따라 위반액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 정한다.

237 위반액은 과징금고시 Ⅱ. 8. 나. 규정에 따라 법 제23조 제1항 제7호 또는 제2항의 규정에 위반하여 지원하거나 지원받은 지원금액을 말한다. 이 때 지원금액의 산출이 가능한 경우에는 지원금액을, 지원금액의 산출이 어렵거나 불가능한 경우에는 그 거래 또는 제공규모의 10%에 해당하는 금액을 말한다.

(가) 위반액

238 이 사건 자금대여 행위의 위반금액은 각 거래 건별 대여금액에 실제적용금

139) 과징금고시 III. 2. 마. 부당한 지원행위
(1) 상호출자제한기업집단에 속하는 사업자가 행한 부당한 지원행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 당해 업계의 특수성이나 거래관행 등을 참작할 때 위반의 정도나 지원효과가 미미한 경우 등에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.
바. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위
특수관계인에게 부당한 이익을 제공하는 행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 위반의 정도나 위반의 효과가 미미한 경우 등에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

리와 개별정상금리의 차이에 해당하는 금리차이를 실제대여일수/365일만큼 곱하여 산출이 가능한바, 지원주체인 피심인 금호산업 등 9개 계열회사들의 위반금액은 다음 <표 70>과 같다.

<표 70> 금호산업 등 9개 계열회사의 위반금액(지원금액)

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 위반금액(지원금액) |
|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 422,278,140 |
| 2 | 아시아나에어포트 | 52,875,890 |
| 3 | 아시아나IDT | 74,897,068 |
| 4 | 아시아나개발 | 34,176,164 |
| 5 | 에어부산 | 18,481,178 |
| 6 | 아시아나항공 | 67,935,616 |
| 7 | 아시아나세이버 | 17,863,288 |
| 8 | 금호리조트 | 13,232,877 |
| 9 | 에어서울 | 20,715,781 |
| 계 | | 722,456,002 |

(나) 중대성 판단 및 부과기준율

① 법 제23조의2 제1항 제1호 위반(특수관계인에 대한 부당이익제공행위)

239 피심인 금호산업 등 계열사들의 이 사건 지원행위는 계열회사들의 어려운 경영상황에도 불구하고 계열사인 금호홀딩스를 지원하기 위한 의도·목적에서 전략경영실의 주도로 이루어진 것으로 그 부당성의 정도가 현저한 경우에 해당하는 점 등을 감안할 때 이는 '중대한 위반행위'에 해당하므로 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

② 법 제23조 제1항 제7호 위반(부당지원행위)

240 피심인 금호산업 등 계열사들의 이 사건 지원행위는 상호출자제한 기업집단인 금호 그룹 전체 차원에서 전략경영실이 주도하였고, 특수관계인 등이 지원의도를 가지고 관여한 경우에 해당하는 점, 이 사건 거래규모(1,306억 원)가 지원객체인

금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 787%, 자본총계(2,991억 원) 대비 44%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 위반 행위로 취득한 부당이득이 크지 않은 점, 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점 등을 고려[140]하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

241 위 <표 70>의 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 다음 <표 71> 기재와 같다. 이는 법 제23조의2 제1항 제1호 위반(특수관계인에 대한 부당이익제공행위), 법 제23조 제1항 제7호 위반(부당지원행위)에 대하여 모두 같다.

<표 71> 과징금 산정기준(지원주체)

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 위반금액 | 부과기준율 | 기본산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 422,278,140 | 50% | 211,139,070 |
| 2 | 아시아나에어포트 | 52,875,890 | | 26,437,945 |
| 3 | 아시아나IDT | 74,897,068 | | 37,448,534 |
| 4 | 아시아나개발 | 34,176,164 | | 17,088,082 |
| 5 | 에어부산 | 18,481,178 | | 9,240,589 |
| 6 | 아시아나항공 | 67,935,616 | | 33,967,808 |
| 7 | 아시아나세이버 | 17,863,288 | | 8,931,644 |
| 8 | 금호리조트 | 13,232,877 | | 6,616,439 |
| 9 | 에어서울 | 20,715,781 | | 10,357,891 |
| 계 | | 722,456,002 | | 361,228,001 |

(2) 1차 조정

140) 과징금고시 IV. 1. 위반행위 유형별 산정기준
산정기준은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준율 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. 이 경우 위반행위 중대성의 정도는 위반행위 유형별로 마련된 [별표] 세부평가 기준표에 따라 산정된 점수를 기준으로 정한다. 다만, 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 관련시장 현황, 시장에 미치는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 위반행위 전후의 사정, 기타 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 위반행위 중대성의 정도를 달리 정할 수 있다. 이 경우 그 이유를 의결서에 명시하여야 한다.

242 피심인 금호산업의 경우 과거 3년 간 4회 법 위반으로 경고 이상의 조치를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 8점이므로, 기본산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한다.[141][142]

<표 73> 1차조정 산정기준(지원주체)

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 기본 산정기준 | 1차조정 | 1차조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 211,139,070 | 50% 가산 | 316,708,605 |
| 2 | 아시아나에어포트 | 26,437,945 | 해당없음 | 26,437,945 |
| 3 | 아시아나IDT | 37,448,534 | | 37,448,534 |
| 4 | 아시아나개발 | 17,088,082 | | 17,088,082 |
| 5 | 에어부산 | 9,240,589 | | 9,240,589 |
| 6 | 아시아나항공 | 33,967,808 | | 33,967,808 |
| 7 | 아시아나세이버 | 8,931,644 | | 8,931,644 |
| 8 | 금호리조트 | 6,616,439 | | 6,616,439 |
| 9 | 에어서울 | 10,357,891 | | 10,357,891 |
| 계 | | 361,228,001 | | 466,797,537 |

141) 과거 3년간 2회 이상 법 위반으로 조치(경고 이상을 포함하되 과태료 부과 또는 과태료 부과 대신 경고한 경우는 제외한다)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 3점 이상인 경우에는 3회 조치부터 다음과 같이 산정기준을 가중할 수 있다. (과징금고시 제2016-22호 Ⅳ. 2. 나.)

* 과징금고시 제2017-21호의 부칙은 소급효를 규정하면서 예외적으로 위반횟수 가중의 개정 조항은 동 고시 시행 후 종료된 위반행위에 대하여 심의하는 경우부터 적용한다고 규정하고 있으므로 개정전 고시인 제2016-22호를 적용한다.

142) 과징금고시에 따르면 '과거 3년간'의 기산일은 '신고사건의 경우에는 신고접수일을, 직권조사 또는 자진신고 사건의 경우는 자료제출 요청일, 이해관계자 등 출석요청일, 현장조사일 중 가장 빠른 날을 기준으로 한다'라고 규정하고 있다. 이 사건의 경우 직권조사 사건으로 현장조사일 2018. 1. 22.을 기준으로 피심인 금호산업의 법위반횟수는 다음과 같다.

<표 72> 과거 3년 간 법위반 조치 이력

| 피심인명 | 연번 | 사건번호 | 사건명 | 조치일자 | 조치내용 | 위반횟수 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호산업 | 1 | 2015카총0411 | 한국가스공사 발주 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰 관련 23개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.20. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 2 | 2015카총1518 | 이천시 마장공공하수도시설 설치사업 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.20. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 3 | 2015카총1046 | 익산 일반산업단지 폐수종말처리시설 건설공사 입찰관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.27. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 4 | 2017집단1140 | 상호출자제한기업집단 금호아시아나 소속 2개 계열회사의 기업집단현황공시규정 위반행위에 대한 건 | 2017.4.25. | 경고 | 0.5 |
| | 계 | 총 4회 | | | | 8 |

(3) 2차 조정

243 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호산업 등 계열회사들에 대한 2차 조정 산정 기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

<표 74> 1차조정 산정기준(지원주체)

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 1차조정 산정기준 | 2차조정 | 2차조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 316,708,605 | 해당없음 | 316,708,605 |
| 2 | 아시아나에어포트 | 26,437,945 | | 26,437,945 |
| 3 | 아시아나IDT | 37,448,534 | | 37,448,534 |
| 4 | 아시아나개발 | 17,088,082 | | 17,088,082 |
| 5 | 에어부산 | 9,240,589 | | 9,240,589 |
| 6 | 아시아나항공 | 33,967,808 | | 33,967,808 |
| 7 | 아시아나세이버 | 8,931,644 | | 8,931,644 |
| 8 | 금호리조트 | 6,616,439 | | 6,616,439 |
| 9 | 에어서울 | 10,357,891 | | 10,357,891 |
| 계 | | 466,797,537 | | 466,797,537 |

다) 금호홀딩스(지원 객체 또는 행위의 상대방)

(1) 산정기준

(가) 위반액

244 이 사건 금호홀딩스의 위반금액은 금호산업 등 9개 계열회사로부터의 대여금액에 실제적용금리와 개별정상금리의 차이에 해당하는 금리차이를 실제대여일수/365일만큼 곱하여 산출한 위 3. 나. 2) 나) (1)의 지원금액으로 722,456,002원이다.

(나) 중대성 판단 및 부과기준율

① 법 제23조의2 제3항 위반(부당한 이익을 제공받는 행위)

245 피심인 금호산업 등 계열사들의 이 사건 지원행위는 계열회사들의 어려운 경영상황에도 불구하고 계열사인 금호홀딩스를 지원하기 위한 의도·목적에서 전략경영실의 주도로 이루어진 것으로 그 부당성의 정도가 현저한 경우에 해당하는 점 등을 감안할 때 이를 알고도 제공받은 금호고속의 경우에도 '중대한 위반행위'에 해당하므로 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

② 법 제23조 제2항 위반(부당지원을 받은 행위)

246 피심인 금호산업 등 계열사들의 이 사건 지원행위는 상호출자제한 기업집단인 금호 그룹 전체 차원에서 전략경영실이 주도하였고, 특수관계인 등이 지원의도를 가지고 관여한 경우에 해당하는 점, 이 사건 거래규모(1,306억 원)가 지원객체인 금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 787%, 자본총계(2,991억 원) 대비 44%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이를 알고도 지원을 받은 금호홀딩스의 경우에도 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 위반 행위로 취득한 부당이득이 크지 않은 점, 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점 등을 고려[143]하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

247 위 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 361,228,001원이다. 이는 법 제23조의2 제3항 위반(부당이익을 제공받은 행위), 법 제23조 제2항 위반(부당지원을 받은 행위)에 대하여 모두 같다.

---

143) 과징금고시 IV. 1. 위반행위 유형별 산정기준
산정기준은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준율 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. 이 경우 위반행위 중대성의 정도는 위반행위 유형별로 마련된 [별표] 세부평가 기준표에 따라 산정된 점수를 기준으로 정한다. 다만, 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 관련시장 현황, 시장에 미치는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 위반행위 전후의 사정, 기타 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 위반행위 중대성의 정도를 달리 정할 수 있다. 이 경우 그 이유를 의결서에 명시하여야 한다.

(2) 행위요소에 의한 1차 조정

248 1차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호홀딩스에 대한 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

(3) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

249 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호홀딩스에 대한 2차 조정 산정 기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

라) 금호산업(지원 행위의 교사자)

(1) 산정기준

(가) 위반액

250 피심인 금호산업이 이 사건 부당한 지원을 교사한 행위와 관련한 위반금액은 위 3. 나. 2) 나) (1)의 지원금액 중 자신이 지원한 금액을 제외한 300,177,682원 이다.

(나) 중대성 판단 및 부과기준율[법 제23조 제1항 본문 후단(부당지원 교사행위)]

251 피심인 금호산업의 전략경영실이 이 사건 계열회사들의 지원행위를 주도한 점, 동일인 박ㅇㅇ가 지원의도를 가지고 전략경영실을 통해 지시, 관여한 점, 이 사건 거래규모(1,306억 원)가 지원객체인 금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 787%, 자본총계(2,991억 원) 대비 44%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이 사건 지원을 교사한 행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 위반 행위로 취득한 부당이득이 크지 않은 점, 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점 등을 고려[144]하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

252 위 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 150,088,931원이다.

(2) 1차 조정

253 피심인 금호산업은 위 3. 나. 2) 나) (2)에서 검토한 바와 같이 과거 3년 간 4회 법 위반으로 경고 이상의 조치를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 8점이므로, 산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한다. 1차 조정 산정기준은 위 기본 산정기준에 100분의 50을 가산하여 한 것으로 225,133,396원이다.

(3) 2차 조정

254 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호산업에 대한 2차 조정 산정기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

마) 부과과징금의 결정

255 위 2차 조정된 산정기준이 피심인들의 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등에 비추어 과중하지 않다고 판단되므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 백만 원 미만의 금액을 버려 피심인들에 대한 부과과징금을 다음 <표 75>와 같이 결정한다.

---

144) 과징금고시 IV. 1. 위반행위 유형별 산정기준
산정기준은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준율 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. 이 경우 위반행위 중대성의 정도는 위반행위 유형별로 마련된 [별표] 세부평가 기준표에 따라 산정된 점수를 기준으로 정한다. 다만, 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 관련시장 현황, 시장에 미치는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 위반행위 전후의 사정, 기타 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 위반행위 중대성의 정도를 달리 정할 수 있다. 이 경우 그 이유를 의결서에 명시하여야 한다.

<표 75> 부과과징금

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 2차 조정 산정기준 | | 감경률 | 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 지원주체 | 316,708,605 | 해당없음 | 541,000,000 |
| | | 지원교사 | 225,133,396 | | |
| | | 합계 | 541,842,001 | | |
| 2 | 아시아나에어포트 | 26,437,945 | | | 26,000,000 |
| 3 | 아시아나IDT | 37,448,534 | | | 37,000,000 |
| 4 | 아시아나개발 | 17,088,082 | | | 17,000,000 |
| 5 | 에어부산 | 9,240,589 | | | 9,000,000 |
| 6 | 아시아나항공 | 33,967,808 | | | 33,000,000 |
| 7 | 아시아나세이버 | 8,931,644 | | | 8,000,000 |
| 8 | 금호리조트 | 6,616,439 | | | 6,000,000 |
| 9 | 에어서울 | 10,357,891 | | | 10,000,000 |
| 지원 객체 | 금호홀딩스 (現 금호고속) | 361,228,001 | | | 361,000,000 |
| 합계 | | | | | 1,048,000,000 |

3) 아시아나항공의 금호홀딩스 BW 발행 지원행위(2차사건)에 대한 과징금 부과 여부

가) 과징금 부과 여부

256 위 2. 나. 3)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서를 저해하고 위반행위로 인하여 부당이득이 발생한 경우에 해당한다. 또한, 피심인 아시아나항공 및 피심인 금호홀딩스는 상호출자제한기업집단인 기업집단 「금호아시아나」에 속하는 사업자라는 점, 이 사건 행위는 특수관계인에게 부당한 이익을 제공하는 것[145]이라는 점, 피심인 금호산업의 전략경영실 주도로 그룹 차원에서 지원행위가 이루어진 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인 아시아나항공, 피심인 금호홀딩스(現 금호고속) 및 피심인 금호산업에 대하여는 각 법 제24조의2, 제55조의3에 따라 과징금을 부과한다.

145) 과징금고시 III. 2. 마. 부당한 지원행위
(1) 상호출자제한기업집단에 속하는 사업자가 행한 부당한 지원행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 당해 업계의 특수성이나 거래관행 등을 참작할 때 위반의 정도나 지원효과가 미미한 경우 등에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.
바. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위
특수관계인에게 부당한 이익을 제공하는 행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 위반의 정도나 위반의 효과가 미미한 경우 등에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

나) 아시아나항공(지원 주체)

(1) 산정기준

257 이 사건 부당한 지원행위에 대한 과징금 산정기준은 Ⅳ. 1. 마. 규정에 따라 위반액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 정한다.

258 위반액은 과징금고시 Ⅱ. 8. 나. 규정에 따라 법 제23조 제1항 제7호 또는 제2항의 규정에 위반하여 지원하거나 지원받은 지원금액을 말한다. 이 때 지원금액의 산출이 가능한 경우에는 지원금액을, 지원금액의 산출이 어렵거나 불가능한 경우에는 그 거래 또는 제공규모의 10%에 해당하는 금액을 말한다.

(가) 위반액

259 이 사건 위반금액은 금호홀딩스가 BW를 발행하여 수취한 금액에 실제적용금리와 개별정상금리의 차이에 해당하는 금리차이를 실제대여일수/365일만큼 곱하여 산출이 가능한바, 다음 <표 76>과 같다.

<표 76> 법위반금액(지원금액) 산정방안

(2020. 7. 22. 심의종결일 현재 기준, 단위: 원, %)

| 발행일 | 만기일 | 대여 일수 | 대여 금액 | 실제적용 금리(a)(%) | 정상금리 (b)(%) | 차이(b-a) (%p) | 지원 금액 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '17. 4. 4. | '18. 4. 4. | 365 | 28,000,000,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 1,069,600,000 | 16,295,628,767 |
| '17. 4. 4. | '19. 4. 4. | 730 | 28,000,000,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 2,139,200,000 | |
| '17. 3. 27. | '37. 3. 27. | 1,213 | 35,000,000,000 | 0 | 3.77 | 3.77 | 4,385,078,082 | |
| '17. 4. 4. | '37. 4. 4. | 1,205 | 69,000,000,000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 8,701,750,685 | |

260 따라서 피심인 아시아나항공의 위반금액은 16,295,628,767원이다.

(나) 중대성 판단 및 부과기준율

① 법 제23조의2 제1항 제1호 위반(특수관계인에 대한 부당이익제공행위)

261 피심인 아시아나항공의 이 사건 지원행위는 자신의 어려운 경영상황에도 불구하고 계열사인 금호홀딩스를 지원하기 위한 의도·목적에서 전략경영실의 주도로 이루어진 것으로 그 부당성의 정도가 현저한 경우에 해당하는 점, 위반액이 약 160억에 달하여 상당한 점 등을 감안할 때 이는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 행위로 인한 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점, 부과되는 과징금의 규모가 실제 지원금액 규모에 비해 과도할 우려가 있는 점[146] 등을 고려하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

② 법 제23조 제1항 제7호 위반(부당지원행위)

262 피심인 아시아나항공의 이 사건 지원행위는 상호출자제한 기업집단인 금호그룹 전체 차원에서 전략경영실이 주도하였고, 특수관계인 등이 지원의도를 가지고 관여한 점, 이 사건 거래규모(1,600억 원)가 지원객체인 금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 964%, 자본총계(2,991억 원) 대비 53%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 행위로 인한 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점, 부과되는 과징금의 규모가 실제 지원금액 규모에 비해 과도할 우려가 있는 점 등을 고려하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

263 위 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 8,147,814,384원이다. 이는 법 제23조의2 제1항 제1호 위반(특수관계인에 대한 부당이익제공행위), 법 제23조 제1항 제7호 위반(부당지원행위)에 대하여 모두 같다.

146) 법원은 과징금 액수가 법위반으로 취득한 이익 규모에 비해 상당히 큰 경우 비례원칙을 위반하여 재량권을 일탈, 남용하였다고 판시한 바 있다.(서울고법 2002. 5. 9. 선고 2001누3053 판결, 서울고법 2007. 7. 11. 선고 2007누2298 등)

(2) 1차 조정

264 1차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 아시아나항공에 대한 1차 조정 산정 기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.

(3) 2차 조정

265 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 아시아나항공에 대한 2차 조정 산정 기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

다) 금호홀딩스(지원 객체 또는 행위의 상대방)

(1) 산정기준

(가) 위반액

266 이 사건 금호홀딩스의 위반금액은 아시아나항공의 기내식BW 일괄 거래를 통해 지원한 BW 발행 금액에 실제적용금리와 개별정상금리의 차이에 해당하는 금리차이를 실제대여일수/365일만큼 곱하여 산출한 위 3. 나. 3) 나) (1)의 지원금액으로 16,295,628,767원이다.

(나) 중대성 판단 및 부과기준율

① 법 제23조의2 제3항 위반(부당한 이익을 제공받는 행위)

267 피심인 아시아나항공의 이 사건 지원행위는 자신의 어려운 경영상황에도 불구하고 계열사인 금호홀딩스를 지원하기 위한 의도·목적에서 전략경영실의 주도로 이루어진 것으로 그 부당성의 정도가 현저한 경우에 해당하는 점, 위반액이 약 160억에 달하여 상당한 점 등을 감안할 때 이를 알고도 제공받은 행위는 '매우 중

대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 행위로 인한 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점, 부과되는 과징금의 규모가 실제 지원금액 규모에 비해 과도할 우려가 있는 점 등을 고려하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

② 법 제23조 제2항 위반(부당지원을 받은 행위)

268 피심인 아시아나항공의 이 사건 지원행위는 상호출자제한 기업집단인 금호그룹 전체 차원에서 전략경영실이 주도하였고, 특수관계인 등이 지원의도를 가지고 관여한 점, 이 사건 거래규모(1,600억 원)가 지원객체인 금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 964%, 자본총계(2,991억 원) 대비 53%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이를 알고도 지원을 받은 금호홀딩스의 경우에도 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 위반 행위로 취득한 부당이득이 크지 않은 점, 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점 등을 고려하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

269 위 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 8,147,814,384원이다. 이는 법 제23조의2 제3항 위반(부당이익을 제공받은 행위), 법 제23조 제2항 위반(부당지원을 받은 행위)에 대하여 모두 같다.

(2) 1차 조정

270 1차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호홀딩스에 대한 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

(3) 2차 조정

271 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호홀딩스에 대한 2차 조정 산정 기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

라) 금호산업(지원 행위의 교사자)

(1) 산정기준

(가) 위반액

272 피심인 금호산업이 이 사건 부당한 지원을 교사한 행위와 관련한 위반금액은 위 3. 나. 2) 나) (1)의 지원금액으로 16,295,628,767원이다.

(나) 중대성 판단 및 부과기준율[법 제23조 제1항 본문 후단(부당지원 교사행위)]

273 피심인 금호산업의 전략경영실이 이 사건 계열회사들의 지원행위를 주도한 점, 동일인 박ㅇㅇ가 지원의도를 가지고 전략경영실을 통해 지시, 관여한 점, 이 사건 거래규모(1,600억 원)가 지원객체인 금호홀딩스의 당시 자본금(166억 원) 대비 964%, 자본총계(2,991억 원) 대비 53%에 이른다는 점에서 지원객체의 규모 대비 현저한 규모의 지원인 점 등을 감안할 때 이 사건 지원을 교사한 행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 위반 행위로 취득한 부당이득이 크지 않은 점, 경쟁질서의 저해 정도 및 다른 사업자 또는 소비자에 대한 피해가 크지 않은 점 등을 고려하여 부과기준율 50%를 적용하기로 한다.

(다) 산정기준

274 위 위반액에 부과기준율 50%를 적용하여 계산한 산정기준은 8,147,814,384원이다.

(2) 1차 조정

275 피심인 금호산업은 과징금고시[147]에 따라 과거 5년 간 7회 법 위반으로 경고 이상의 조치를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 16.5점[148]이므로, 산정기준의 100분의 80에 해당하는 금액을 가산한다. 1차 조정 산정기준은 위 기본 산정기준에 100분의 80을 가산하여 산정한 것으로 14,666,065,890원이다.

(3) 2차 조정

276 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 피심인 금호산업에 대한 2차 조정 산정기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

147) 과징금고시(제2017-22호) IV. 2. 나. 위반행위의 횟수에 의한 조정
(1) 과거 5년간 1회 이상 법 위반으로 조치(경고 이상을 포함하되 시정조치의 대상이 아닌 위반행위에 대하여 경고한 경우는 제외한다)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우에는 2회 조치부터 다음과 같이 산정기준을 가중할 수 있다.
(라) 과거 5년간 4회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 7점 이상인 경우 : 100분의 60 이상 100분의 80 이하

148) 과징금고시에 따르면 '과거 5년간'의 기산일은 '신고사건의 경우에는 신고접수일을, 직권조사 또는 자진신고 사건의 경우는 자료제출 요청일, 이해관계자 등 출석요청일, 현장조사일 중 가장 빠른 날을 기준으로 한다'라고 규정하고 있다. 이 사건의 경우 신고사건으로 신고일인 2017. 8. 23.을 기준으로 피심인 금호산업의 법위반횟수는 다음과 같다.

<표 77> 과거 5년 간 법위반 조치 이력

| 피심인명 | 연번 | 사건번호 | 사건명 | 조치일자 | 조치내용 | 위반횟수 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호산업 | 1 | 2012카총2702 | 4대강 살리기 사업 1차 턴키공사 입찰 관련 건설업자들의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2012.8.31. | 시정명령, 과징금, 고발 | 3.0 |
| | 2 | 2012카총2702 | 광주 제1~2하수처리장 총인처리시설 설치공사 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2013.2.25. | 시정명령, 과징금, 고발 | 3.0 |
| | 3 | 2013카총1943 | 인천도시철도 2호선 턴키공사 입찰관련 21개 건설업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2014.2.25. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 4 | 2014입담2068 | 호남고속철도 제2-1공구 노반신설 기타공사 등 13개 공구 최저가낙찰제 공사 입찰참가 28개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2014.9.17. | 시정명령, 과징금, 고발 | 3.0 |
| | 4 | 2015카총0411 | 한국가스공사 발주 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰 관련 23개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.20. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 5 | 2015카총1518 | 이천시 마장공공하수도시설 설치사업 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.20. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 6 | 2015카총1046 | 익산 일반산업단지 폐수종말처리시설 건설공사 입찰관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 | 2015.7.27. | 시정명령, 과징금 | 2.5 |
| | 7 | 2017집단1140 | 상호출자제한기업집단 금호아시아나 소속 2개 계열회사의 기업집단현황공시규정 위반행위에 대한 건 | 2017.4.25. | 경고 | 0.5 |
| | 계 | 총 7회 | | | | 16.5 |

마) 부과과징금의 결정

277 위 2차 조정된 산정기준이 피심인들의 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등에 비추어 과중하지 않다고 판단되므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 백만 원 미만의 금액을 버려 피심인들에 대한 부과과징금을 다음 <표 78>과 같이 결정한다.

<표 78> 부과과징금

(단위: 원)

| | 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 감경률 | 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 지원주체 | 아시아나항공 | 8,147,814,384 | 해당없음 | 8,147,000,000 |
| 지원객체 | 금호홀딩스(現 금호고속) | 8,147,814,384 | | 8,147,000,000 |
| 교사 | 금호산업 | 14,666,065,890 | | 14,666,000,000 |
| 합계 | | | | 30,960,000,000 |

3) 최종 부과과징금

278 위 3. 나. 2) 마)와 3. 나. 3) 마)에서 각각 결정한 부과과징금을 합산하여 산정한 최종 부과과징금은 다음과 같다.

<표 79> 최종 부과과징금

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 1차사건 과징금 | 2차사건 과징금 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호산업 | 541,000,000 | 14,666,000,000 | 15,207,000,000 |
| 2 | 아시아나에어포트 | 26,000,000 | - | 26,000,000 |
| 3 | 아시아나IDT | 37,000,000 | - | 37,000,000 |
| 4 | 아시아나개발 | 17,000,000 | - | 17,000,000 |
| 5 | 에어부산 | 9,000,000 | - | 9,000,000 |
| 6 | 아시아나항공 | 33,000,000 | 8,147,000,000 | 8,180,000,000 |
| 7 | 아시아나세이버 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| 8 | 금호리조트 | 6,000,000 | - | 6,000,000 |
| 9 | 에어서울 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 10 | 금호홀딩스<br>(現 금호고속) | 361,000,000 | 8,147,000,000 | 8,508,000,000 |
| 합계 | | 1,048,000,000 | 30,960,000,000 | 32,008,000,000 |

279 한편, 법 제24조의2 제2항[149]에 따른 각 피심인들의 과징금 부과한도액(직전 3개 사업연도의 평균 매출액의 100분의 5)은 다음 <표 80>과 같으며, 위 <표 79>의 각 피심인별 최종 부과과징금은 과징금 부과한도액 이내이다.

<표 80> 과징금 부과한도액

(단위: 백만 원)

| 피심인 | 사업연도별 매출액 | | | 평균매출액 | 평균매출액의 100분의 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 금호산업 | 1,297,393 | 1,376,235 | 1,597,272 | 1,423,633 | 71,181 |
| 아시아나에어포트 | 252,515 | 278,954 | 295,584 | 275,684 | 13,784 |
| 아시아나IDT | 260,336 | 244,012 | 246,147 | 250,165 | 12,508 |
| 아시아나개발 | 11,796 | 11,928 | 12,069 | 11,931 | 597 |
| 에어부산 | 561,656 | 653,567 | 633,183 | 616,135 | 30,807 |
| 아시아나항공 | 5,788,844 | 6,201,229 | 5,924,465 | 5,971,512 | 298,575 |
| 아시아나세이버 | 28,790 | 28,851 | 29,812 | 29,151 | 1,458 |
| 에어서울 | 108,386 | 221,470 | 233,543 | 187,800 | 9,390 |
| 금호리조트 | 86,368 | 90,749 | 75,716 | 84,278 | 4,214 |
| 금호홀딩스 (現 금호고속) | 73,980 | 423,275 | 433,950 | 310,402 | 15,520 |

4. 결론

280 위 제2. 가. 1)항의 행위와 관련하여 피심인 금호산업, 피심인 아시아나에어포트, 피심인 아시아나IDT, 피심인 아시아나개발, 피심인 에어부산, 피심인 아시아나항공, 피심인 아시아나세이버, 피심인 금호리조트, 피심인 에어서울은 법 제23조의2 제1항 제1호 및 법 제23조 제1항 제7호 가목의 규정에 위반된다. 피심인 금호고속(舊 금호홀딩스)은 법 제23조의2 제3항 및 법 제23조 제2항에 위반된다. 피심인 금호산업은 다른 계열사들에 대해 이 사건 지원행위를 하게 한 자로서 법 제 23조 제1항 후단에 위반된다. 피심인 박○○는 법 제23조의2 제4항에 위반된다.

149) 법 제24조의2(과징금) ② 공정거래위원회는 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제7호 또는 같은 조 제2항, 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)제1항 또는 제3항을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 특수관계인 또는 회사에 대하여 대통령령으로 정하는 매출액에 100분의 5를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우 등에는 20억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

281 피심인 아시아나항공의 위 제2. 가. 2)항의 행위와 관련하여 피심인 아시아나항공은 법 제23조의 2 제1항 제1호 및 법 제23조 제1항 제7호 가목의 규정에 위반된다. 피심인 금호고속(舊 금호홀딩스)은 법 제23조의2 제3항 및 법 제23조 제2항의 규정에 위반된다. 피심인 금호산업은 아시아나항공으로 하여금 이 사건 지원행위를 하게 한 자로서 법 제23조 제1항 후단에 위반된다. 피심인 박○○는 법 제23조의 2 제4항에 위반된다.

282 따라서 시정조치에 대하여는 법 제24조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제24조의2를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 11월 6일

| | | |
|---|---|---|
| 의 장 | 위 원 장 | 조 성 욱 |
| | 부위원장 | 지 철 호 |
| | 주심위원 | 윤 수 현 |
| | 위 원 | 신 영 호 |
| | 위 원 | 김 형 배 |
| | 위 원 | 김 봉 석 |
| | 위 원 | 이 정 희 |
| | 위 원 | 최 윤 정 |